



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

CONTRATO DE FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

"MyPES II (a)" / "MiPYMES II (a)"

celebrado entre

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL POR INTERMEDIO DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
(Fiduciante - Beneficiario),

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
(Organismo Ejecutor y Organizador)

y

"...SUD INVERSIONES Y ANÁLISIS S.A."
(Fiduciario Designado)

PROY-EN

4846

PRÉSTAMO BID 1192/OC-AR.-

PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITOS A LAS MyPES II (a)-MiPyMES II (a).-



389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESES DE ENTREGA

ANEXO

En la ciudad de,, a los días del mes de..... de 2005, El PODER EJECUTIVO NACIONAL, por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN, en adelante el Fiduciante-Beneficiario, y la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN ("SSEPYME Y DR" o "el Organizador", indistintamente), por una parte y, por la otra, SUD INVERSIONES Y ANÁLISIS S.A.", en adelante el Fiduciario, convienen en celebrar el presente Contrato de Fideicomiso, el que queda sujeto al Decreto N° 1118/03, al Contrato de Préstamo BID 1192/OC-AR y sus modificaciones, al Título VII del Libro III del Código Civil y a la Ley N° 24.441, y dicen que:

CONSIDERANDO:

- 1) Que la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron, el día 15 de Septiembre de 1999, el Contrato de Préstamo 1192/OC-AR, y modificatorio para cooperar en la ejecución del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, consistente en el apoyo al incremento de la capacidad productiva de las micro pequeñas y medianas empresas.
- 2) Que la SSEPYME y DR es el Organismo Ejecutor del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, Contrato 1192/OC-AR, y sus modificaciones.
- 3) Que el Banco Central de la República Argentina, es el agente financiero del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa.
- 4) Que la operatoria del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa debe ser adecuado al actual cambio del entorno económico del país, a fin de mantener el acceso al crédito de las Micro y Pequeñas Empresas.
- 5) Que actualmente las autoridades monetarias han suspendido la aplicación del sistema de calificación de Entidades Financieras.
- 6) Que resulta conveniente utilizar en la actualidad la figura del Fideicomiso, prevista en la Ley N° 24.441, como medio de separación patrimonial y aislamiento de los recursos provenientes del citado Contrato de Préstamo, con destino al Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, del patrimonio de los Bancos, a fin de otorgar una seguridad jurídica adicional a los referidos recursos y el cumplimiento de la finalidad prevista a su respecto.
- 7) Que con el aporte de fondos provenientes del Contrato de Préstamo 1192/OC-AR, y modificatorio suscrito entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, se celebra un Contrato de Fideicomiso, cuyo Patrimonio Fideicomitado

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTRADAS



ANEXO

podrá alcanzar la suma de US\$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones).

- 8) Que asimismo, se aportarán al Presente Fideicomiso fondos de recupero de los préstamos BID 643/OC-AR y 867/SF-AR, hasta la suma de US\$(dólares estadounidenses millones).
- 9) Que la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción, asumirá las funciones relacionadas con la organización y ejecución del presente Contrato y sus Anexos complementarios.
- 10) Que por el Decreto N° 1118/03 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía y Producción a constituir un Programa de Fideicomisos con el objeto de utilizar los fondos del Contrato de Préstamo BID 1192/OC-AR.
- 11) Que por el Decreto N° 1636/04 se aprobó un Modelo Modificadorio Ómnibus y sus Apéndices, destinado a reformular y redireccionar hacia dos programas en ejecución los fondos de seis préstamos, con la finalidad de la reactivación económica del país incluyendo a la Empresas Medianas.

POR ELLO, las Partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Fideicomiso, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

CAPITULO I.- DEFINICIONES. INTERPRETACIÓN.

PRIMERA. DEFINICIONES UNIFORMES.

- 1.1. Tal como se emplean en el Contrato de Fideicomiso y en cualquier otro documento que, conforme a sus términos, incorpore estas definiciones, los siguientes términos tendrán los significados que se expresan a continuación, excepto con el alcance con que estén definidos de otra forma en estos.
- 1.2. Los términos definidos en esta Cláusula serán utilizados en el Presente Contrato indistintamente en singular y plural, con el alcance, en todos los casos, que respectivamente se les asigna en dicha Cláusula.

"Acta de Sustitución": Es el documento al que se refiere la Cláusula Trece, artículo 13.5. del Presente.

"Aporte de Contrapartida Local": significa la parte o porción, definida en la Cláusula Tercera (arts. 3.1.3 y 3.1.4.), de cada Crédito descontado por el Fiduciario a las IFIs, respecto del cual se deducirán los conceptos indicados en dicho art. 3.1.4, y su remanente garantizará en carácter de prenda (o cesión en garantía) los conceptos enunciados en el art. 3.1.5. de la citada Cláusula. Esta garantía comprende el remanente del total de los Aportes de Contrapartida Local que se refleja en cada Crédito descontado al Fiduciario y se constituye por el importe total de los Créditos pendientes de pago que descuenta el Fiduciario a

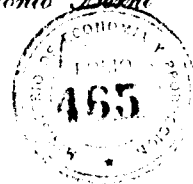
PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

las IFIs, y garantizará hasta el total de las sumas que se expresan en los Considerandos 7) y 8) del Presente Contrato.

"BCRA": significa Banco Central de la República Argentina.

"BID": significa el Banco Interamericano de Desarrollo.

"Bienes": son los que define el artículo 2.312 del Código Civil de la República Argentina, en su más amplia y genérica acepción, ejemplificativamente los inmateriales susceptibles de valor, las cosas y todo objeto de derecho patrimonial.

"Bienes Fideicomitidos" (indistintamente "Bienes del Fideicomiso"): Son los Bienes del Presente Fideicomiso, individualmente considerados, en la más amplia acepción de Bienes del artículo 2.312 del Código Civil de la República Argentina, que se describen en la Cláusula Quinta del Presente Contrato (u otra estipulación del Presente Contrato), que por razón de las estipulaciones del Presente o por fuerza de la ley, se hallan sujetos a la propiedad fiduciaria del Fiduciario a la fecha de nacimiento del Fideicomiso o los que se incorporen con posterioridad, con los efectos que les reconoce la Ley de Fideicomiso y demás legislación aplicable.

"Cedente": significa la IFI que descuenta y transfiere (y/o realiza cualquier otra operación autorizada bajo los términos y condiciones del Presente), a favor del Fiduciario, uno o más Créditos de los cuales la IFI, previo a transmitirlo al Fideicomiso, es acreedora, titular o cesionaria propietaria por transmisión del Crédito.

"Cesión": significa el acuerdo o contrato por el cual se descuenta, transmite, transfiere o cede, en propiedad (y en su caso, de conformidad con lo previsto en el Presente Contrato, como cesión en garantía o prenda), los derechos, obligaciones y accesorios que derivan de un Crédito, de conformidad y con cumplimiento a cargo del Cedente, de la totalidad de los actos jurídicos necesarios, bajo la legislación vigente y de acuerdo a la naturaleza de los bienes cedidos (con sus accesorios y garantías), para ocasionar la efectiva transmisión del Crédito que produzca efectos entre partes, respecto al deudor cedido y la oponibilidad de la Cesión a cualquier tercera Persona, desde el mismo momento de la Cesión.

"Contrato de Administración" (indistintamente Contrato de Administración Delegada de los Créditos): es el Contrato previsto en la Cláusula Cuarta, artículo 14.5. del Presente.

"Contrato de Fideicomiso", o (indistintamente) "el Presente", "del Presente", "el Presente Contrato", "el Presente Fideicomiso", "el Fideicomiso": estos y todos

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Bernal"

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE FIDUCIARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FIDUCIARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FIDUCIARIOS



ANEXO

los términos con un significado similar se refieren a la presente convención o acuerdo de Fideicomiso, y sus Anexos que forman parte integrante de él, en forma total y no a una cláusula o disposición en particular.

"Contrato de Garantía": es el Contrato de Garantía e Indemnidad IFI incorporado al Presente, como Anexo III del Presente.

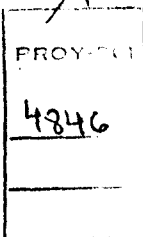
Contrato de Préstamo nro. 1192/OC-AR" y modificaciones (indistintamente "Préstamo BID"): es el acuerdo celebrado entre el BID y la Nación Argentina, con fecha 15 de septiembre de 1999, denominado Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa. Hoy denominado Programa Global a la Micro Pequeña y Mediana Empresa. "Crédito (s)" (indistintamente Subpréstamo(s)): significa un contrato de préstamo, mutuo dinerario, u otra forma de crédito, desembolsado o a desembolsarse, por las IFIs, en calidad de otorgante o cesionario por Cesión del Crédito, a (los) Subprestario (s), a los fines de contribuir al Financiamiento del Proyecto, admisible para el Fideicomiso siempre y cuando se sujete a las disposiciones del Presente Contrato.

"Día Hábil": se entenderá como los días en los cuales los Bancos operen normalmente en toda su actividad bancaria y cambiaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Documento Complementario" (indistintamente "Documento Suplementario"): es un documento complementario al Presente Contrato y/o sus Anexos el destinado a agregar cualquier disposición o modificar o eliminar cualquiera de las disposiciones de dicho Contrato y/o Anexos, instruido y otorgado por el Fiduciante-Beneficiario. Cualquier modificación, cambio, supresión o agregación, al presente Contrato de Fideicomiso y sus Anexos, solamente entrará en vigencia luego de que el BID comunique por escrito al Fiduciante-Beneficiario su no objeción a dicha modificación.

"Fiduciante - Beneficiario" (indistintamente "el Beneficiario"): es la Nación Argentina por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, quien actuará por intermedio del Organismo Ejecutor, de conformidad con el Decreto N° 993/99, y el Presente Contrato. El Fiduciante-Beneficiario es asimismo el Fideicomisario de la Ley de Fideicomiso. Cuando se mencione al Fiduciante-Beneficiario se entenderá que actúa por delegación el Organismo Ejecutor del Programa Global de Crédito a la Micro Pequeña y Mediana Empresa en virtud de lo establecido en el contrato de Préstamo N° 1192/OC-AR y sus modificaciones.

"Fiduciario": Es la Persona designada como tal en el Presente Contrato, el (los) Fiduciario (s) saliente (s), el (los) Fiduciario (s) sustituto (s), el (los) Fiduciario provisorio, el (los) Fiduciario (s) sucesor (es) y el (los) Fiduciario liquidador (es), bajo la Ley de Fideicomiso y de conformidad con los términos y condiciones del Presente Contrato. "Financiamiento": significa los fondos que el



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Ministerio de Economía y Producción

309

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ANEXO

Fiduciante-Beneficiario pondrá a disposición del Fiduciario, en los términos y condiciones del Presente Contrato, para que este último descuente Crédito (s) a las IFIs.

"Garante": significa las IFIs y/o Personas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones que contrae el Fiduciario bajo el Presente Fideicomiso y/o los derechos del Fiduciante-Beneficiario bajo el Presente, y asume otras obligaciones que, según el Contrato de Garantía y/u otro contrato (fianza, garantía real o personal de cualquier especie, aval, etc.), quedan a su cargo.

"Gastos e Impuestos": Son los que ejemplificativamente se describen en la Cláusula Décima Quinta del Presente.

"Gravamen": significa cualquier derecho real de garantía, hipoteca, prenda, cesión, cesión en fideicomiso, acuerdo de depósito, carga, gravamen (legal u de otro tipo), o preferencia o prioridad u otro acuerdo de garantía.

"IFIs": Son las Entidades Financieras Intermedias, sujetas a la Ley de Entidades Financieras, seleccionadas de conformidad con la Invitación a Presentar Ofertas.

"Invitación a Presentar Ofertas": Es la oferta (condicionada) para la Selección de las IFIs y Fiduciario por la que el BCRA invita a las Entidades Financieras, según los términos y condiciones del Anexo VII.

"Ley de Entidades Financieras": es la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, sus modificatorias, y las resoluciones, circulares y comunicaciones del B.C.R.A. aplicables al Presente.

"Ley de Fideicomiso": significa la Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción N° 24.441 de la República Argentina, y sus reglamentaciones.

"Manual de Procedimientos, Organización y Métodos de Administración del Fideicomiso": es el Manual previsto en el Capítulo Quinto, Cláusula Décimo Séptima, artículo 17.1. del Presente Contrato.

"MyPE (S)": significa Micro y Pequeña Empresa; potencial o efectivo Subprestatario, se encuentra comprendida por MiPyMES (medianas empresas).

"MyPES II (a) MiPyMES II (a)": es indistintamente la denominación o individualización del Presente Contrato de Fideicomiso.

[Handwritten mark]

PROYECTO
4846

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

MiPyMEs"- "MyPES: Son los potenciales o efectivos Subprestatarios, deudores o codeudores del (de los) Crédito(s) de conformidad con el Reglamento de Crédito del Anexo I del Presente.

"Nación Argentina": significa la República Argentina.

"Organismo Ejecutor SEPyme" (indistintamente "SSEPYME y DR", "Organizador", "UCP", "Organismo Ejecutor"): Es la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción; Organismo Ejecutor del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, de conformidad con el Préstamo BID N° 1192/OC-AR y sus modificaciones. Organizador y ejecutor del Fideicomiso con las facultades, derechos y atribuciones que autoriza el Contrato de Préstamo N° 1192/OC-AR y sus modificaciones y el Presente Contrato.

"Pagaré(s)": Título de crédito del Decreto Ley N° 5965/63 de la República Argentina y de conformidad al Modelo del Anexo VIII del Presente.

"Patrimonio del Fideicomiso": es el conjunto de los Bienes Fideicomitidos del Presente Fideicomiso, de conformidad con el artículo 14, párrafo primero, de la Ley de Fideicomiso.

"Persona(s)": significa la(s) persona(s) física(s) y/o jurídica(s) con capacidad jurídica para contratar, adquirir derechos y contraer obligaciones conforme al Código Civil de la Nación Argentina y demás legislación vigente. Ejemplificativamente, persona física, sociedad anónima, colectiva, unión transitoria de empresas, asociación, sociedad por acciones, entidad sin personería jurídica, repartición o dependencia de cualquier Estado Nacional, Provincial o cualquier subdivisión política del mismo.

"Préstamos BID 643/OC-AR y 867/SF-AR": son los contratos de préstamos así designados, suscriptos entre el BID y la Nación Argentina con fecha 7 de Abril de 1992.

"Préstamo BID 1192 OC/AR" y sus modificaciones: Significa el Préstamo 1192 OC/AR original Normas Generales, Anexos y sus modificaciones - redireccionamiento de fondos - aprobadas por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1636 del 24 de Noviembre de 2004, Préstamo BID 1192 OC/AR- Apéndice XII.

"Proyecto": significa el conjunto de actividades, obras, compras y contrataciones efectuados por el Subprestatario, susceptible de Financiamiento y para el cual se otorgó u otorgará el Crédito, de conformidad con las disposiciones del Presente Contrato.





Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA JURÍDICA
FOLIO 463



ANEXO

"Retribución del Fiduciario" (indistintamente la "Remuneración"): es la retribución del Fiduciario como tal, según se lo explicita y reglamenta en la Cláusula Décima y demás estipulaciones del Presente Contrato..

"Spread": Margen de intermediación que resulta de la compulsa de precios entre las IFIs elegibles, el que, de acuerdo con los plazos de los créditos que se otorguen, determinará los distintos márgenes de intermediación que se sumarán a las tasas de transferencia respectivas y/o al costo financiero de captación de las IFIs en dólares y/o a la ponderación de estas dos últimas tasas, conformando las tasas de interés que se cobrarán a los Subprestatarios para operaciones en esa moneda.

"Subprestatario": significa las personas físicas o jurídicas del sector privado, calificadas como potenciales partícipes del Programa Global de conformidad con este último, radicadas en el país que, teniendo capacidad legal para contratar, realicen actividades de producción primaria o industrial, comercio o prestación de servicios, con exclusión de los financieros, que a juicio de las IFIs y el Fiduciario, cuenten con suficiente capacidad técnica, económica, financiera y legal para llevar a cabo las actividades cuyo Financiamiento requiera.

"Tasa de Transferencia" (indistintamente "Tasa de Descuento"): es la tasa de interés nominal a la cual el Fiduciario recibe los fondos del Fiduciante-Beneficiario con destino al Financiamiento, a la que se adicionará la tasa de intermediación prevista en la Cláusula Vigésima (20.4.) del Presente Contrato. Dicha Tasa de Transferencia será variable, en función de los plazos de fondeo y en ningún caso podrá ser inferior en promedio, al costo de fondeo que pagará el Fiduciante-Beneficiario por el Préstamo BID.

SEGUNDA. INTERPRETACIÓN.

2.1. El Presente Contrato de Fideicomiso se interpretará por:

- (i) Las reglas del Contrato de Préstamo BID 1192/OC – AR, sin perjuicio de que el BID no es parte del Presente, ni guarda vínculo obligacional y/o contractual alguno respecto del Presente Contrato, del Fiduciario, del Fiduciante-Beneficiario en su calidad de tal como parte del Presente, ni de la IFI;
- (ii) Por el Presente Contrato de Fideicomiso, sus apéndices, sus anexos, Documento (s) Complementario (s) cuando los hubiere, el Manual de Procedimientos, Organización y Métodos del Fideicomiso, y el Contrato de Garantía;
- (iii) La Invitación a las Entidades Financieras a Presentar Ofertas para la Selección de la IFI y Fiduciario;
- (iv) El Decreto 1636/04 y su Apéndice XII;

PROY-501

4846

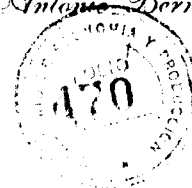
FP



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año del homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- (v) El Decreto N° 1118/03;
- (vi) La Resolución 747 del 18/11/2004;
- (vii) Las Comunicaciones y normativas que dicte el BCRA a propósito o relacionada con el Presente;
- (viii) Las demás Comunicaciones y normativas que dicte el BCRA no vinculadas al Presente y que resulten de aplicación al Presente;
- (ix) La Ley de Fideicomiso;
- (x) La Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y, en cuanto resulte aplicable, la Ley de Entidades Financieras;

- 2.2. Las reglas de los puntos precedentes (i), (ii), (iii), (iv), (v) y (vi) se consideran Normativa Especial y serán de aplicación e interpretación prioritaria.- La demás normativa citada -puntos (vii), (viii) y (ix) se consideran Normativa General. Si alguna disposición de la Normativa Especial no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales que no fueren de orden público, prevalecerá lo previsto en la Normativa Especial. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Normas Especiales, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.
- 2.3. Los títulos empleados en el Presente tienen carácter puramente indicativo y en modo alguno afectan la extensión y el alcance de las respectivas disposiciones de este contrato, ni de los derechos y obligaciones que en virtud del mismo resultan.
- 2.4. Toda vez que en el Presente Contrato se haga referencia a capítulos, cláusulas, artículos, puntos y/o anexos, se entenderá que se trata, en todo los casos de capítulos, cláusulas, artículos, puntos y/o anexos del Presente Contrato.
- 2.5. Si cualquiera de las cláusulas del Presente fuere contraria a la ley y/o reglamentaciones vigentes y aplicables, o pudiera resultar nula o anulable, dicha invalidez no afectará a las demás cláusulas del Presente Contrato.
- 2.6. Los términos y condiciones de el (los) Documento (s) Complementario (s) se integrarán e interpretarán conjuntamente con los del Presente Contrato. En caso de existir contradicciones entre el Presente y los términos de un Documento Complementario, éste último prevalecerá.
- 2.7. **CAPÍTULO II.- TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL FIDEICOMISO.**

TERCERA. OBJETO DEL CONTRATO.

- 3.1. El objeto del Presente Contrato es: destinar, de conformidad con las reglas impuestas al Fiduciario bajo el Presente Contrato, los fondos que aporte al Fideicomiso el Fiduciante-Beneficiario, a la adquisición, por vía de descuento, de Crédito (s) de titularidad de los Bancos Credicoop Cooperativo Ltda y Macro



Ministerio de Economía y Producción

359.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

ES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTRUMENTOS DE CREDITO
BANCOS DE CREDITO
BANCOS DE CREDITO
BANCOS DE CREDITO

171

ANEXO

Bansud S.A. (en adelante IFIs), otorgados o a otorgarse a las MiPyMES susceptibles de Financiamiento de conformidad con el Contrato de Préstamo BID 1192/OC-AR, y sus modificaciones y lo previsto en el Presente Contrato y sus anexos que forman parte integrante del Presente y documentación complementaria que integren el Presente o que expresamente se sujete el Presente.

3.1.2. Es condición esencial que los Créditos que el Fiduciario le descuenta a las IFIs, sean Créditos a Subprestatarios destinados a financiar Proyectos elegibles, en los términos y condiciones establecidos en el Presente Contrato y sus Anexos.

3.1.3. A los efectos de su cometido, el Fiduciario se halla obligado a verificar que la financiación global de la totalidad de los Proyectos elegibles, existentes en el Fideicomiso, observe la siguiente composición:

(i) el 15% (quince por ciento) podrá hallarse integrado por la contribución que realicen los Subprestatarios. El referido porcentaje deberá ser susceptible de verificación contable directamente por el Fiduciante - Beneficiario, en cualquier momento, en los libros, registros y demás documentación que lo evidencie, en poder del Subprestatario, sin perjuicio de la que sobre el particular debe obrar en poder del Fiduciario;

(ii) hasta un máximo de 50% (cincuenta por ciento) con fondos aportados por el Fiduciante-Beneficiario al Fideicomiso, para el descuento de Créditos a las IFIs;

(iii) un mínimo del 35% (treinta y cinco por ciento) que se encuentre incorporado al Fideicomiso por medio de la cesión de Créditos en garantía transmitidos por las IFIs;

(iv) el mínimo del 35% (treinta y cinco por ciento) aportado por las IFIs, sumado al máximo del 15% (quince por ciento) que podrá computarse como aporte de los Subprestatarios, constituirán el aporte de contrapartida local del 50% (cincuenta por ciento) establecido en el Préstamo BID.

3.1.4. A los fines de la operatoria del descuento de Crédito(s) que le ofrezca cada IFI al Fiduciario este podrá emplear total o parcialmente los fondos aportados por el Fiduciante-Beneficiario. Es condición del descuento de Crédito(s) que se cumplan los siguientes requisitos:

(i) Que se observen los porcentuales previstos en el punto 3.1.3 precedente de tal manera que por cada dólar aportado por el Fiduciante-Beneficiario que el Fiduciario emplee en el descuento de créditos, la IFI descontante deberá ceder en garantía al Fideicomiso Crédito(s) equivalentes en Pesos o Dólares al setenta por ciento de lo aportado;



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
UNIDAD GENERAL DE DESPACHO
UNIDAD DE DESPACHO

172

ANEXO

- (ii) Asimismo, es obligación de cada IFI mantener dicha garantía a lo largo de la operatoria del Fideicomiso, con créditos vigentes de conformidad con la referida proporción prevista en el punto anterior. En consecuencia, frente a cualquier supuesto de disminución de la garantía (vg. amortización total o parcial del crédito, mora, caducidad de plazos, concurso o quiebra del deudor cedido, etc.) la IFI respectiva deberá reemplazar el (los) crédito(s) afectados, por otro(s) créditos que reúnan las condiciones exigibles en el Presente Contrato en la proporción de la disminución producida, dentro del plazo de quince días corridos de la fecha en que le fuere requerido por el Fiduciario y/o el Fiduciante-Beneficiario. Todo ello, bajo apercibimiento de que se produzca el débito automático, en la medida de la disminución, según lo previsto en el Contrato de Garantía e Indemnidad del Anexo III del Presente, con destino a la cuenta del Fideicomiso en el BCRA. Las sumas así debitadas no devengarán intereses a favor de la IFI respectiva y tendrán el destino previsto en el presente pto. 3.1.4. (v) para el Aporte de Contrapartida Local y demás disposiciones del Presente Contrato y sus Anexos;
- (iii) La cesión de Créditos en garantía adicionales al Crédito descontado deberá efectuarse en forma simultánea, debiéndose a tal efecto computar el valor de los mismos exclusivamente en base al capital no amortizado al momento de la transmisión al Fideicomiso;
- (iv) Los créditos que se cedan en garantía deberán cumplir con los recaudos, requisitos y condiciones previstos en el Reglamento de Crédito del Anexo I.- del Presente. Los créditos cedidos en garantía constituyen Aporte de Contrapartida Local;
- (v) Es a cargo de las IFIs, como condición del descuento de cada Crédito, el pago de los siguientes conceptos, que serán deducidos -a medida que se devenguen en forma automática del Aporte de Contrapartida Local, con carácter previo a su reembolso:
- (a) la Tasa de Descuento del Crédito, y
- (b) los Gastos e Impuestos y la Retribución del Fiduciario, conforme lo previsto en el Presente Contrato y/o sus Anexos, todo ello sin perjuicio de la garantía que el Fiduciario debe exigir a las IFIs, según lo establecido en el artículo 3.1.5. siguiente.
- (vi) Por cada descuento de Crédito(s) que realice el Fiduciario a las IFIs, estas últimas deberán suscribir el respectivo contrato que instrumenta la transmisión del Crédito al primero, en el que, además de las estipulaciones de fondo y forma, se deberá evidenciar y expresar:

PROY-501

4846



Ministerio de Economía y Producción

389.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

[Firma manuscrita]



ANEXO

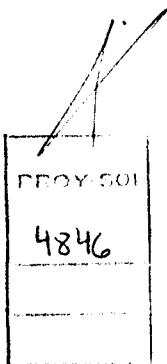
- (a) el Aporte de Contrapartida local que le corresponde ceder a aquella respecto de dicho(s) Crédito(s) así como los elementos necesarios para que pueda contabilizar dicha acreencia, conforme la normativa del B.C.R.A., y
- (b) el destino y la finalidad del referido Aporte de Contrapartida Local, conforme está previsto en el punto (v) del presente artículo y lo establecido en el siguiente artículo 3.1.5.

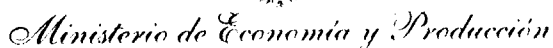
3.1.5. Asimismo el Aporte de Contrapartida Local de todos y cada uno de los Créditos descontados por el Fiduciario, constituirá también una garantía (prenda y/o cesión en garantía) que garantizará, hasta el total de las sumas que se expresan en los Considerandos 7) y 8) del Presente Contrato, al Fideicomiso respecto de la existencia, legitimidad, solvencia y pago en término al Fiduciario de la suma total de los Créditos descontados por este último a las IFIs, pendientes de percepción, y será reembolsada a las IFIs luego de desinteresados (en el orden en que se enuncian) los siguientes rubros o conceptos que asimismo garantiza:

- (i) el pago de cualquier desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario al Fideicomiso y los intereses que le deberá reeditar dicho desembolso, que el Fiduciario instrumentará por medio de los Pagarés librados por aquel en beneficio del Fiduciante-Beneficiario y, si hubiere remanente, a:
- (ii) los Gastos e Impuestos del Fideicomiso, toda otra obligación a cargo de laIFI conforme al Presente y al Contrato de Garantía y la Retribución del Fiduciario.

Queda autorizado el Fiduciario a aplicar directa y automáticamente, sin notificación previa a las IFIs, la referida garantía a los destinos previstos en los puntos precedentes (i) y (ii). Todo ello en los términos del punto 22.4.2 del Presente. Asimismo lo previsto en puntos referidos precedentemente, operará sin perjuicio de lo previsto en el Contrato de Garantía. Dicha garantía constituida en relación al Aporte de Contrapartida Local y/o el crédito que resulte a favor de las IFIs en virtud de dicho Aporte, no devengará interés o compensación alguna con cargo al Fideicomiso. Se deja expresamente aclarado que el Aporte de Contrapartida Local constituido por cada IFI solo podrá ser utilizado y destinado al pago de los rubros descriptos en los puntos (i) y (ii) precedentes que se hubieran generado o devengado con motivo de los Créditos que respectivamente hubieran descontado al Fiduciario cada una de las IFIs. De tal manera que el Aporte de Contrapartida Local generado por los Créditos descontados por una de las IFIs solo garantizará, por ejemplo los Gastos e Impuesto del Fideicomiso generados por dichos Créditos.

- 3.2. La finalidad del Presente Fideicomiso es destinar, conforme se prevé en el Presente Contrato y demás Anexos y documentación complementaria que integran el Presente o a que expresamente se sujeta el Presente, el empleo y producido de los Bienes Fideicomitados al pago de las obligaciones que se contraen con el Fiduciante-Beneficiario, tal como se estipula en el Presente.





389.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

SO.

- 4.1. El Presente Fideicomiso nacerá cuando se produzca el primer desembolso del Fiduciante-Beneficiario (y/u otra(s) condición(es) a que se sujeta el nacimiento del Presente según lo previsto en el Presente Contrato), con destino a los Créditos a MIPYMES, que adquiera el Fiduciario, de conformidad con el Reglamento de Crédito (Anexo I).
- 4.2. Si no se produjera el hecho previsto en el punto precedente, u otro(s) acto(s) o hecho(s) estipulado(s) como condición de nacimiento del Fideicomiso previsto también en el Presente Contrato, queda bien entendido que el Contrato no habrá nacido y que tal circunstancia no generará obligación alguna del Fiduciante-Beneficiario, ni responsabilidad alguna de este hacia el Fiduciario, ni gasto o daño indemnizable a favor de éste último.
- 4.3. El Presente Fideicomiso se individualizará indistintamente con el nombre "MyPES II (a)" o "MiPyMES II(a)".

QUINTA. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. BIENES FIDEICOMITIDOS.

- 5.1. Son Bienes Fideicomitidos, sin perjuicio de los que además se consideren como tales de conformidad con el Presente Fideicomiso y sin que la enunciación se considere limitativa o taxativa, e implique obligación del Fiduciante-Beneficiario a transmitirlos al Fiduciario sino en los términos y condiciones previstos en el Presente Contrato y su Reglamento de Desembolso de Fondos (Anexo II) y demás Anexos y Documentación Complementaria que integran el Presente o a que expresamente se sujeta el Presente, los siguientes:
- 5.2. (i) Los fondos que aportará el Fiduciante-Beneficiario, en los términos, límites y condiciones previstos en el Presente Contrato y su Anexo II, provenientes de los fondos del Contrato de Préstamo BID N° 1192/OC-AR, y sus modificaciones y los fondos de recupero de los Préstamos BID 643/OC-AR y 867/SF-AR;
- (ii) Los Créditos que el Fiduciario le descuenta a las IFIs, en los términos y condiciones previstos en el Presente Contrato y su Reglamento de Crédito (Anexo I) y Reglamento de Desembolso de Fondos (Anexo II); y
- (iii) los derechos y privilegios provenientes de la Cesión de Créditos en Garantía o Prenda que se constituyan a favor del Fideicomiso.
- 5.3. Sin que la enunciación que sigue sea limitativa, los Bienes Fideicomitidos incluyen también el capital, todos los intereses devengados o a devengarse, multas, dividendos y demás derechos, facultades, prerrogativas, garantías, prelaciones, privilegios, acrecidos, accesorios, etc., que provengan, se generen, tengan causa u origen en los Créditos que descuenta el Fiduciario, como asimismo créditos de todo género y especie que adquiera y/o a los que tenga derecho el Fiduciario, tengan o no expresión en títulos valores u otra especie de

PROY-501
4846



Ministerio de Economía y Producción

339 , "2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

documentación o registro o desmaterialización del soporte documental, y toda especie de derecho (creditorio o no), créditos y derechos litigiosos, cosas muebles registrables o no, inmuebles, derechos intangibles, que originalmente, y/o por subrogación, y/o por efecto del empleo y disposición de Bienes Fideicomitidos, en los términos en que el presente Contrato autoriza su empleo al Fiduciario, se incorporarán necesariamente al Patrimonio del Fideicomiso, desde que convencionalmente se establece que el Fiduciario podrá detentar la propiedad fiduciaria de otros bienes (en su más amplia acepción) que adquiera con la inversión y reinversión (en la medida que se autoriza al Fiduciario en el Presente) de los Bienes Fideicomitidos y/o con el producido de los Bienes Fideicomitidos, renta, frutos, accesión y derecho que obtenga con los Bienes Fideicomitidos y/o con los frutos de los Bienes Fideicomitidos o con el producto de actos de disposición y/o administración sobre los mismos, o tengan causa o provengan de ellos (artículo 13, Ley N° 24.441) en los términos en que el Presente Contrato autoriza al Fiduciario.

- 5.4. Los Bienes Fideicomitidos y muy especialmente, dentro de ellos, las Garantías y/o la subordinación de las IFIs y/o cualesquier Persona, que se otorguen a favor del Presente Fideicomiso y/o respecto del Fiduciante-Beneficiario, constituirán el activo del Fideicomiso y serán prioritariamente fuente de pago de las obligaciones contraídas por el Fiduciario respecto del Fiduciante-Beneficiario, quedando subordinados respecto del Fiduciante-Beneficiario cualesquier acreedor del Fideicomiso, por las obligaciones contraídas en la ejecución del Presente Fideicomiso.

SEXTA. TRANSMISIÓN FIDUCIARIA.

Sin perjuicio de otras vías de transmisión de Bienes al Fiduciario, en la oportunidad y forma que el Fiduciante-Beneficiario determine, se transmitirán al Fiduciario, con destino al Patrimonio del Fideicomiso, los Bienes descriptos en la Cláusula Quinta (artículo 5.2.) del presente Capítulo, en la forma y oportunidad previstas en el Reglamento de Desembolso de Fondos (Anexo II) del Presente Fideicomiso y/o en el Reglamento de Crédito (Anexo I) del Presente, y demás estipulaciones del Presente Contrato, respecto de esos Bienes y/u otros Bienes que deban ingresar al Patrimonio del Fideicomiso.

SÉPTIMA. COSTO DE TRANSFERENCIA.

7.1 COSTO DE TRANSFERENCIA.

Todos los costos, Gastos e Impuestos, tasas, contribuciones y honorarios para la toma de posesión, seguridad, conservación y mantenimiento de archivos, transferencia o perfeccionamiento de la transferencia de los Bienes Fideicomitidos al o del Fideicomiso (incluyendo honorarios y gastos de escribanos), preparación de inventarios, seguridad, archivos y todos los impuestos, tasas y/o contribuciones sobre los Bienes Fideicomitidos, que de conformidad con la legislación y/o regulaciones

PROY-501
4846

Handwritten initials and marks: "M", "J", and "FP" with a large "X" mark.



389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

vigentes resulte necesario abonar a efectos de llevar a cabo la transferencia y/o su perfeccionamiento, deberán ser afrontados por el Fiduciario, sin que el costo de los mismos se halle a cargo del Fiduciante-Beneficiario ni pueda deducirse de lo que por el Presente Fideicomiso le corresponderá percibir a este último. El costo de transferencia de Bienes Fideicomitidos integra el concepto de Gastos e Impuestos del Fideicomiso.

OCTAVA. PLAZO Y CONDICIÓN A QUE SE SUJETA EL FIDEICOMISO.

8.1. Sin perjuicio de otras previsiones establecidas en el Presente Contrato, este Fideicomiso finalizará cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

(a) El transcurso de tres (3) años contados a partir de la fecha de nacimiento del Fideicomiso (Cláusula Cuarta), salvo que el Fiduciante - Beneficiario decidiera -a su exclusivo criterio discrecional y sin estar obligado a ello- una o más prórrogas del mismo, hasta el máximo del plazo previsto en la Ley de Fideicomiso;

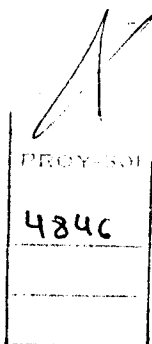
(b) No hubiera más fondos aportables o desembolsables (por las causas, motivos, razones, imposibilidades y demás previsiones del Presente Contrato) por el Fiduciante - Beneficiario, y se hubiera concluido el cobro, o la realización y liquidación de los Bienes Fideicomitidos, en la cantidad suficiente para cumplir con el pago al Fiduciante - Beneficiario de los fondos y los accesorios correspondientes, aportados por el Fiduciante-Beneficiario y los accesorios que corresponden a dichos fondos;

(c) Ante todo evento que, a criterio del Fiduciante-Beneficiario, afecte, transitoria o permanentemente, la continuidad, subsistencia, plazos, términos y demás condiciones del Contrato de Préstamo BID 1192/OC-AR, y sus modificaciones, y/o préstamos BID 643/OC-AR y/o 867/SF-AR;

(d) Ante la imposición de cualquier impuesto o carga sobre los Bienes Fideicomitidos que, a criterio del Fiduciante - Beneficiario, torne inconveniente la continuación del Presente Contrato;

(e) Ante la vigencia de leyes o normas reglamentarias que, a criterio del Fiduciante - Beneficiario torne inconveniente la continuación de este Contrato;

(f) Ante todo evento, circunstancia, causa, motivo o razón, previstos en el Presente Contrato que a criterio del Fiduciante - Beneficiario, impidan, obstaculicen, tornen inconveniente, o perjudicial, la continuación del Presente Contrato de Fideicomiso en relación a su objeto y/o finalidad. Ejemplificativamente, si ocurren cambios sustanciales adversos en el marco jurídico que regula la actividad bancaria y/o en la situación política, económica o financiera de la República Argentina y/o en los mercados financieros locales o internacionales y/o se hubiera dictado una resolución judicial o administrativa que, a criterio razonable del Fiduciante-Beneficiario pudiere afectar la habilidad





Ministerio de Economía y Producción

339

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

de este a los fines de hacer los aportes de fondos previstos en el Presente Fideicomiso y/o sus Anexos.

- 8.2. El Fiduciario renuncia desde ya a cualquier derecho o acción (incluyendo por gestión útil) contra el Fiduciante-Beneficiario, por daño, reparación, indemnización, reembolso de gastos, pérdida de la chance, lucro cesante, daño moral, retribuciones no percibidas (pasadas, presentes o futuras), que pudiese ocasionarle la extinción del Contrato de Fideicomiso, en virtud de las causales previstas en la presente Cláusula y/o en otras estipulaciones del presente Contrato de Fideicomiso, desde que su aceptación como Fiduciario del presente Fideicomiso conlleva la asunción del riesgo de extinción por cualesquiera de las causales previstas.

CAPÍTULO III.- DEL FIDUCIARIO.

NOVENA. ACEPTACIÓN DEL FIDUCIARIO.

- 9.1. El Fiduciario acepta su designación como fiduciario del Fideicomiso "MyPES II (a)" y la totalidad de los derechos a su favor y las obligaciones a su cargo previstas en el Presente Contrato.
- 9.2. Es condición para la designación del Fiduciario y su continuidad como tal, como requisito esencial, que sus directores titulares y síndicos durante el ejercicio de su función, y sus respectivos suplentes, satisfagan los requisitos del artículo 10 de la ley de Entidades Financieras. Es obligación del Fiduciario la preservación de tal condición durante la vida del Presente Fideicomiso.
- 9.3. En buena medida las siguientes declaraciones del Fiduciario determinan la voluntad del Fiduciante-Beneficiario para designarlo. Para ello el Fiduciario del Presente Contrato declara bajo juramento: (i) El Fiduciario declara y garantiza que la celebración y cumplimiento del Presente Contrato de Fideicomiso, no constituirá una ni resultará en, ninguna violación a cualquier ley, regulación, decreto, sentencia u orden de cualquier autoridad competente, ni constituirá una violación al estatuto social de el Fiduciario ni a ningún contrato o acuerdo del cual el Fiduciario sea parte o en virtud del cual estuviere obligada, (ii) El Fiduciario declara y garantiza que no existe ninguna aprobación, autorización, acuerdo o renuncia de ninguna autoridad, Persona, o entidad que se encuentre pendiente de obtención en relación a la celebración y cumplimiento del Presente Contrato de Fideicomiso, (iii) El Fiduciario declara y garantiza que no se encuentra en situación de incumplimiento con respecto de ninguna de las cargas y/o deberes y/o compromisos y/u obligaciones relevantes impuestas por las leyes vigentes, decretos, ordenanzas, resoluciones, órdenes de autoridades competentes, sentencias o contratos, (iv) El Fiduciario declara y garantiza que no existe ni es inminente según su leal saber y entender la iniciación de demandas o

PROY-501

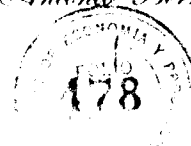
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año del homenaje a Antonio Berni"



[Handwritten signature]

ANEXO

reclamos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o arbitral, ni ningún hecho, acto o circunstancia que pudiera modificar adversa y sustancialmente su capacidad para cumplir con el Presente Contrato de Fideicomiso.

DÉCIMA. RETRIBUCIÓN DEL FIDUCIARIO.

Se conviene que la Retribución del Fiduciario será exclusivamente de "éxito" o a resultado, en los términos y condicionado a lo siguiente:

- 10.1. El Fiduciario percibirá, como única Retribución y por todo concepto por su actuación como tal, el porcentual sobre el "Spread", fijado en la respuesta a la Invitación a Presentar Ofertas por la que resultó seleccionada la IFI que lo designó como Fiduciario del Presente. El Fiduciario deducirá el porcentaje fijado para la Retribución, únicamente del Spread que rinda (n) el (los) Crédito(s) que adquiera en propiedad el Fiduciario a las IFIs, siempre que restara margen para dicha Retribución luego de pagado prioritariamente al Fiduciante -Beneficiario el/los Pagarés librados por aquel y deducidos los Gastos e Impuestos que genere el Presente Contrato de Fideicomiso, en ese orden.
- 10.2. Consecuentemente, siendo la Retribución del Fiduciario de "éxito" o a resultado, queda convenido que la actuación del Fiduciario, respecto del Presente Fideicomiso y/o el Fiduciante-Beneficiario, es absolutamente gratuita (artículo 8° de la Ley de Fideicomiso) respecto de la Retribución y también respecto de los Gastos e Impuestos del Fideicomiso, sin que obste o cambie el signo de gratuidad convenido que el Fiduciario no perciba Retribución alguna, o reembolso de los Gastos e Impuestos erogados con recursos o fondos de su patrimonio "personal" o no fideicomitado.
- 10.3. Frente a cualquier circunstancia y cualesquier derecho, crédito y acción, incluyendo el reembolso (condicionado al resultado o "éxito") de Impuestos y Gastos y/o la Retribución (condicionada al resultado o "éxito") que el Fiduciario pudiera tener respecto : (i) del Patrimonio Separado del Fideicomiso y/o los Bienes Fideicomitados y/o (ii) de los derechos de garantía que le corresponden al Fiduciante-Beneficiario contra el Garante, de conformidad con el Contrato de Garantía anexo, dicho Fiduciario se subordina irrevocablemente, de conformidad con el artículo 3.876 del Código Civil, al derecho prioritario de acción y cobro preferente del Fiduciante-Beneficiario, por los derechos y créditos de este último como Beneficiario del Contrato de Fideicomiso y sus consecuentes derechos y acciones respecto del Patrimonio del Fideicomiso y/o los Bienes Fideicomitados.

DÉCIMO PRIMERA. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO.

- 11.1. El Fiduciario podrá y deberá ejercer todos los derechos, facultades y privilegios inherentes a la propiedad fiduciaria respecto del Patrimonio Fideicomitado, con

[Handwritten signature]

PROY-SOI
4846

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Ministerio de Economía y Producción

389 . "2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

COPIA
FOLIO 179
SECRETARÍA DE DESPACHO
GOBIERNO DEL PARAGUAY



ANEXO

el alcance y las limitaciones establecidas en la Ley de Fideicomiso, en el Presente Contrato y demás legislación aplicable. Para ello, el Fiduciario se compromete a actuar con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios profesional, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él.

- 11.2. Dar a conocer en forma expresa y por escrito, en todo acto (en su más amplia acepción jurídica), documento (en su más amplia acepción jurídica) e instrumento (en su más amplia acepción jurídica), la condición de Fiduciario del otorgante y la existencia del Presente Fideicomiso, con la amplitud que requiera el acto, documento o instrumento, así como a los efectos que proyecten en relación a tercero(os), con el objeto de evidenciar frente a terceros y cualesquier autoridad competente, la constitución y existencia del Fideicomiso y de un patrimonio separado en los términos de la Ley de Fideicomiso.
- 11.3. A los fines del cumplimiento de sus obligaciones, el Fiduciario se encontrará legitimado para ejercer todas las acciones que considere necesarias o convenientes para adquirir, constituir, conservar, perfeccionar y defender el Patrimonio Fideicomitado en los términos de la Ley de Fideicomiso y en cumplimiento de las funciones y obligaciones que se le asignan en el Presente Contrato.
- 11.4. Sin que implique limitación de lo expresado precedentemente, y sin perjuicio de otras obligaciones impuestas en el Presente Contrato, a los efectos de cumplir con la finalidad del Presente Fideicomiso, el Fiduciario tendrá las siguientes obligaciones:
- (i) Gestionar y administrar el Fideicomiso tal como se estipula en el Presente Contrato. El Fiduciario no dispondrá de los Bienes Fideicomitados, salvo de conformidad con lo establecido en el Presente Contrato, ni constituirá o, en la medida de sus posibilidades, permitirá la constitución de Gravámenes sobre dichos Bienes Fideicomitados;
 - (ii) Librar y entregar al Fiduciante-Beneficiario, según lo que se establece al respecto en el Presente Contrato, el(los) Pagaré(s) , como asimismo llevar el libro de registro de los mismos, de conformidad con lo previsto en las Cláusulas Vigésima Primera, Vigésima Segunda, Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta del Presente Contrato;
 - (iii) Adquirir y recibir los Bienes en propiedad fiduciaria y realizar todos los actos que estuvieran bajo su control necesarios para perfeccionar la transferencia de los Bienes (en su más amplia acepción) que ingresen o deban ingresar al Patrimonio del Fideicomiso, en legal tiempo y forma, y necesarios para la oponibilidad a terceros de acuerdo a la naturaleza de esos bienes. Asimismo, sobre este particular deberá sujetarse al Reglamento de Desembolso de Fondos (Anexo II) del Presente Contrato;

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

(iv) Abstenerse de gravar los Bienes Fideicomitidos o disponerlos de otra forma que no sea la prevista expresamente en el presente Contrato de Fideicomiso;

(v) Abstenerse de celebrar operaciones financieras, en su más amplia acepción (por ejemplo tomar préstamos), por las cuales pueda resultar deudor con cargo al Patrimonio del Fideicomiso;

(vi) A partir de la fecha de suscripción del Presente Contrato el Fiduciario se obliga cada tres (3) meses a solicitar al Fiduciante-Beneficiario un mínimo de U\$S 8.000.000 (dólares estadounidenses ocho millones) con destino al efectivo descuento de Créditos a las IFIs, que deberá concretar e incorporar al Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad y estricta sujeción a las reglas y limitaciones establecidas en el Reglamento de Crédito y/o Reglamento de Desembolso de Fondos, sin perjuicio de las demás disposiciones del Presente. El incumplimiento por parte del Fiduciario de la obligación antedicha determinará el nacimiento de su obligación de resarcir al Fiduciante-Beneficiario con una Comisión de Compromiso del 0,75% (setenta y cinco centésimos por ciento) anual sobre el saldo no desembolsado, pagadera semestralmente. A efectos del cálculo de esta Comisión de Compromiso, el saldo no desembolsado en un trimestre se acumulará al del siguiente, si lo hubiera, y el saldo desembolsado en un trimestre en exceso del mínimo exigido, contribuirá a compensar el saldo no desembolsado del siguiente, si lo hubiera. Las IFIs participantes se obligan a entregar al Fiduciario, con una antelación no menor a dos (2) días hábiles bancarios, la porción de la Comisión de Compromiso que le corresponda a cada una en función del grado de cumplimiento de su obligación de descontar créditos en el Fideicomiso. Asimismo el Fiduciario se obliga a realizar otro(s) acto(s) o hecho(s) jurídico(s) que, durante la vida del Fideicomiso y de acuerdo a lo previsto en el Presente Contrato, autorice el Fiduciante-Beneficiario con sujeción a las condiciones que también están previstas respecto de este último para autorizar o instruir al Fiduciario para tal ampliación de facultades;

(vii) Como condición del descuento de Créditos deberá sin excepción, hacer garantizar (y/o en su caso avalar) a cadaIFI que descuenta y/o ceda en garantía el respectivo crédito, como garante, fiador, codeudor, solidario, liso, llano y principal pagador, sin beneficio de excusión y división, ni previa interpelación o intimación del deudor garantizado, con derecho a reclamar la garantía a primer requerimiento o demanda, por los deudores de los Créditos que las IFIs le transmitan, de conformidad con el Reglamento de Crédito (Anexo I). En su caso, ejercer las acciones que correspondan para hacer efectiva tales garantías; (viii) Mantener y defender la titularidad de la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos en beneficio exclusivo del Fiduciante - Beneficiario hasta la realización de los Bienes Fideicomitidos y el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso. A tales efectos, deberá realizar todos los actos necesarios para la debida guarda y conservación de los Bienes Fideicomitidos, preservando su sustancia y el valor de los mismos;

PROY-S01

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

(ix) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para la debida conservación de los Bienes Fideicomitados (incluyendo la contratación de los seguros necesarios para el resguardo de los mismos, según la naturaleza de estos), así como una eficaz y ordenada administración del Patrimonio del Fideicomiso. Administrar el Patrimonio del Fideicomiso con sujeción al Manual de Procedimientos, Organización y Métodos de Administración del Fideicomiso cuya existencia prevé el Presente Contrato;

(x) Llevar por separado la contabilidad del Patrimonio Fideicomitado y cuentas del Fideicomiso, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Argentina y disposiciones en la materia dictadas por el BCRA. Deberá asimismo extremar los recaudos para que no se confundan los Bienes Fideicomitados con los bienes del patrimonio "personal" (no fideicomitado) del Fiduciario u otros fideicomisos;

(xi) Abrir y mantener cuenta(s) corriente(s), de exclusiva titularidad del Fideicomiso, en la(s) Entidad(es) Financiera(s) que le instruya por escrito el Fiduciante-Beneficiario, a través del BCRA. Abrir otras especies de cuentas cuando se lo instruya expresamente y por escrito el Fiduciante-Beneficiario;

(xii) Deberá guardar, preservar y conservar con extremo cuidado y diligencia la documentación, libros, registros, soportes magnéticos, informáticos y todo instrumento y documento relativo a la administración del Fideicomiso, los Bienes Fideicomitados, y los Créditos, asimilando la gravedad de su responsabilidad sobre este particular, a la del depositario respecto de los bienes confiados a su guarda. Salvo que el Fiduciante - Beneficiario lo dispusiera de manera distinta, el Fiduciario, una vez finalizado el Presente Fideicomiso y/o liquidado, el Fiduciario deberá, en el carácter de depositario gratuito, durante los diez (10) años posteriores a la fecha de finalización, guardar y mantener en buen estado de conservación, los archivos, instrumentos, documentación, legajos, soportes magnéticos e informáticos y todo otro elemento correspondiente a la administración del Fideicomiso, los que deberá entregar al Fiduciante-Beneficiario al solo requerimiento de este y dentro de un plazo no superior a los cinco (5) Días Hábiles de requerido por él último;

(xiii) Pagar los impuestos, tasas, cargas, gravámenes, honorarios, comisiones, gastos y cualquier otro costo que corresponda a la adquisición, administración y disposición de los Bienes Fideicomitados y/o al Fideicomiso y/o al descuento de los Créditos, de conformidad con la legislación vigente y/o a los actos jurídicos que otorgue, en los términos y con cargo a lo previsto en el Presente Contrato para solventar los mencionados conceptos;

(xiv) Recibir pagos y otorgar recibos de pago;

(xv) Rendir cuentas, en tiempo y forma, de conformidad con lo previsto en el Presente Contrato;

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

(xvi) Suministrar, en tiempo y forma, al Fiduciante-Beneficiario, al B.C.R.A., y al BID, la información y/o documentación respaldatoria que deba proveer o se le requiera, de conformidad y en la forma prevista en el Presente Contrato;

(xvii) Cumplir con toda carga informativa que imponga(n) la(s) autoridad(es) regulatoria(s) competente(s);

(xviii) Permitir y facilitar, conforme se lo prevé en el Presente Contrato, la realización de inspecciones, fiscalización, control y auditorías contables sobre los Libros y demás operaciones y documentación del Fideicomiso;

(xix) Imponer como condición de adquisición de Créditos de las IFIs, la autorización para que los funcionarios del BID accedan al control del Proyecto y/o al empleo del Crédito en el ámbito del Subprestatario. Ejercer todos los actos necesarios para que el BID pueda hacer efectivo dicho control;

(xx) Mantener indemne el Patrimonio del Fideicomiso y los Bienes Fideicomitados, no solo defendiéndolos oportunamente, sino también sustituyendo, en la medida que las normas vigentes y la autoridad competente lo autorice, y en el menor tiempo que objetivamente resulte posible, y al costo que fuere, con bienes y recursos de las IFIs que Garantiza la gestión y/o responsabilidad del Fiduciario y/o la indemnidad del Patrimonio Fideicomitado, de conformidad con el Contrato de Garantía suscrito entre el Fiduciante-Beneficiario y aquella, y/o por la garantía solidaria de las IFIs respecto de cada Crédito descontado por el Fiduciario, por cualquier restricción, gravamen, embargo, inhibición, y toda medida cautelar de cualquier especie, que impida, restrinja o limite la libre disponibilidad del Fiduciario de cualesquiera Bienes Fideicomitados. Especialmente el Fiduciario deberá notificar al Fiduciante-Beneficiario y al BCRA, por escrito y fehacientemente con descripción del concepto y monto, de cualesquier incumplimiento y/u obligación garantizada en el Contrato de Garantía Bancaria e Indemnidad por la que el Garante deba responder, dentro de las 24 (veinticuatro) horas hábiles de producido dicho incumplimiento y/o cualesquier causal que de lugar a la obligación de pago del Garante en virtud de dicho Contrato de Garantía. Sin perjuicio de cualquier otra causal de incumplimiento bajo los términos del Presente Contrato, el incumplimiento, en tiempo y forma, del Fiduciario respecto de la obligación expresada en el párrafo precedente, se considerará causal grave de remoción en los términos de las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera del Presente Contrato;

(xxi) Tomar las acciones que sean convenientes o necesarias a los fines del Fideicomiso, evitando los dispendios de actividad y dinero que no sean conducentes y razonables económicamente;

(xxii) Salvo que se disponga de otra forma en el Reglamento de Crédito, en el Contrato de Administración Delegada, o en otra estipulación del Presente Contrato, el Fiduciario deberá realizar todo y cualquier acto judicial o

PROY-SOL

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

extrajudicial, conveniente, necesario y/o de práctica, para obtener o perseguir el cobro de los Créditos, garantías u otros créditos de los que sea acreedor, por el empleo de los Bienes Fideicomitidos, a cuyo efecto deberá iniciar o deducir, proseguir o continuar cualquier acción (incluido el pedido de inmediatas medidas cautelares) y ejercer cualquier derecho, prerrogativa y/o privilegio que tenga como finalidad y objeto el cobro o percepción de cualquier especie de derecho o crédito del que sea acreedor, con más las sumas que por cualquier concepto correspondan (incluyendo sin limitación las que correspondan a intereses compensatorios, moratorios o punitivos, indemnizaciones, etc.), aún cuando fueren acrecidos u obligaciones accesorias derivadas o conexas a los derechos y créditos de los que sea acreedor, ya sea que sean debidas por los deudores principales, fiadores, avalistas, garantes y/o codeudores, o por medio de la ejecución de cualesquiera garantías personales y/o reales que se hubieren constituido para seguridad del repago de los derechos y/o créditos de los que sea acreedor. Esta facultad podrá ser delegada por el Fiduciario a terceros bajo mandato. El Fiduciario podrá designar a los profesionales que se encargarán de los trámites judiciales o extrajudiciales de cobranza y otorgar poderes generales o especiales para juicios y asuntos administrativos. Queda bien entendido que, sea cual sea el procedimiento elegido por el Fiduciario para llevar a cabo la defensa, cobranzas y recuperos correspondientes a los créditos del Fideicomiso, demás derechos del Fideicomiso y derechos sobre los Bienes Fideicomitidos, el Fiduciario será responsable por dicha actividad, sea que la realice directamente por sí o a través de terceros contratados por él, constituyéndose en garante solidario (frente al Fiduciante-Beneficiario y/o al Fideicomiso) con renuncia a los beneficios de excusión y división, de los administradores, delegados, agentes, y mandatarios que contrate, por los daños y/o pérdidas que ocasionen y/o por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del Fiduciario contratante y del Fideicomiso, con cargo al patrimonio "personal" (no fideicomitado) del Fiduciario;

(xxiii) Cumplir con sus obligaciones de Fiduciario, dentro de los límites impuestos en el presente Contrato, hasta tanto se transfieran los Bienes Fideicomitidos (y se cumplan todos los actos necesarios para la sustitución del Fiduciario en plenitud) al Fiduciario sustituto (o provisional) o liquidador designado por el Fiduciante-Beneficiario en caso de cesación del Fiduciario, remoción del Fiduciario o liquidación del Fideicomiso, por la causal que fuere.

11.5. En caso de que en una o más ocasiones el Fiduciante-Beneficiario dispense al Fiduciario del estricto cumplimiento de una o más obligaciones a su cargo o demore en ejercer cualquier derecho que le otorga el Presente Contrato de Fideicomiso o la ley, tal dispensa o demora no podrá ser interpretada como renuncia por parte del Fiduciante-Beneficiario a cualquier derecho o facultad que le otorgue el Presente Contrato de Fideicomiso o la ley aplicable. No se admitirá la invocación de dispensa alguna, salvo que se autorizase por escrito. El otorgamiento de cualquier dispensa no importará el compromiso por parte del Fiduciante-Beneficiario de dispensar incumplimiento sucesivos aunque fueran de similar naturaleza a aquel que fuera dispensado en una ocasión determinada.

PROY-501
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

DÉCIMO SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.

- 12.1. Sin perjuicio de las demás obligaciones, garantías solidarias, asunción de riesgos, e indemnidades previstas en el Presente Contrato de Fideicomiso del Fiduciario a favor del Fiduciante – Beneficiario y/o de terceras Personas en relación a éste último, el Fiduciario responderá además por los daños que pueda sufrir el Patrimonio Fideicomitado en virtud de la culpa, negligencia, o dolo en que pueda incurrir en el cumplimiento de su cometido. Esta responsabilidad incluye la que pueda originarse en hechos o actos cometidos por sus directores, empleados, dependientes, apoderados, asesores y profesionales, delegados y personas físicas o ideales contratadas que presten obras, servicios o cualquier clase de prestación para el Fideicomiso. El Fiduciario y sus administradores asumen en este acto su especial deber de vigilancia y control sobre ellos, no admitiéndose excusas absolutorias, ya que en todo supuesto se considerará como hecho o acto propio del Fiduciario la causal de generación del daño o pérdida ocasionado al Patrimonio del Fideicomiso o a los Bienes Fideicomitados, no obstante que el causante del daño fuera diverso al Fiduciario.
- 12.2. El Fiduciario asume con su patrimonio no fideicomitado ("personal") los riesgos laborales de sus dependientes, empleados y contratados, indemnizaciones de cualquier especie en relación a ellos, gastos y costas casuísticos y de honorarios profesionales en relación a abogados, peritos, etc. Asume asimismo con igual extensión el cumplimiento y todas las consecuencias del incumplimiento de cargas laborales previsionales e impositivas en relación a ellos.
- 12.3. El Fiduciario asume con su patrimonio no fideicomitado ("personal") las obligaciones que contraiga para la ejecución del Fideicomiso, así como las totalidad de las consecuencias patrimoniales que se pudieren derivar del incumplimiento de esas obligaciones.

DÉCIMO TERCERA. CESE DEL FIDUCIARIO. MODOS DE SUSTITUCIÓN.

El Fiduciario cesará en su actuación en los siguientes casos:

- 13.1. El Fiduciario cesará como tal por cualquiera de las causales previstas en el artículo 9° de la Ley de Fideicomiso, salvo la prevista de renuncia en el inciso e) de la citada norma, que no se halla autorizada en el Presente Contrato, y por:
- 13.1.2. Habiendo determinado la designación del Fiduciario la existencia de la IFI Banco Macro Bansud S.A. como una de las entidades financieras autorizadas, su selección como IFI que puede acceder al descuento de Créditos por parte del Fideicomiso, como asimismo la Garantía prestada por ésta en el Contrato de Garantía anexo al Presente, conllevan dichos extremos a que el encuadramiento del Banco Macro Bansud S.A. en un "Plan de Regularización y/o Saneamiento", suspensión de actividades o reestructuración, dispuesto por el BCRA y/o la revocación de su autorización para funcionar como Entidad Financiera, bajo la Ley de Entidades Financieras vigente en ese momento, y/o el incumplimiento a

PROY-SOI
4896



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

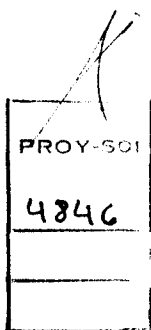


ANEXO

cualesquiera de sus obligaciones bajo el Contrato de Garantía anexo al Presente, el Fiduciante-Beneficiario podrá (pero no estará obligado) a considerar de pleno derecho dicha circunstancia como justa causa de remoción del Fiduciario. En este mismo sentido si el Banco Credicoop Cooperativo Ltda. es encuadrado en un "Plan de Regularización y/o Saneamiento", suspensión de actividades o reestructuración, dispuesto por el BCRA y/o la revocación de su autorización para funcionar como Entidad Financiera, bajo la Ley de Entidades Financieras vigente en ese momento, y/o el incumplimiento de la IFI a cualesquiera de sus obligaciones bajo el Contrato de Garantía Anexo al Presente, el Fiduciante-Beneficiario podrá (pero no estará obligado a) considerar de pleno derecho como justa causa de remoción del Fiduciario, ya que la actuación de esta IFI también se tuvo en miras a los efectos de la constitución del presente Fideicomiso.

13.1.3. Resolución dispuesta por el Fiduciante-Beneficiario, por justa causa, por haber incumplido sus obligaciones bajo el Presente Fideicomiso. Asimismo se considerará justa causa de remoción por pérdida objetiva de la confianza depositada en el Fiduciario la siguiente enunciación ejemplificativa y no limitativa:

- (i) A petición de cualquier Persona, fuera decretado contra el Fiduciario, como tal o en su calidad común de no Fiduciario, embargos, inhibiciones o cualesquiera otra medida similar, y dichas medidas cautelares o definitivas no fueran levantadas, garantizadas, cumplidas, eximidas o anuladas en la primera oportunidad procesal disponible;
- (ii) En caso que el Fiduciario en su calidad de Sociedad Anónima, en relación a su "patrimonio personal" o no fideicomitado, incumpliere en forma generalizada sus obligaciones con terceras Personas o en cualquier otra forma evidenciara encontrarse en estado de cesación de pagos;
- (iii) En caso que a el Fiduciario, en su calidad de Sociedad Anónima, y en relación a su "patrimonio personal" o no fideicomitado, le fuera solicitada por sí o por terceras Personas la quiebra o la formación de concurso preventivo, y/o cualquier otro procedimiento que importe la admisión de un estado de cesación de pagos actual o potencial y/o una reprogramación significativa de los vencimientos de las obligaciones contraídas o un cambio en cuanto a sus condiciones, y dichas peticiones no fueran desistidas o rechazadas exitosamente, o bajo depósito de las sumas correspondientes para demostrar que se halla "in bonis", según el caso, en la primera oportunidad procesal disponible y desde el mismo momento que llegara a conocimiento oficial u oficioso de las actuaciones judiciales de que se trate;
- (iv) El cierre de una o más cuentas corrientes bancarias del Fiduciario por disposición del BCRA y la causal fuera el libramiento de cheques sin provisión de fondos;





Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- (v) Si Cesara o fuera removido como Fiduciario, con invocación de justa causa, en cualesquier otro Fideicomiso que no fuera el Presente Contrato de Fideicomiso;
- (vi) Si siendo Fiduciario Financiero registrado ante la Comisión Nacional de Valores, fueran constatadas irregularidades significativas en las inspecciones de dicha Comisión que dieran lugar a la apertura de un sumario administrativo por dicha Comisión, sin que resulte necesario aguardar el resultado de dicho sumario;
- (vii) Si siendo Fiduciario Financiero registrado ante la Comisión Nacional de Valores se le decretada la caducidad de tal registración, no obstante no hallarse firme la Resolución de esa Comisión e interpuesto recurso de apelación ante la autoridad judicial competente;
- (viii) Ausencia de rendiciones de cuentas en tiempo y forma y/o rendiciones de cuentas significativamente incompletas, parcial o totalmente falsas y/o suministro, a quien correspondiere de conformidad con el Presente Contrato, de información no fidedigna, falsa, significativamente errónea o incompleta y/o negativa infundada a suministrar información y/o a recibir y atender las inspecciones que se le hicieren en su administración;
- (ix) Administración desordenada o no transparente del Fideicomiso, que no responda a los mejores standards de administración ordenada, económica y eficiente;
- (x) Que hayan ocurrido, a criterio del Fiduciante-Beneficiario, cambios substanciales adversos en la situación económico, financiera, comercial o jurídica del Fiduciario y/o de las IFIs . y/o en el marco jurídico que regula la actividad bancaria y/o en la situación política, económica o financiera de la República Argentina y/o en los mercados financieros locales o internacionales y/o se hubiera dictado una resolución judicial o administrativa que, a criterio razonable del Fiduciante-Beneficiario pudiese afectar la habilidad del Fiduciario y/o de las IFIs para cumplir con sus obligaciones o con la finalidad del Fideicomiso, bajo el presente Contrato de Fideicomiso;
- (xi) Por la falsedad parcial o total, reticencia u ocultamiento en las declaraciones formuladas por el fiduciario en el punto 9.3. de la Cláusula Novena del Presente Contrato de Fideicomiso.

13.1.4. A partir de la fecha de suscripción del Presente Contrato el Fiduciario se obliga cada tres (3) meses a solicitar al Fiduciante-Beneficiario un mínimo de U\$S 8.000.000 (ocho millones de dólares estadounidenses) con destino al efectivo descuento de Créditos a las IFIs. En el supuesto de incumplimiento de tal condición, en cualesquier trimestre de que se trate, será arbitrio del Fiduciante-Beneficiario remover con justa causa y de pleno derecho al Fiduciario. La

PROY-SOI

4846

FP



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

circunstancia de que en uno o más períodos trimestrales el Fiduciante-Beneficiario tolere al Fiduciario tal incumplimiento, no significará renuncia ni declinación del derecho del Fiduciante-Beneficiario a remover con justa causa al Fiduciario en cualesquier incumplimiento posterior de la referida condición de mantenimiento del Fiduciario como tal.

- 13.2. La remoción dispuesta por el Fiduciante-Beneficiario, con expresión de justa causa, no podrá ser apelada u objeto de recurso alguno, amparo, medida cautelar, de carácter administrativo o judicial por parte del Fiduciario sustituido a los fines de impedir la remoción y consecuente sustitución, renunciando irrevocablemente a cualquiera acción o derecho al respecto, sin perjuicio del derecho del Fiduciario a recurrir a la Justicia para defender sus derechos a ser indemnizado si así lo considerase ajustado a derecho.
- 13.3. Si se produjera cualquiera de los supuestos previstos de remoción y/o cesación del Fiduciario, el Fiduciante-Beneficiario deberá designar dentro de los treinta (30) días de producida dicha circunstancia un Fiduciario provisional hasta la designación de un Fiduciario sustituto definitivo pudiendo tener éste último, también a criterio del Fiduciante-Beneficiario, el carácter de Fiduciario continuador del Contrato de Fideicomiso o de liquidador del Fideicomiso. Hasta tanto el Fiduciario sustituto (o provisional) acepte y tome posesión de los Bienes Fideicomitidos, así como de la administración e inventario del Fideicomiso, el Fiduciario sustituido deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones y bajo su absoluta responsabilidad, limitándose únicamente sus facultades y derechos a la producción de actos de conservación de los Bienes Fideicomitidos. Cualesquier disposición de Bienes Fideicomitidos, que no fueran pagos al Fiduciante-Beneficiario, a partir de la fecha de notificación al Fiduciario de la remoción y/o cesación del Fiduciario, será considerada gravemente dolosa, civil y penalmente.
- 13.4. La cesación del Fiduciario producirá efectos una vez que el Fiduciario sustituto (o provisional) acepte la designación, sin necesidad de previa notificación a los entes reguladores correspondientes y sin perjuicio del cumplimiento posterior de tales requisitos. Hasta dicho momento el Fiduciario sustituido deberá seguir cumpliendo con las obligaciones a su cargo limitadas a actos de conservación de los Bienes Fideicomitidos, haciéndose responsable por los daños y perjuicios que el incumplimiento de tal obligación irroge. Sin perjuicio de ello, y desde la fecha que se decida la remoción o la cesación del Fiduciario sustituido por las demás causales previstas, el Fiduciante-Beneficiario podrá instruir al Fiduciario sustituto (o provisional) o quien por imperio de la legislación vigente ocupe su lugar (por ejemplo interventor judicial), y éste deberá acatarlas, la adopción inmediata de cualesquier medida de conservación y protección de los Bienes Fideicomitidos, como por ejemplo la transferencia de los fondos del Fideicomiso a la(s) cuenta(s) que designe el Fiduciante-Beneficiario (a través del BCRA), información del estado de cuentas al día de la decisión de remoción, un inventario provisional de Bienes Fideicomitidos, la entrega de la documentación correspondiente a los Créditos, etcétera.

PROY-SOI

4846

IN

FP

UP



389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción

ES-2005-
D. GERMÁN DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS
Y VALUACIÓN

ANEXO

- 13.5. A fin de acreditar la designación del nuevo Fiduciario bastará cualquier instrumento fehaciente (Acta de Sustitución) suscripta por el Fiduciario sustituto (o provisional) y el Fiduciante - Beneficiario, que acreditará la decisión de éste de remover al Fiduciario y la aceptación del cargo por el Fiduciario sustituto (o provisional). Dicha Acta de Sustitución no será interpretada como una cesión de los Bienes Fideicomitidos. Probado dichos extremos el Fiduciario Sustituido (o provisional) deberá proceder a: (i) transferir inmediatamente a la(s) cuenta(s) que designe el Fiduciario sustituto la totalidad de los fondos líquidos que integren los Bienes Fideicomitidos; (ii) entregar al Fiduciario sustituto, dentro el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de conocida la designación de su sucesor, en su domicilio especial, la totalidad de la documentación, instrumentos, libros, así como los archivos de toda especie (materiales, soportes magnéticos e informáticos, registros e información acumulada en soportes informáticos u otros soportes magnéticos correspondiente y demás elementos) pertenecientes al Fideicomiso, sin previa necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, conviniéndose a tal efecto la mora automática a todos los efectos. El Fiduciante-Beneficiario podrá, pero no estará obligado, a conceder un plazo razonablemente mayor de carácter perentorio a los fines de cumplir con esta obligación. Se procederá a levantar un acta de posesión y/o inventario de la totalidad de los documentos, papeles, libros y demás instrumentos que entregue el Fiduciario sustituido.
- 13.6. Desde ya el Fiduciario sustituido renuncia al derecho de retención, sobre todo y cualesquier Bien Fideicomitado, por cualquier suma dineraria, u otro concepto u obligación, que pudiere considerar que se le adeuda por cualquier causa o concepto en virtud del Fideicomiso. Asimismo la negativa, la falta de cooperación o la resistencia a transferir cualesquier Bienes Fideicomitidos, fondos y/o entregar los documentos, instrumentos o los archivos u otros elementos en soporte magnético, y cualesquier otro Bien Fideicomitado, podrá ser considerado como ilícito de naturaleza civil y penal.
- 13.7. El Fiduciario sustituido soportará todos los gastos razonables relacionados con su remoción y la designación del Fiduciario sucesor, únicamente cuando dicha remoción obedezca a culpa o dolo, en relación con el incumplimiento de las obligaciones a su cargo en virtud del presente Contrato, y/u otra causal que constituya justa causa de remoción y/o cesación del Fiduciario de conformidad con lo previsto en el Presente Contrato, sin perjuicio de los demás daños y perjuicios que deba resarcir al Fiduciante-Beneficiario.
- 13.8. El Fiduciario sustituto tomará el lugar del Fiduciario sustituido, sujeto al presente Contrato. El Acta de Sustitución se inscribirá en los registros de la propiedad, si correspondiere según la naturaleza de los Bienes Fideicomitidos.
- 13.9. El Fiduciario sustituido (y/o el mandatario instituido conforme el Poder General previsto en el siguiente artículo 13.10. deberá efectuar todos los actos y otorgar todos los documentos necesarios o que el Fiduciario sustituto razonablemente le solicite para habilitar a este último, en el ejercicio de sus

PROY-SOI

4846



389

*"2005 - Año de homenaje a Antonio Berti"**Ministerio de Economía y Producción*

ANEXO

funciones. Durante el lapso que lleve el perfeccionamiento del traspaso de funciones del Fiduciario sustituido al Fiduciario sustituto, las responsabilidades de la gestión serán a cargo del Fiduciario saliente, para lo cual éste tendrá derecho a percibir las retribuciones convenidas en el presente durante ese período, con arreglo a lo establecido en este Contrato, salvo que la remoción obedezca a justa causa y/o a una causal de cesación del Fiduciario prevista en el Presente Contrato.

13.10. A los efectos de la continuidad de la gestión del Fideicomiso durante el trance de cesación y/o remoción del Fiduciario y sustitución por otro Fiduciario, así como para cualesquier acto necesario para la transmisión de Bienes Fideicomitidos al Fiduciario sustituto, en el interregno de sustitución del Fiduciario saliente, y aún con posterioridad cuando resulte necesario o conveniente para la normalización y el buen cumplimiento del Presente Contrato, el Fiduciario del Presente Fideicomiso otorgará al Fiduciante-Beneficiario, con facultad para sustituir el mandato en cualesquier Fiduciario sustituto que resulte designado en la forma que se prevé en el Presente Contrato, un poder general amplio de administración, disposición y judicial de carácter irrevocable, con causa en el Presente Contrato de Fideicomiso y por el plazo de treinta (30) años, para actuar en nombre y representación del Fiduciario del Presente, con relación a cualesquier Bien Fideicomitado y/o con relación al Presente Fideicomiso, antes de la fecha de nacimiento del Fideicomiso prevista en la Cláusula Cuarta del Presente, y como condición previa para que dicho nacimiento se produzca. Cada Fiduciario sustituto deberá suscribir un Poder General del mismo tenor cada vez que se produzca una Sustitución de Fiduciario.- No obstante el otorgamiento del mandato referido, el ejercicio de tal representación será facultativa del Fiduciante-Beneficiario y/o el Fiduciario sustituto que se designe.

13.11. En caso de fusión, consolidación, transformación o sucesión del Fiduciario, la sociedad resultante de dicha reorganización societaria será el nuevo Fiduciario a los efectos del Presente Contrato y continuará con las obligaciones establecidas en el Presente.

13.12. El documento escrito que evidencia la designación y aceptación del cargo por el Fiduciario Sustituto, será suficiente para atribuirle todos los deberes, facultades y derechos inherentes a la condición de Fiduciario del Presente Fideicomiso, incluida la transferencia de la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos, la que será oponible a terceros una vez cumplidas las formalidades legales que requiera la naturaleza de los Bienes Fideicomitidos. De ser requerido cualquier Documento Complementario, podrá ser otorgado por el Fiduciario sustituto.

13.13. En el caso que (i) Por razones de preservación y conservación de los Bienes Fideicomitidos y/o (ii) el Fiduciario sustituto no pudiera obtener del Fiduciario sustituido la transferencia del Patrimonio Fideicomitado y/o de los Bienes Fideicomitidos, y optará en ambos supuestos por no ejercer total o parcialmente (sino para ciertos actos de representación) el Poder General Amplio previsto en





389.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

el artículo 13.10. precedente, el Fiduciante-Beneficiario y/o el Fiduciario sustituto (o provisional) podrán solicitar a la autoridad judicial competente la adopción de cualesquier medida cautelar urgente y/o que supla la inacción de aquél otorgando todos los actos que fueran necesarios a ese fin, sin necesidad de otorgamiento de contracautela real, ni audiencia del Fiduciario sustituido o en trance de sustitución.

- 13.14. El Fiduciario sustituto deberá reunir la calidad de Entidad Financiera autorizada por el BCRA, sin perjuicio de que el Fiduciante-Beneficiario pueda decidir acerca de otra calidad de Fiduciario sustituto (o provisional).

CAPÍTULO IV.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO.

DÉCIMO CUARTA. ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS. INVERSIÓN DE FONDOS LÍQUIDOS DISPONIBLES.

- 14.1. El Fiduciario no podrá constituir Gravámenes sobre los Bienes Fideicomitidos. El Fiduciario no podrá disponer de los Bienes Fideicomitidos sino en los términos y condiciones previstos en el Presente Contrato. Salvo por lo que se previera expresamente en el Presente Contrato, el Fiduciario tampoco podrá tomar préstamos contra los Bienes Fideicomitidos y/o con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.
- 14.2. (i) El Fiduciario deberá llevar adelante el conjunto de acciones necesarias y convenientes con el objeto de seleccionar los Créditos a descontar, evaluando la capacidad de pago de los Subprestatarios y demás términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Crédito (Anexo I) y supervisar los Créditos hasta su cobro final;
- (ii) Se halla a cargo del Fiduciario la gestión y administración de los Créditos descontados a las IFIs, que fueran otorgados a los Subprestatarios del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, conforme las pautas establecidas el Reglamento de Créditos (Anexo I) y
- (iii) El Fiduciario podrá delegar, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, la administración de los Créditos descontados, de conformidad con el Contrato de Administración Delegada de Créditos que se prevé en el Presente Contrato.
- 14.3. Salvo que el Fiduciante-Beneficiario en un Documento Complementario lo autorice e instruya en los términos y condiciones que el Fiduciante-Beneficiario establezca, el Fiduciario no podrá invertir y colocar en forma transitoria fondos líquidos disponibles del Fideicomiso.
- 14.4. El Fiduciario podrá actuar, bajo su exclusiva responsabilidad y cargo, por medio de agente y/o delegado y/o mandatario y/o administrador (en este último supuesto bajo el Contrato de Administración previsto en el Presente y lo previsto en el Presente respecto del Administrador que puede designar)

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

309

"2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

contratados. Sin perjuicio de ello, la actuación del Fiduciario por medio de agente, delegado, administrador o mandatario se considerará, a los efectos de la responsabilidad del Fiduciario, como acto o hecho del propio Fiduciario, sin admitirse al respecto ninguna excusa absolutoria del Fiduciario ni limitación de su responsabilidad por los daños y/o pérdidas que produzcan dicho agente, delegado, administrador y mandatario, al (o respecto del) Patrimonio del Fideicomiso y los Bienes Fideicomitados, aún cuando el Fiduciario hubiere cumplido con sus obligaciones de control y vigilancia respecto de sus agentes, delegados, administrador y mandatarios. El Fiduciario se constituye en garante solidario, liso y llano principal pagador (frente al Fiduciante-Beneficiario y/o al Fideicomiso) con renuncia a los beneficios de excusión y división, de los administradores, delegados, agentes, y mandatarios que contrate, por los daños y/o pérdidas que ocasionen y/o por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del Fiduciario contratante y del Fideicomiso, con cargo al patrimonio "propio" (no fideicomitado) del Fiduciario.

14.5. Dentro de los diez (10) días de la fecha del Presente Contrato, y con carácter previo a cualquier desembolso del Fiduciante-Beneficiario al Fiduciario, este último deberá presentar a la aprobación de aquel y al B.C.R.A.:

(i) un proyecto de Contrato de Administración Delegada de los Créditos para cada una de las IFIs seleccionadas con las suficientes previsiones y estipulaciones (incluyendo las causales de rescisión y/o extinción) para una segura, eficaz y completa administración de los Créditos, el que una vez aprobado por los nombrados el Fiduciario deberá suscribir exclusivamente con las IFIs, si aquel decidiera delegar dicha administración;

(ii) el (los) proyecto (s) de instrumento(s), contrato (s) y documentación accesoria o complementaria, por la que el Fiduciario instrumentará y formalizará con las IFIs la operación de descuento de cada Crédito, con los contenidos y características previstas en la Cláusula Tercera, artículos 3.1.4. y 3.1.5, del Presente;

(iii) El Fiduciante-Beneficiario conservará, a lo largo de la vida del Fideicomiso, la facultad de requerir la modificación de los Contratos de Administración delegada de los Créditos y de la documentación que implementa el descuento de Créditos prevista en el punto (ii) precedente, cuando la misma evidenciará en la práctica y/o por cambios producidos en la legislación vigente, serias razones de disfuncionalidad y/o inseguridad, en relación a una buena y eficiente administración de los Créditos y/o a la seguridad jurídica del Fideicomiso respecto de la propiedad de los Créditos descontados y la efectiva disposición de los mismos. Es condición de la suscripción con las IFIs, de la documentación prevista en los puntos (i) y (ii), el "jus variandi" que se reserva el Fiduciante-Beneficiario en el presente punto (iii); y

PROY-SOI

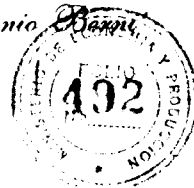
4846



389

Ministerio de Economía y Producción

"2005 - Año de homenaje a Antonio B. Quiroga"



ANEXO

- (iv) Los costos, gastos, comisiones, honorarios, etcétera, de las IFIs, en su condición de administradora delegada de los Créditos que descuenta el Fiduciario, se consideran Gastos e Impuestos del Fideicomiso, en los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Décima Quinta del Presente Contrato.
- 14.6. El Fiduciario deberá sujetarse a las normas del Manual de Procedimientos, Organización y Métodos del Fideicomiso, previsto en el Presente Contrato.

DÉCIMO QUINTA. GASTOS E IMPUESTOS DEL FIDEICOMISO.

- 15.1. Los Gastos e Impuestos que genere el Presente Contrato de Fideicomiso, los que genere el Fideicomiso en sí mismo, al Fiduciario para o por cumplir con su rol de tal y/o los que se generen en la ejecución del Presente Contrato de Fideicomiso no serán deducibles del Patrimonio del Fideicomiso o de los Bienes Fideicomitados, o de lo que el Fideicomiso adeude al Fiduciante-Beneficiario, o reclamables al Fiduciante-Beneficiario, sino que el Fiduciario los deducirá de, o los compensará con su Retribución, prevista en la Cláusula Décima del Presente.
- 15.2. Si la Retribución no se produjera, no existiera o fuera insuficiente, queda bien entendido que los Gastos e Impuestos del Presente Fideicomiso los afrontará el Fiduciario, pero no en su condición de tal sino con recursos y fondos de su patrimonio no fideicomitado ("patrimonio personal") y/o con los recursos provenientes de la IFI (de conformidad con el Contrato de Garantía) y no podrán ser atendidos con los Bienes Fideicomitados ni con cargo al Fideicomiso, ni el Fiduciario podrá demandar por ellos al Fiduciante-Beneficiario, aún cuando en ausencia de esos recursos (por ejemplo si el Garante no respondiera por ellos por la causa que fuere) resultara una pérdida para el Fiduciario, respecto de su patrimonio "personal" (no fideicomitado).- El Presente Fideicomiso es, a los efectos de los Gastos e Impuestos del Fideicomiso y del Fiduciario, gratuito para el Fiduciante-Beneficiario, y para el Fideicomiso mismo. El Fiduciario renuncia irrevocablemente al reembolso de los Gastos e Impuestos que insuma el Fideicomiso y la ejecución del mismo. Sin perjuicio de lo expuesto se deja expresa constancia que cada IFI deberá hacerse cargo y abonar al Fiduciario los Gastos e Impuestos que hubiera generado el descuento de Créditos que respectivamente realizaron con este último.
- 15.3. En lo que a la subordinación de los derechos del Fiduciario al derecho de prelación del Fiduciante-Beneficiario, respecto del pago y/o reembolso al Fiduciario de los Impuestos y Gastos del Fideicomiso a erogarse o erogados, se estará a lo previsto en la Cláusula Décima, (10.3.), del Presente Contrato.
- 15.4. Sin que se considere exhaustiva o limitativa la siguiente enunciación, se consideran Gastos e Impuestos:

PROY-SOI

4846



389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

(i) Cualquier tributo, impuestos, imposiciones, tasa, derecho o contribución, arancel, gravámenes, retenciones, deducciones u otras cargas gubernamentales de cualquier naturaleza, ya sea presentes o futuras, u cualquier obligación derivada de éstas, incluyendo sumas punitivas, recargos sobre impuestos, multas o intereses sobre éstos o gastos afines (incluyendo honorarios y gastos legales) que graven el Presente Fideicomiso y/o a los Bienes Fideicomitidos y a cualquier transacción, actividad o renta derivada del otorgamiento de Créditos y/o la retrocesión de los mismos, u otra actividad financiera, cobranza, gestión y realización de los Bienes Fideicomitidos o de cualquier otro acto o instrumento necesario para el cumplimiento del cometido del Fiduciario, incluyendo los gastos de seguros, asesoramiento y asistencia profesional que pueda ser necesaria;

(ii) el cobro judicial y extrajudicial de los Bienes Fideicomitidos, incluyendo todos los impuestos, las tasa de justicia y todo otro importe que, de acuerdo a la legislación y/o regulaciones vigentes, pudieran corresponder en las distintas jurisdicciones, gastos causídicos, honorarios de abogados contratados, procuradores, peritos, martilleros, escribanos y demás auxiliares de la justicia, contribuciones y aportes previsionales que legalmente estén a su cargo y que correspondan a los profesionales a cargo de los procesos;

(iii) los gastos indispensables para la debida preparación y tramitación de los procesos judiciales en los que se reclame el cobro de los Bienes Fideicomitidos, publicaciones edictales y/o comunes, los realizados para satisfacer tasa, tarifas, etcétera, para la obtención de informe emitidos por registros y demás organismos oficiales o asimilables a ellos, pólizas de seguros de conservación y de caución, traba de medidas cautelares, gastos y viáticos de movilidad, viajes, pasajes y estadías en localidades del interior y/o exterior del país, etcétera;

(iv) los honorarios de los profesionales a cargo de los procesos tendientes al cobro de los Bienes Fideicomitidos, que sean designados por el Fiduciario, y los honorarios de los tasadores, diligenciadores, martilleros, peritos escribanos por los actos que deban realizarse en defensa o cobro de los Bienes Fideicomitidos;

(v) los importes que resulten de las costas judiciales impuestas a cargo del Fideicomiso;

(vi) los honorarios de la auditoria externa, contable, de gestión, legal e impositiva, como asimismo los gastos de información y/o rendiciones de cuentas a que el Fiduciario se halle obligado a producir de conformidad con los estipulado en el Presente Contrato;

(vii) todos los impuestos, tasas y contribuciones que corresponda paga sobre los Bienes Fideicomitidos, incluso de los que pudieren recibirse en pago, como así también los gastos de conservación y mantenimiento que resulten indispensables efectúa para preservar su valor;

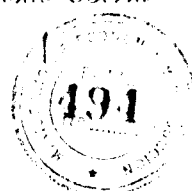
PROY-SOI
4846



389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

(viii) los costos y/o gastos que irrogue el pago de los derechos de los Títulos Representativos de Deuda (emitidos por el Fiduciario) a sus Titulares;

(ix) cualquier tipo de comisión, arancel, costo o gasto bancario vinculados al mantenimiento de cuentas, transferencias, giros, y todo gasto bancario destinado al mantenimiento y realización de los Bienes Fideicomitados;

(x) los costos y/o gastos de todo género y especie en los que incurra o deba incurrir el Fiduciario para la gestión, administración u supervisión del Fideicomiso y de los Bienes Fideicomitados, ejemplificativamente tales como los gastos y/o costos para la adquisición de los Créditos y/o su retrocesión, los salarios, comisiones, cargas e impuestos previsionales, indemnizaciones laborales, imprenta, papelería, softwares, sistemas, equipos y medios informáticos, computadoras, medios telefónicos y telefonía, alquileres, arrendamientos, seguridad, toda especie de seguros, transportes, viáticos, etcétera.

DÉCIMO SEXTA. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN.

16.1. El Fiduciario deberá rendir cuentas documentadas de la gestión exclusivamente al Fiduciante-Beneficiario y al Banco Central de la República Argentina (BCRA), con arreglo a la Ley de Fideicomiso y a los artículos 68 a 74 del Código de Comercio de la República Argentina y a lo fijado en esta Cláusula. El Fiduciario deberá presentar rendiciones de cuentas en forma trimestral. La documentación presentada deberá ser auditada por el Auditor Externo.

16.2. Al efecto de la rendición de cuentas, el Fiduciario deberá:

(a) Presentar un balance trimestral respecto del estado patrimonial y financiero del Fideicomiso, con opinión del Auditor Externo del Fideicomiso, tomando en cuenta lo establecido en la Norma de Control del BCRA elaborada por el BCRA en base a lo estipulado en el apartado (d) del presente artículo.-

(b) Remitir un informe detallado de la gestión por él realizada y de la de los terceros a quienes hubiere encomendado o delegado ciertas gestiones durante el trimestre de que se trate, que deberá contener como mínimo:

(i) Número de operaciones y monto de los Créditos, informaciones sobre la tasa de interés y demás operaciones de financiación autorizadas en el presente Contrato de Fideicomiso, desembolsados en el último trimestre y durante toda la vigencia del Fideicomiso, indicando en cada caso, montos, tasa, plazos, garantías e identidad del Subprestatario, destino del Crédito, cantidad de personal indicando sexo y facturación y exportación anual. Dicha información deberá asimismo discriminarse por sector de actividad económica;

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

(ii) Créditos morosos del último trimestre y aquellos acumulados durante toda la vigencia del Presente Contrato, indicando en cada caso, montos, garantías, identidad del Subprestatario y clasificación. Dicha información deberá formularse discriminando en cada caso por sector de actividad económica;

(iii) Previsiones constituidas en el último trimestre y durante toda la vigencia del Presente Contrato;

(iv) Gastos incurridos en el trimestre y durante la vigencia del Presente Contrato, diferenciando en cada caso por tipo de gasto;

(v) Intereses y capital pagados durante el trimestre y durante toda la vigencia del Fideicomiso;

(vi) Ingreso de capital e intereses percibido por la cobranza de los Créditos y/o demás operaciones financieras autorizadas en el Presente Contrato de Fideicomiso, durante el trimestre, indicando el flujo de cobranzas estimados;

(vii) Juicios en trámite relacionados con la gestión y cobranza de los Bienes Fideicomitados, informando fecha de iniciación de la demanda, tipo de acción emprendida, jurisdicción y Juzgado de radicación, número de expediente, nombre de los accionados y su carácter (deudor directo, fiador, avalista, etcétera), monto de la demanda por capital, fecha de mora, tasa de interés reclamada, especie de garantías del crédito existentes y las actuadas, etapa procesal en que se halla el juicio, grado de avance, tiempo estimado de finalización y estimación del porcentaje de recupero, vinculación con otros juicios y/o deudores y/o Créditos del Fideicomiso, toda observación que permita el mejor conocimiento del juicio y sus perspectivas.

(c) Llevar un sistema de gestión respecto de los Bienes Fideicomitados que permita ser auditado.

(d) Presentar informes especiales trimestrales preparados por el Auditor Externo del Fideicomiso, con sujeción a la Norma de Control elaborada por el BCRA, en relación a:

(d.1) Cumplimiento del Contrato de Fideicomiso, Reglamento de Crédito y Reglamento de Desembolso de Fondos;

(d.2) Gestiones legales y prejudiciales;

(d.3) Administraciones Delegadas;

(d.4) Auditoria de sistemas del Fiduciario.

PROY-S01

4846

Handwritten signatures and initials: "A", "FP", "MP", and a checkmark.



389

Ministerio de Economía y Producción

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

(e) Presentar informes mensuales sobre la vigencia, cumplimiento e incumplimientos de lo establecido en los arts. 3.1.3 y 3.1.4 de la Cláusula Tercera del Presente Contrato.

- 16.3. Toda rendición de cuentas deberá ser realizada dentro de los cuarenta (40) días de finalizado el período en cuestión, debiendo ser remitida con acuse de recibo al domicilio al Fiduciante-Beneficiario y al BCRA.
- 16.4. El primer período de rendición de cuentas, será irregular y finalizará el 30 de Junio de 2005 confección de Balance y Estados Contables y presentación de la demás documentación. De ahí en más se computará regularmente el trimestre correspondiente.
- 16.5. Suministrar al BCRA los regímenes informativos mensuales sobre "Deudores del Sistema Financiero" y "Estado de Situación de Deudores" o los que los reemplacen, referidos a la cartera de Créditos que integre o se incorpore al Patrimonio Fideicomitido y cumplir con toda otra carga informativa que disposiciones actuales o futuras dictadas por cualquier autoridad competente pueda imponer.
- 16.6. Mantener a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA la documentación necesaria, a efectos de la verificación del grado de cumplimiento de la normativa en materia de clasificación y provisionamiento de los Créditos del Fideicomiso.
- 16.7. Suministrar al Fiduciante-Beneficiario y al BCRA el porcentaje de provisionamiento aplicable respecto de los beneficios previstos a favor del Fiduciante - Beneficiario, conforme al Modelo de Apropiación de Previsiones del BCRA.
- 16.8. Dentro del primer mes de vigencia del presente Fideicomiso, contratar una auditoría externa, con cargo al Fiduciario, que será designada entre una de las mencionadas en el Anexo IV del Presente Contrato, dentro del plazo de dicho mes, y será distinta a la auditoría externa de la persona jurídica que cumple el rol de Fiduciario como tal o bien de aquella que le haya sido delegada a la administración. La auditoría externa, como mínimo, deberá dictaminar sobre los puntos señalados en la Norma de Control del BCRA elaborada por el BCRA según lo previsto en el artículo 16.2. precedente, y asimismo ajustarse al Contrato de Fideicomiso y controles requeridos en la presente Cláusula.
- 16.9. EL Fiduciante-Beneficiario y/o el Banco Central de la República Argentina y/o la UCP podrán solicitar al Fiduciario las informaciones ampliaciones y/o aclaraciones que consideren pertinentes, junto con la documentación respaldatoria que le sea requerida, en un plazo de cinco (5) días computables a partir de su recepción.

PROY-501

4846



389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

- 16.10. De advertir el Fiduciario, en los Bienes Fideicomitidos, o en relación al Fideicomiso, la existencia de irregularidades o de ser advertidos de las mismas por la auditoría externa, deberá, de inmediato, comunicar e informar por escrito tal situación al Fiduciante-Beneficiario y al BCRA.

CAPÍTULO V.- DE LA ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

DÉCIMO SÉPTIMA. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FIDEICOMISO.

- 17.1. Dentro de los diez (10) días de la fecha del Presente Contrato, y con carácter previo a cualquier desembolso del Fiduciante al Fiduciario, este último deberá presentar a la aprobación del Fiduciante-Beneficiario y del B.C.R.A., un Manual de Procedimientos, Organización y Método de Administración del Fideicomiso, que asegure una competente, eficaz, dinámica y ordenada organización administrativa del Fideicomiso, funcionarios, órganos y áreas de administración y decisión, sistemas y programas informáticos adecuados, que permitan una eficiente administración, entrecruzamiento de datos y el suministro de información completa a los efectos del control y fiscalización del Fiduciario, y a los efectos de proveer información a quien corresponda, bajo los términos previstos en el Presente Contrato.
- 17.2. El domicilio social y la administración del Fiduciario deberán coincidir, situarse y continuar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contar con un espacio físico y funcionalmente independiente de la IFI.

DÉCIMO OCTAVA. FUNCIONES DEL BCRA CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

- 18.1. El B.C.R.A., sin perjuicio de su carácter de Agente Financiero del Fiduciante – Beneficiario, desarrollará la función de control y fiscalización del Fiduciario, atendiendo los lineamientos que acuerde con la UCP, sin perjuicio de aplicar los procedimientos habituales para tales funciones y de los Bienes Fideicomitidos, de conformidad con lo previsto en el Presente Contrato y en la Norma de Control elaborada por el BCRA en base a lo estipulado en el apartado (a) y (d) del artículo 16.2. de la Cláusula Décima Sexta del Presente.
- 18.2. El Fiduciario acepta someterse a la Fiscalización y Control del B.C.R.A., y a su normativa existente, la que se dicte en el futuro, y la que dicte al efecto del Presente Contrato.

CAPÍTULO VI.- DEL BENEFICIARIO.

DÉCIMO NOVENA. BENEFICIARIO.

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 19.1. Beneficiario y Fideicomisario es el Fiduciante del Presente Contrato. El Fiduciante - Beneficiario será el beneficiario de el(los) Pagaré(s) que emitirá el Fiduciario, en la oportunidad y en el plazo que se lo requiera el Fiduciante - Beneficiario, de conformidad con el Presente Contrato de Fideicomiso. Sin perjuicio de ello, queda claro que el(los) Pagaré(s) referido(s) no son más que la instrumentación de la relación causal crediticia (entre otros más créditos y derechos que tuviere el Beneficiario de conformidad con el Presente Contrato) que el Fiduciante-Beneficiario, tiene y le corresponde como Beneficiario en el Presente Contrato, de tal suerte que la invalidez y/u inoponibilidad por la causa que fuere de dicho(s) Pagaré(s) no obstará al derecho de acción, ni perjudicará la validez y exigibilidad de el(los) crédito(s) y/o derechos que tuviere el Fiduciante-Beneficiario, en su calidad de Beneficiario, respecto del Fideicomiso y/o su Garante.
- 19.2. El Fiduciante-Beneficiario acepta por el presente los derechos a su favor previstos en el Presente Contrato.
- 19.3. Todo crédito y/o derecho presente o futuro del Fiduciario por Retribuciones, Gastos e Impuestos del Fideicomiso y cualesquier otro concepto, en cuanto a su condición de parte del Presente Contrato de Fideicomiso y a su rol de Fiduciario, respecto del Patrimonio del Fideicomiso y/o respecto de los Bienes Fideicomitados, se halla absolutamente subordinado al derecho preferente y prioritario del Fiduciante - Beneficiario a percibir lo que le corresponde como Beneficiario del Presente Fideicomiso.
- 19.4. Toda obligación convencional y/o relación o vínculo obligacional contraído, instrumentado, por el medio documental o título (por ejemplo título de crédito, título valor, etc.) que fuere por el que el Fiduciario se obligue en función de la ejecución y/o cumplimiento del Presente Fideicomiso, en la medida que las leyes y normas vigentes lo permitan, deberá imponer expresamente al co-contratante (y/o acreedor) la subordinación de este último a la prioridad y prelación de los derechos del Fiduciante-Beneficiario respecto del Patrimonio del Fideicomiso, a los Bienes Fideicomitados, a los resultados del Fideicomiso y el beneficio que le corresponde al Fiduciante-Beneficiario, en su carácter de Beneficiario, de acuerdo a los términos y condiciones del Presente Contrato

VIGÉSIMA . DERECHOS DEL FIDUCIANTE - BENEFICIARIO.

Sin perjuicio de los demás derechos que se le reconocen en el Presente Contrato, el Fiduciante - Beneficiario tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

- 20.1. El Fiduciante-Beneficiario ejercerá las funciones relacionadas con la organización y ejecución del Presente Fideicomiso, por intermedio del Organismo Ejecutor del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa ("el Programa") a cargo de la coordinación general del Programa, que realizará por medio de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Micro, y Pequeña Empresa (UCP).



Ministerio de Economía y Producción

380

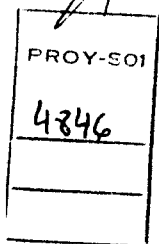
"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

[Handwritten signature]



ANEXO

- 20.2. Por intermedio de la información y documentación que le provea el BCRA, el Fiduciante-Beneficiario centralizará la contabilidad general y la información estadística que surja de la gestión del Presente Fideicomiso. Verificará el cumplimiento del Reglamento de Créditos. Evaluará la sustentabilidad financiera del Programa estableciendo con sustento en ello las distintas Tasa de Transferencia en función de los plazos de fondeo. Mantendrá la vinculación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fiduciario y el BCRA.
- 20.3. El Fiduciante-Beneficiario, por intermedio del BCRA, tendrá a su cargo el seguimiento de la gestión y administración de los Créditos bajo el Fideicomiso. Dichas tareas de supervisión y control se regirán por el presente Contrato de Fideicomiso, los Contratos de Préstamo BID correspondientes, su Reglamento de Crédito y Reglamento de Desembolso de Fondos.
- 20.4. El Fiduciante-Beneficiario cobrará al Fiduciario la Tasa de Transferencia determinada por aquel, en función de los distintos plazos de fondeo que se requieran tomando como base el costo ponderado para la Nación Argentina de los Préstamos BID relacionados con el Programa Global de Crédito a la Micro Pequeña y Mediana Empresa, al que se adicionará una tasa de intermediación, ajustándose a lo dispuesto por los instrumentos contractuales y documentos complementarios vigentes para dicho Programa Global. La Tasa de Transferencia resultante será positiva en términos reales y deberá asegurar las condiciones de sustentabilidad general del Programa Global de Crédito para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.
- 20.5. Recibir los pagos que le correspondan como Beneficiario, por la cancelación de él (los) Pagaré(s), en el debido tiempo y forma.
- 20.6. Recibir las rendiciones de cuentas y demás documentación prevista en este Contrato.
- 20.7. Realizar el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Fiduciario, solicitando toda la documentación necesaria a tal fin.
- 20.8. Remover al Fiduciario con o sin causa justificada.
- 20.9. Designar el Fiduciario sustituto (y/o el provisional) y en su caso al Fiduciario liquidador.
- 20.10. Decidir, en los casos previstos en el Presente Contrato y en el supuesto de insuficiencia de los Bienes del Fideicomiso para responder por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso (si en este último supuesto por la razón que fuera no operara lo previsto en la Garantía), la liquidación del Fideicomiso y su régimen, la designación del Fiduciario liquidador, el régimen de Retribución del Fiduciario liquidador, Gastos e Impuestos del Fideicomiso, así como los demás términos y condiciones del régimen de liquidación.



[Handwritten initials: NP, 2, FP]



389

Ministerio de Economía y Producción

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 20.11. El Fiduciante – Beneficiario podrá, pero no estará obligado, a impartir instrucciones por escrito al Fiduciario, las que deberán ser acatadas por éste, salvo que fueran manifiestamente contrarias a la finalidad del Fideicomiso o violatorias de la ley, en cuyo caso el Fiduciante-Beneficiario le dará las indemnidades que correspondan al cumplimiento de la instrucción impartida. Asimismo, el Fiduciante-Beneficiario podrá, pero no estará obligado, a responder al pedido de instrucciones que le requiera el Fiduciario, en cuyo caso aquel le comunicará su rechazo sin que pueda interpretarse tal rechazo como instrucción alguna. Las instrucciones impartidas por el Fiduciante-Beneficiario no causarán precedente para la solución de cuestiones análogas o similares. Las instrucciones impartidas por el Fiduciante-Beneficiario, cuando a su arbitrio y discreción decida impartirlas, a requerimiento del Fiduciario, no serán consideradas como precedentes válidos para la solución de cuestiones análogas o similares, ni como precedente que obligue al Fiduciante-Beneficiario a impartir nuevamente instrucciones en cualesquier caso. El cumplimiento de instrucciones impartidas por el Fiduciante-Beneficiario, no se considerarán eximentes de pleno derecho de la responsabilidad del Fiduciario en cuanto buen hombre de negocios profesional que actúa bajo la confianza depositada en él.
- 20.12. En caso de inacción de cualesquiera de los deberes y obligaciones del Fiduciario, este autoriza al Fiduciante-Beneficiario para ejercer directamente todas las acciones necesarias o convenientes para la defensa de los Bienes Fideicomitados contra quien corresponda, relevándolo el Fiduciario al Fiduciante-Beneficiario de solicitar la autorización judicial previa y audiencia de aquel, sin perjuicio de informarle previamente al Fiduciario la causal de inacción y su decisión de ejercer directamente las acciones referidas.
- 20.13. El Fiduciante-Beneficiario podrá penalizar al Fiduciario y/o a las IFIs y/o instruir al Fiduciario para que aplique la penalidad a las IFIs por su relación de aquel con éstas últimas, en el supuesto que el costo de fondeo de alguna de las IFIs no guarde relación bajo parámetros de razonabilidad y eficiencia respecto del costo de fondeo del sistema financiero según relevamiento/información del BCRA. La penalidad podrá consistir, a criterio del Fiduciante-Beneficiario, en lo siguiente: suspender desembolsos, respecto de una o ambas IFIs y solicitar la adecuación a los valores del sistema financiero en los términos expresados en esta cláusula y/o remover al Fiduciario con justa causa.

CAPÍTULO VII.- REEMBOLSO AL FIDUCIANTE-BENEFICIARIO. PAGARÉS.

VIGÉSIMO PRIMERA. CONSIDERACIONES GENERALES.

- 21.1. Por cada Desembolso de Fondos que el Fiduciante-Beneficiario incorpore al Fideicomiso, el Fiduciario emitirá a favor de aquel una cantidad igual de Pagarés a la cantidad de Créditos respecto de los cuales se efectuó la solicitud de Desembolso de Fondos que originó el mismo. De tal manera que si la



389

Ministerio de Economía y Producción

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

solicitud de Desembolso de Fondos se encuentra conformada por uno o mas Créditos, se emitirán tantos Pagarés como Créditos contenga dicha solicitud.

- 21.2. Los Pagarés serán emitidos en todos los casos por el Fiduciario, en su calidad de tal, serán nominativos y su beneficiario será el Fiduciante-Beneficiario.
- 21.3. El Fiduciario deberá llevar un libro de registro foliado, con las formalidades requeridas para los libros de comercio y de libre consulta para el Fiduciante-Beneficiario y la autoridad de fiscalización del Fideicomiso, de Pagarés emitidos, en el cual hará constar cronológicamente: correlación del o de los Pagarés con el desembolso del Fiduciante-Beneficiario y el (los) Crédito (s) que dieran lugar a dicho desembolso, identificación de la IFI que solicitó el desembolso respecto del Crédito en cuestión, el número del Pagaré, fecha de libramiento, fecha de vencimiento, importe correspondiente, desglose del importe que corresponda al monto de capital y al monto de intereses incluidos en el Pagaré, tasa de interés compensatorio aplicado, fecha e importe de cancelación, y/o cancelación anticipada (en su caso), reemplazo de Pagaré por cancelación parcial anticipada y los datos precedentes en relación al Pagaré de reemplazo, y demás datos que le instruya el Fiduciante-Beneficiario y/o el Manual de Procedimientos del Fideicomiso.
- 21.4. Cada Pagaré será entregado al Fiduciante-Beneficiario, en el mismo momento en que este efectúe el desembolso de fondos correspondiente, salvo que el Fiduciante-Beneficiario exija que su entrega se efectúe con la presentación de la solicitud de desembolso de fondos, prevista en el Reglamento de Desembolso de Fondos (Anexo II)
- 21.5. Previo a su entrega, los Pagarés librados por el Fiduciario serán firmados por el representante legal del Fiduciario o un apoderado del Fiduciario -con facultades suficientes y firma certificada por Notario Público- como constancia de su inscripción en el Registro de Pagarés.
- 21.6. El Fiduciario entregará los Pagarés al Fiduciante-Beneficiario en el domicilio constituido por éste último en el presente Contrato de Fideicomiso, o donde este último indique en el futuro.
- 21.7. Los Pagarés deberán ser librados de conformidad con el Modelo de Pagaré del Anexo VIII, y con cumplimiento estricto del DL. 5965/63 respecto de su integración.

VIGÉSIMO SEGUNDA. LOS PAGARÉS. TÉRMINOS Y CONDICIONES.

- 22.1. Términos y condiciones. El Fiduciario libraré los Pagarés en los términos y condiciones fijados en la presente Cláusula. Cada IFI deberá avalar de dicho(s) Pagaré(s) el(los) que corresponda(n) al respectivo desembolso que hubieran solicitado al Fideicomiso.



389.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

- 22.2. Cada Pagaré tendrá como fuente de repago el flujo de fondos originado por todos (los) Créditos (s) descontado(s) por la IFI beneficiaria del destino del desembolso de fondos que dio lugar al libramiento del referido Pagaré. Para mayor claridad, el flujo de fondos proveniente de los Créditos descontados por una IFI solo estará destinado al pago de cualquiera de los Pagarés que se hubieran emitido como consecuencia del desembolso de fondos destinado al descuento de Créditos de dicha IFI. En caso de ejecución de Pagaré(s), el Fiduciante-Beneficiario solo podrá requerir medidas cautelares y hacer efectiva la condena de pago sobre: (i) cualesquier Crédito, existente en el Patrimonio Fideicomitado, descontado por la IFIs que hubiera generado el libramiento del Pagaré(s) en ejecución y/o (ii) ejercer los derechos derivados del Contrato de Garantía Bancaria e Indemnidad del Anexo III respecto de dicha IFI.
- 22.3. Todos los derechos y acciones del Fiduciario y/o de las IFIs respecto de los Bienes Fideicomitados se encuentran subordinados (artículo 3876 del Cod. Civ.) al pago del capital, intereses de todo tipo u otros conceptos que se adeuden por los Pagarés, y demás conceptos previstos en la Cláusula Tercera artículos. 3.1.4 y 3.1.5. En este sentido la falta de pago de (los) Crédito(s), por el(los) Subprestatario(s), respecto del cual se emitió el respectivo Pagaré a favor del Fiduciante-Beneficiario, determinará que toda suma de dinero que deban percibir las IFIs, por cualquier concepto, se destinarán prioritariamente al pago de dicho(s) Pagaré(s) y el remanente, si existiera, se destinará (salvo por lo previsto en el artículo 22.4.2. de la presente Cláusula y en la Tercera, artículos 3.1.4. y 3.1.5.) al pago de las IFIs. Ello sin perjuicio del ejercicio de las demás prelación y subordinaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso y sus anexos, así como del ejercicio de las demás garantías otorgadas en favor del Fiduciante-Beneficiario y/o del Fiduciario.
- 22.4. Pagarés que emitirá el Fiduciario:
- 22.4.1. Contenido económico de los Pagarés. Los Pagarés le corresponderán al Fiduciante-Beneficiario en su calidad de Beneficiario del Presente Fideicomiso:
- (i) Monto: La sumatoria de los montos de los Pagarés correspondientes a cada desembolso, deberá ser igual al importe de dicho desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario mas los intereses compensatorios a devengarse desde la fecha del desembolso de fondos correspondientes y hasta la fecha de vencimiento del Pagaré;
 - (ii) Moneda de emisión y pago. Emitido y pagadero única y exclusivamente en dólares estadounidenses;
 - (iii) Suscripción: Los Pagarés serán suscriptos por el Fiduciario;
 - (iv) Tasa de interés: El importe de los intereses compensatorios que se incluirán en cada Pagaré será la Tasa de Transferencia que fije el Fiduciante-Beneficiario en oportunidad de cada desembolso de fondos. En caso de incumplimiento, el

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

interés compensatorio se devengará hasta el efectivo pago del Pagaré correspondiente.

(v) Vencimiento: A plazo fijo. El vencimiento de cada Pagaré coincidirá con el vencimiento de cada Crédito que fuera objeto del desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario. En el supuesto de tratarse de Créditos(s) de pagos periódicos de capital y/o intereses el vencimiento del Pagaré se producirá en el menor plazo teórico en que deba cancelarse el Crédito correspondiente en un monto tal que permita abonar, en su totalidad, el Pagaré correspondiente;

(vi) Transmisibilidad: El Pagaré deberá ser librado "NO A LA ORDEN";

(vii) Interés punitorio: En caso de incumplimiento se adicionará al interés compensatorio que seguirá devengándose a partir de la mora, un interés punitorio del cincuenta (50) por ciento del compensatorio que se hubiere incluido en el monto de cada Pagaré, hasta la fecha del efectivo pago;

(viii) Débito automático: dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de cada Pagaré el Fiduciante - Beneficiario, a través del BCRA, podrá debitar, en forma automática y sin necesidad de previa intimación o notificación judicial o extrajudicial alguna, el importe del Pagaré adeudado (incluyendo posibles diferencias cambiarias en relación a la moneda extranjera debida), de cualquiera de las cuentas que la IFI tuviera en el BCRA, de conformidad con las previsiones del Contrato de Garantía. El débito automático no producirá novación ni afectará las garantías existentes.

22.4.2. Los Aportes de Contrapartida Local, previstos en los arts. 3.1.3. y 3.1.4 del Presente, como asimismo el Spread que le corresponde a cada IFI en virtud del Crédito, serán pagados a las IFIs, luego de satisfechos los conceptos que a seguido se enuncian, en el siguiente orden:

(i) con subordinación a los derechos del Fiduciante - Beneficiario respecto de cada Pagaré emitido a su favor (pago de capital, intereses de todo tipo, gastos y/u otras afectaciones que correspondan a los Pagarés), y luego de desinteresado el Fiduciante - Beneficiario;

(ii) a satisfacer cualesquier Crédito descontado por el Fiduciario y/o crédito cedido en garantía que estuviere en mora, que no hubiera sido satisfecho por el Garante;

(iii) el remanente (si lo hubiera) a satisfacer los Gastos e Impuestos del Fideicomiso; y

(iv) el remanente (si lo hubiera) a la Retribución del Fiduciario. Respecto del crédito de las IFIs por ese concepto no se emitirá título de crédito alguno, ni se considerará en ningún supuesto a las IFIs como Beneficiaria del Fideicomiso. El Fiduciario pagará a las IFIs el crédito que resulte, luego de desinteresados los

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

conceptos precedentemente indicados, dentro de los dos (2) Días Hábiles de constatado esos extremos.

22.4.3. La falta de pago, a la fecha de vencimiento, de uno cualesquiera de los Pagarés librados por el Fiduciario, en virtud de lo previsto en el Presente Contrato, provocará la mora automática (ex re) sin necesidad de intimación o interpelación previa (judicial o extrajudicial) y facultará al Fiduciante-Beneficiario a declarar la caducidad de los plazos fijados para el vencimiento de los demás Pagarés, haciendo exigible al Fiduciario la totalidad de las sumas adeudadas por cada uno de esos Pagarés, como si los mismos fueran de plazo vencido. Asimismo, el Fiduciante-Beneficiario estará facultado a declarar la caducidad de los plazos precedentemente establecida, ante la ocurrencia de:

(i) La remoción y/o cesación del Fiduciario, conforme lo previsto en el Presente Contrato;

(ii) A petición de terceros (incluyendo las IFIs) fuera decretado, contra cualesquiera de los Bienes Fideicomitados, embargo y/o inhibiciones (respecto del Fiduciario en cuanto tal) o cualquier otra medida cautelar, y dichas medidas cautelares no fueran levantadas, garantizadas, cumplidas, eximidas o anuladas, en la primera oportunidad procesal disponible;

(iii) En caso que el Fiduciario incurriera en el incumplimiento de una o más obligaciones cargas o compromisos substanciales y/o se evidenciara la insuficiencia del Patrimonio del Fideicomiso para responder en tiempo y forma con cualesquiera de las obligaciones contraídas por el Fiduciario en cumplimiento del Presente Contrato.

VIGÉSIMO TERCERA. CANCELACIÓN DE LOS PAGARÉS. RESCATE ANTICIPADO.

23.1. Los Pagarés podrán ser rescatados total o parcialmente por el Fiduciario en forma anticipada al plazo previsto, en caso que los Créditos otorgados sean cancelados total o parcialmente en forma anticipada por los Subprestatarios.

23.2. El valor de rescate de cada Pagaré será equivalente al capital mas los intereses devengados hasta la fecha de efectiva cancelación de los mismos.

23.3. El rescate deberá ser notificado fehacientemente en el domicilio del Fiduciante-Beneficiario, con una antelación no menor a quince (15) Días Hábiles a la fecha del rescate, con indicación precisa de la misma. Con cinco (5) Días Hábiles de anticipación a esta última el Fiduciante-Beneficiario informará al Fiduciario el valor del rescate anticipado. En caso de llevarse este a cabo y el mismo fuera parcial, el Fiduciario deberá, en la fecha fijada para el rescate, reemplazar el Pagaré a rescatar y entregar uno nuevo, que llevará el número de orden del Pagaré rescatado, al Fiduciante-Beneficiario. El nuevo Pagaré deberá emitirse con la misma fecha de vencimiento que el reemplazado y por el capital y los

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

intereses compensatorios adeudados, calculados estos últimos hasta la fecha de vencimiento del Pagaré rescatado. En todos los casos el importe del rescate anticipado parcial se imputará en primer término a gastos, luego a intereses de todo tipo y por último a capital.- La falta de entrega del nuevo Pagaré al Fiduciante-Beneficiario, en tiempo y forma, determinará como inexistente el rescate anticipado pretendido.

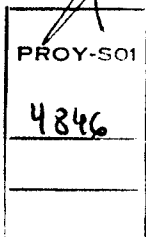
VIGÉSIMO CUARTA. MONEDA DE PAGO.

Queda convenido con carácter de condición esencial para contratar, que el Fiduciario cumplirá con los pagos al Fiduciante-Beneficiario, en igual moneda a la recibida del Fiduciante-Beneficiario.

CAPÍTULO VIII.-DE LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.

VIGÉSIMO QUINTA. LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO.

- 25.1. Se procederá a la liquidación del Fideicomiso cuando ocurra cualquiera de los hechos que origin la finalización del mismo previsto en la Cláusula Octava del Presente.
- 25.2. Para el supuesto de remoción del Fiduciario, el Fiduciante-Beneficiario deberá decidir entre y se encuentra habilitado a: (i) Designar un Fiduciario sucesor en cuyo caso se deberá proceder conforme lo expuesto precedentemente ó (ii) Disponer la liquidación del presente Fideicomiso designando un Fiduciario liquidador. Desde ya cualquiera de las dos (2) alternativas previstas precedentemente no podrán ser impugnadas, atacadas u objeto de recurso alguno por parte del Fiduciario y/o de la IFI, renunciando desde ya a todo derecho y acción al respecto, incluso a solicitar daños y perjuicios o imputar responsabilidad alguna al Fiduciante-Beneficiario y/o al BCRA.
- 25.3. El Fiduciario liquidador procederá a realizar los Bienes Fideicomitados conforme las pautas que le establezca el Fiduciante-Beneficiario, debiendo aplicar toda su diligencia y capacidad para lograr el cobro y/o realización de los Bienes Fideicomitados.
- 25.4. El Fiduciante-Beneficiario resolverá sobre la forma de liquidación del Patrimonio Fideicomitado, debiendo en todos los supuestos establecer y fijar aquellos recaudos que permitan obtener el mayor precio de venta de los Bienes Fideicomitados. Así, respecto de los Créditos y/o demás Bienes deberá realizar ventas al mejor postor a través de remates o licitaciones privadas y la realización de cualquier otro activo mediante la venta pública o privada, fijándose la base de enajenación por tasaciones de personas reconocidas en la materia.





Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES ADICIONALES. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. DOMICILIOS. NOTIFICACIONES. JURISDICCIÓN.

VIGÉSIMO SEXTA. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y MODIFICATORIOS.

- 26.1. Fiduciante-Beneficiario y Fiduciario podrán en cualquier momento, suscribir Documentos Complementarios al Presente Contrato y/o sus Anexos a efectos de agregar cualquier disposición o modificar o eliminar cualquiera de las disposiciones del Presente Contrato y/o anexos, salvo lo previsto en el punto siguiente.
- 26.2. Cualquier modificación, cambio, supresión o agregación, Documento Complementario o Suplementario al presente Contrato de Fideicomiso y sus Anexos, solamente entrará en vigencia luego de que el BID comunique por escrito al Fiduciante - Beneficiario y/o Fiduciario su no objeción, caso contrario carece de todo valor y efecto alguno.
- 26.3. Las obligaciones y acuerdos asumidos por las partes en el Presente Contrato serán vinculantes y obligatorios para sus sucesores y cesionarios, estuviera o no expresamente estipulado.

VIGÉSIMO SÉPTIMA. DOMICILIOS. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

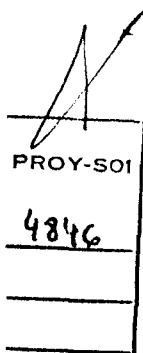
- 27.1. A todos los efectos del presente Contrato, las partes constituyen domicilios especiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en los domicilios que se indican más abajo donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se realicen con motivo del presente. Dichos domicilios subsistirán hasta tanto sean reemplazados por otro domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina y tal reemplazo sea notificado por escrito y en forma fehaciente a las otras partes y, en el caso del Fiduciario, a los Beneficiarios por medio escrito y fehaciente.
- 27.2. Todas las notificaciones, pedidos, reclamos y otras comunicaciones exigidas o permitidas en virtud del Presente Contrato, en el caso del Fiduciante-Beneficiario, y las IFIs, al o del Fiduciario, se harán por escrito y se considerarán debidamente efectuadas una vez entregadas en persona con acuse de recibo, carta documento, o telegrama colacionado y dirigidas a los domicilios antes indicados o a otro domicilio que cualquiera de los mismos pueda designar en una notificación cursada a la otra parte de conformidad con ésta cláusulas.

Al Fiduciario:

Domicilio: Sarmiento 447, Piso 7º, Capital Federal

Tel:

Fax:



MP
FP
J



389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

Atención:

Al Fiduciante-Beneficiario (Ministerio de Economía y Producción):

Domicilio: Hipólito Irigoyen 250. Capital Federal

Tel:

Fax:

Atención: Dr. Roberto Lavagna.

Al Organismo Ejecutor (SSEPyMEyDR):

Domicilio: Avda. Julio A. Roca 651. Capital Federal

Tel:

Fax:

Atención: Lic. D. Federico Ignacio Poli.

Al BCRA

Domicilio:

Te.:

Fax:

Atención:

A la IFI

Domicilio: Te.:

Fax:

Atención:

A la IFI

Domicilio:

Fax:

Atención:

VIGÉSIMO OCTAVA. JURISDICCIÓN.

La celebración, interpretación y cumplimiento de este Contrato se regirá íntegramente por las leyes de la República Argentina, con sujeción al orden interpretativo establecido en la Cláusula Segunda del Presente Contrato. Para cualquier diferendo, las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Fiduciario renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. Es facultad del Fiduciante-Beneficiario optar por la Justicia Civil y/u Comercial Ordinaria, caso que no hubiere disposición de orden público que le impidiera ejercer tal opción.-El Fiduciario renuncia a la facultad de recusar sin causa al Tribunal que resulte competente.

ANEXOS.

Todos los Anexos al presente constituyen parte integrante del Presente Contrato. Los Anexos son inicialados a efectos de su individualización.



389.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción



ANEXO

Anexo I.- Reglamento de Crédito.-

Anexo II.- Reglamento de Desembolso de Fondos.-

Anexo III.- Contrato de Garantía Bancaria e Indemnidad.-

Anexo IV.- Auditores Externos.-

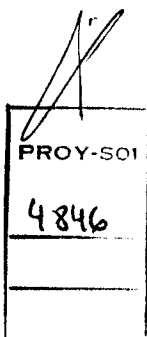
Anexo V.- Modelo de Pagaré.-

En prueba de conformidad, las Partes firman 4 (CUATRO) ejemplares del Presente Contrato, y reciben los respectivos ejemplares, en el lugar y fecha indicados al comienzo.

Por la Nación Argentina
Dr. Roberto Lavagna

Por la SSePyMEyDR
(Organismo Ejecutor)
Lic. Federico Poli

Por el Fiduciario
Sud Inversiones y Análisis S.A.
Dr.



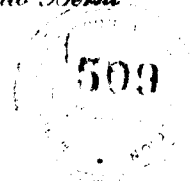
Handwritten signatures and initials: MP, 12, FP, and a checkmark.



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

FIDEICOMISO "MYPES II (a)" " MIPYMES II (a)

ANEXO I. REGLAMENTO DE CRÉDITO

ÁMBITO DEL REGLAMENTO

1.01 El presente Reglamento establece los principales términos y condiciones para la ejecución del componente de crédito del Programa Global (en adelante denominado el "Programa"), cuyo financiamiento se efectuará con recursos del Contrato de Préstamo Nro. 1192/OC-AR (el Préstamo BID), de acuerdo con lo términos del Contrato de Préstamo homónimo, celebrado entre la Nación Argentina y el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) y las demás Normas Operativas acordadas respecto del mismo entre el Prestatario y el BID. Estas normas, de las cuales este Reglamento forma parte, también serán aplicables al uso de las recuperaciones del Programa Global de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresa MyPES I, financiados por el BID mediante los préstamos 643/OC-AR y 867/SF-AR.

II EJECUCIÓN

2.01 El Organismo Ejecutor será la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSEPYME y DR), la que actuará a través de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP). El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actuará como agente financiero del Gobierno Nacional. Los fondos del préstamo BID serán utilizados para la constitución de Fideicomisos dedicados, exclusivamente, a otorgar descuentos de Subpréstamos elegibles otorgados a MyPES por Instituciones Financieras de Intermediación (IFIs).

III RECURSOS DEL PROGRAMA

3.01 El monto total del Programa asciende a U\$S 200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos millones), de los cuales U\$S 100.000.000 (dólares estadounidenses cien millones) estarán constituidos por los fondos del Préstamo del BID y U\$S 100.000.000 (dólares estadounidenses cien millones) provenientes de la contrapartida local. Los fondos del Programa se distribuyen en dos (2) fideicomisos por los montos que resultan de sus respectivos términos y condiciones.

PROY-501
4846

FP

1/2

4/5



Ministerio de Economía y Producción

339

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

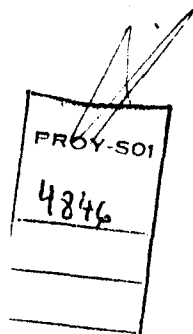
- 3.02 Se podrá considerar como contrapartida local del Programa los recursos aportados por las IFIs. Adicionalmente, se podrá computar como contrapartida local hasta un 15% de la contribución de los Subprestatarios a los respectivos proyectos, siempre que no constituyan: (a) gastos recurrentes de mano de obra, salvo que impliquen incorporaciones que se traduzcan en incremento ocupacional coadyuvante a un aumento de la producción; (b) valores imputados de inversiones ya realizadas; y (c) contribuciones en especie.
- 3.03 El Fiduciante, a través del BCRA cobrará al Fiduciario la Tasa de Transferencia determinada por el Organismo Ejecutor, en función de los distintos plazos de fondeo que se requieran, tomando como base el costo ponderado para la Nación Argentina de los préstamos del BID relacionados con este Programa, al que se adicionará una tasa de intermediación, ajustándose a lo dispuesto por los instrumentos contractuales y documentos complementarios vigentes para el Programa. La Tasa de Transferencia resultante será positiva en términos reales y deberá asegurar las condiciones de sustentabilidad general del Programa Global de Crédito para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.

IV SUBPRESTATARIOS

- 4.01 Podrán solicitar participar como Subprestatarios del Programa, las personas físicas o jurídicas del sector privado radicadas en el país que, teniendo habilidad legal para contratar realicen actividades de producción primaria o industrial, comercio o prestación de servicios, con exclusión de los financieros, que a juicio de las IFIs y el Fiduciario cuenten con suficiente capacidad técnica, económica, financiera y legal para llevar a cabo las actividades cuyo Financiamiento se solicite.
- 4.02 El Fiduciario deberá evaluar la elegibilidad para participar en el Programa, tanto de los potenciales Subprestatarios como de los Subpréstamos que le presenten las IFIs para descontar dichos Financiamientos en este Fideicomiso.-

V CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS SUBPRESTATARIOS

- 5.01 Serán elegibles para su financiamiento con recursos del Programa las MYPES que, cumpliendo con los requisitos indicados en el Apartado IV precedente, tengan un volumen de ventas anuales que no excedan de) , U\$S 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte Millones) sin incluir el IVA y realicen actividades que le permitan minimizar el riesgo de cambio emergente del Financiamiento en dólares que se proveería a través del Programa. Esta restricción no será de aplicación para los casos en que el financiamiento sea en pesos.



Handwritten initials: MC, FP, and a signature.



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 5.02 A efectos del cálculo del límite antedicho, se considerará el valor de las ventas anuales promedio correspondiente a los tres últimos ejercicios económicos anuales de la empresa, de acuerdo a cifras de sus estados financieros certificados o información contable equivalente adecuadamente documentada. En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo establecido, se considerará el promedio proporcional de ventas anuales verificado desde su puesta en marcha.
- 5.03 El socio de una empresa, cualquiera sea su figura jurídica no podrá ser considerado Subprestatario salvo que fuera para el proyecto de desarrollo de una MIPyME elegible independiente la sociedad de la cual es socio.
- 5.04 El Organismo Ejecutor a través de la UCP se reserva el derecho de rechazar, irrecusablemente los Subpréstamos que no cumplimenten las condiciones o criterios de elegibilidad.
- 5.05 Podrán incorporarse Crédito(s) que no hubieran sido originados por las IFIs del Programa, sino por otras entidades financieras, siempre que previo a su incorporación alguna de las IFIs hubiera adquirido (con recurso o "pro solvendo") dichos Créditos al acreedor originante, y se de cumplimiento a los restantes requisitos previos. Respecto de dicho(s) Crédito(s) las IFIs mantendrán igual garantía que respecto al(los) Crédito(s) por ellas originado(s).
- VI UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA
- 6.01 Los recursos del Programa serán utilizados para financiar inversiones y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios que, resultando elegibles de acuerdo con las normas del presente reglamento sean, a juicio del Fiduciario y las IFIs, técnica, económica y financieramente viables.

VII RESTRICCIONES

7.01 Con los recursos del Programa no se podrá financiar:

- (a) Pago de deudas financieras, recuperaciones de capital, dividendos y préstamos personales.
- (b) Compra de acciones, bonos u otros títulos valores.
- (c) Deudas impositivas y previsionales.
- (d) Adquisición de bienes inmuebles y refacciones de inmuebles no relacionados con el giro de la empresa.
- (e) Adquisición de bienes y servicios originarios de países que no sean miembros del BID.

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

3897

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

VIII TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SUBPRÉSTAMOS A LAS MyPES.

A. Plazo y moneda de pago

8.01 El plazo máximo de los Subpréstamos será de doce (12) meses. Sin perjuicio de ello, el Organismo Ejecutor a través de la UCP podrá autorizar el financiamiento de inversiones en activos fijos hasta un plazo máximo de siete (7) años, incluidos hasta tres (3) años de gracia. Dentro de estos límites, los plazos específicos de cada Subpréstamo podrán ser establecidos libremente por las IFIs, pero deberán en todos los casos ser consistentes con el plazo de maduración de las inversiones objeto del Financiamiento.

8.02 A fin de asegurar el mantenimiento del valor de los Subprestatos otorgados con recursos del Préstamo BID los mismos serán denominados en dólares estadounidenses. Tales subpréstamos deberán ser canalizados hacia empresas cuyas actividades permitan minimizar el riesgo de cambio. Con tal motivo las IFIs deberán realizar la evaluación del riesgo cambiario de cada operación de crédito individual que se financie con esos recursos.

B. Márgenes de intermediación e intereses para el usuario final

8.03 La tasa de interés activa será determinada libremente por las IFIs y los Subprestatarios dentro de los márgenes de intermediación ofertados en la compulsa, teniendo en cuenta el costo de fondeo y el Spread licitado. La misma deberá guardar armonía con la legislación y las normas vigentes emanadas del BCRA. Las IFIs no podrán hacer contratos de adhesión asociados al financiamiento del Programa.

8.04 Las IFIs están facultadas a percibir intereses punitivos para el caso de incumplimiento de los Subprestatarios según las normas vigentes

C. Montos

8.05 El monto máximo de saldos deudores de descuento de cada Subprestatario con el Programa, considerando el total de fideicomisos a los que se aporten recursos del Programa, no podrá exceder de U\$S 1.000.000.- (dólares estadounidenses un millón), para la micro y pequeña empresa y U\$S 3.000.000 (dólares estadounidenses tres millones) para la Mediana Empresa, tomando la clasificación del MERCOSUR para su categorización respectiva.

D. Formalización

8.06 Los contratos de Subpréstamos deberán incluir las siguientes obligaciones:

(a) El compromiso del Subprestatario de que los bienes y servicios que se financien se utilizarán exclusivamente en la ejecución de las respectivas actividades para las que fueron otorgados los Subpréstamos.

PROY-S01

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- (b) Permitir que el Fiduciario, la UCP, el BCRA y el BID, puedan examinar los bienes, lugares y trabajos de las actividades financiadas a los beneficiarios finales.
- (c) Proporcionar toda información que el Fiduciario, la UCP, el BCRA y el BID le soliciten respecto de la actividad objeto de financiamiento, los comprobantes y registros contables correspondientes a los Subpréstamos recibidos y el uso de los recursos provenientes del mismo.
- (d) El derecho del Fiduciario y de las IFIs de suspender los desembolsos del Subpréstamo y/o acelerar su repago, si el Subprestatario no cumpliera con las obligaciones asumidas.
- (e) La información mediante declaración jurada del Subprestatario, por la cual declara no tener saldos adeudados impagos relacionados con Subpréstamos en cualquiera de los fideicomisos a los que se aporten recursos del Programa, cuyos montos sumados superen la suma de U\$S 1.000.000. (dólares estadounidenses un millón) para la micro y pequeña empresa y de U\$S 3.000.000 (dólares estadounidenses tres millones) para la mediana empresa según corresponda.
- (f) Las IFIs y el Fiduciario, según corresponda, deberán abrir y mantener, para cada Subpréstamo y/o descuento, un legajo con toda la información correspondiente a la solicitud, evaluación y documentación que justifique el otorgamiento del Subpréstamo o redescuento en cuestión, así como toda documentación respaldatoria de la decisión crediticia y del desembolso de recursos. Dichos legajos deberán contener asimismo los informes y demás documentación relacionadas con el seguimiento del Crédito otorgado. La documentación de crédito que instrumente el Subpréstamo deberá ser completa, acorde con el máximo standard jurídico que permita una eficaz y rápida ejecutabilidad judicial en el supuesto de incumplimiento, ejemplificativamente contratos de mutuo y fianzas con firmas certificadas por Notario Público, títulos de crédito y avales debidamente suscriptos y otorgados de conformidad con las normas cambiarias vigentes, etc.- La transmisión de Créditos al Fiduciario, con destino al Fideicomiso, deberá cumplir con la totalidad de los actos jurídicos necesarios, bajo la legislación vigente y de acuerdo a la naturaleza de los bienes cedidos (con sus accesorios y garantías), para que ocasione la efectiva transmisión del Crédito que produzca efectos entre partes, respecto al deudor cedido y la oponibilidad de la Cesión a cualquier tercera Persona, desde el mismo momento de la Cesión.

PROY-SOI
4816

HP
FP



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

511

ANEXO

E. Garantías

- 8.07 El Subprestatario deberá constituir garantías específicas suficientes a satisfacción de las IFIs y éstas, a su vez, deberán hacerlo respecto del Fiduciario ante quien descuenta el Subpréstamo. Consecuentemente, el Fiduciario, deberá no solo requerir el endoso y/o cesión de las garantías otorgadas por el Subprestatario a las IFIs, sino que podrá requerir también garantías adicionales, complementarias o sustitutivas.

IX MEDIO AMBIENTE

- 9.01 El Fiduciario deberá clasificar las operaciones financiadas con recursos del Programa según su impacto esperado sobre el medio ambiente, de acuerdo a las normas que al respecto dicte oportunamente la UCP y de verificar el cumplimiento de todos los requisitos formales de certificación, permisos y licencias ambientales pertinentes a la inversión o actividad en cuestión, según lo dispuesto por la legislación y regulaciones ambientales vigentes. Las actividades clasificadas como de impacto ambiental negativo requerirán un monitoreo especial a ser realizado por la UCP.

- 9.02 Las actividades calificadas de alto impacto ambiental negativo, no serán elegibles para Financiamiento, salvo que se tenga un plan de mitigación y/o corrección que permita su seguimiento, el cual, previo a su aprobación, deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades con competencia específica en la materia de que se trate.

- 9.03 La UCP revisará muestras representativas de las actividades que tienen impacto ambiental negativo para verificar las medidas que se están adoptando y con base en ellas elaborará cartillas, normativos y charlas.

X MODIFICACIONES AL REGLAMENTO

- 10.01 El Fiduciante, a través de la UCP y el BCRA, podrán proponer, en el transcurso de la ejecución del Programa, modificaciones al presente Reglamento. Cualquier modificación que se proponga solamente entrará en vigencia luego de que el BID comunique por escrito al Prestatario su aceptación a dicha modificación.

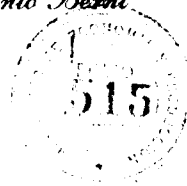
Por Organismo Ejecutor



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

Lic. D. Federico Ignacio Poli

Por Sud Inversiones y Análisis S.A.

Por Banco Macro Bansud S.A.

y por Banco Credicoop Cooperativo Llimitado

D. Carlos Salomón Heller

PROY-SOI

4846

FP

WP

9



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



FIDEICOMISO "MYPES II (a)" "MIPyMES II (a)"

ANEXO II. REGLAMENTO DE DESEMBOLSO DE FONDOS.

ÁMBITO DEL PRESENTE REGLAMENTO.

El presente reglamento establece los términos, requisitos y condiciones que normarán el desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario al Fiduciario y de este a las IFIs.

CAPÍTULO PRIMERO. DESEMBOLSO DE FONDOS DEL FIDUCIANTE-BENEFICIARIO AL FIDUCIARIO.

El presente capítulo reglamenta el desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario al Fiduciario respecto de la condiciones, formas, tiempo y oportunidad de los mismos.

PRIMERO. DESEMBOLSO DE FONDOS.

El Fiduciante-Beneficiario aprobará el desembolso de los fondos comprometidos en virtud del Contrato de Fideicomiso cada vez que lo solicite el Fiduciario, siempre y cuando este último hubiera cumplido o se hallare en cumplimiento regular de las estipulaciones contenidas en el presente Reglamento de Desembolso de Fondos y/o en el Contrato de Fideicomiso. Todo desembolso de fondos deberá cumplir con el objeto previsto en la Cláusula Tercera del Contrato de Fideicomiso.

SEGUNDO. CONDICIONES PRECEDENTES AL DESEMBOLSO DE FONDOS.

El compromiso de desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario en relación a cada desembolso se encuentra condicionada a que, en la fecha de cada desembolso, se encuentren cumplidos, se otorgue, se mantenga y/o se hubiera verificado el cumplimiento, según sea el caso, en tiempo y forma, de los siguientes hechos, actos, recaudos, requisitos, aportes u obligaciones que constituyen con respecto a cada desembolso sus condiciones precedentes:

- 2.1. Las obligaciones asumidas por el Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso;
- 2.2. Los requisitos previstos en el Presente Reglamento de Desembolso de Fondos;
- 2.3. El Aporte de Contrapartida Local a cargo de las IFIs;

PROY-501
4846

FP

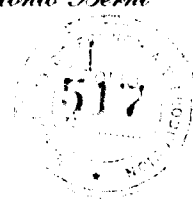
M
HP



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 2.4. Las condiciones y requisitos previstos en el Reglamento de Crédito, en especial las relativas a la elegibilidad de los Créditos;
- 2.5. Que no hubiese ocurrido una cualquiera de las causales obstativas del desembolso de fondos previstas en el artículo decimoquinto del Presente Reglamento de Desembolso de Fondos y/o en el Contrato de Fideicomiso;
- 2.6. Que no se hubiese producido una cualesquiera de las causales de extinción del Fideicomiso;
- 2.7. Que no se hubiese producido la remoción del Fiduciario, o, en caso de tratarse de un Fiduciario Financiero, no se le hubiere retirado la autorización para funcionar como tal, conforme las normas de la Comisión Nacional de Valores, aun cuando la Resolución de dicha Comisión hubiere sido apelada ante la autoridad judicial competente;
- 2.8. Que no se hubiere solicitado o producido el encuadramiento de la IFI Garante originante de los Créditos en un "Plan de Regularización y/o Saneamiento", suspensión de actividades o reestructuración, dispuesto por el BCRA y/o la revocación de su autorización para funcionar como Entidad Financiera, bajo la Ley de Entidades Financieras vigente en ese momento, y/o el incumplimiento de la IFI Garante originante de los Créditos a cualesquiera de sus obligaciones bajo el Contrato de Garantía Anexo;
- 2.9. Que no se hubiese solicitado o producido la quiebra del Fiduciario o la formación de concurso de acreedores y/o cualquier otro procedimiento, a su respecto, que importe la admisión de un estado de cesación de pagos actual o potencial y dichas peticiones, en su caso, no fueran desistidas o rechazadas, en la primera oportunidad procesal disponible;
- 2.10. Que no se hubiese presentado declaración o aseveración del Fiduciario, y en su caso por la IFI Garante originante de Créditos, y/o sus representantes, en relación a los Créditos y/o el Contrato de Fideicomiso y/o sus anexos que se revelare sustancialmente falsa, incompleta o que razonablemente pudiera inducir a error al Fiduciante-Beneficiario acerca de las cuestiones declaradas;
- 2.11. Que no se hubiese decretado contra el Fiduciario y/o el Patrimonio del Fideicomiso y/o la IFI Garante originante de Créditos, a petición de terceros, embargos, inhibiciones o cualesquiera otra medida similar, siempre que el dictado de dichas medidas cautelares fuere originado en un expediente en el cual hubiera recaído sentencia firme, y dichas medidas cautelares o definitivas no fueran levantadas, garantizadas, cumplidas, eximidas o anuladas en la primera oportunidad procesal disponible

PROY-SOI

4846

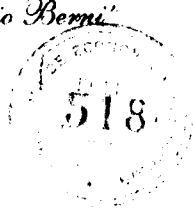
FP



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 2.12. Que el Fiduciario y/o las IFIs no se encontraren en incumplimiento generalizado de sus obligaciones con terceros o en cualquier otra forma evidenciaran encontrarse en estado de cesación de pagos;
- 2.13. Que no hayan ocurrido cambios sustanciales adversos en la situación económica, financiera, comercial o jurídica del Fiduciario y/o del Patrimonio del Fideicomiso y/o de las IFIs, y/o se hubiere dictado una resolución judicial o administrativa que, a criterio razonable del Fiduciante-Beneficiario, pudieren afectar la habilidad de aquellos para el cumplimiento del objeto o finalidad del Contrato de Fideicomiso;
- 2.14. Que se cumpliera con cualquier otra condición y/o requisito y/o aporte que fije y/o establezca el Fiduciante-Beneficiario que razonablemente refiera, necesite, requiera o resulte prudente para el desembolso de fondos y/o el cumplimiento del objeto y/o finalidad del Contrato de Fideicomiso y/o destino de los Bienes Fideicomitidos.-

TERCERO. REQUISITOS PARA EL DESEMBOLSO DE FONDOS.

Para el desembolso de fondos por parte del Fiduciante-Beneficiario, el Fiduciario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 3.1. Presentar la Solicitud de Desembolso de Fondos (en adelante la "Solicitud de Desembolso de Fondos" o la(s) "Solicitud(es)") con los datos y recaudos previstos en el artículo siguiente;
- 3.2. Presentar dicha Solicitud con una antelación de 15 días a la fecha prevista en el Artículo 4.9 del presente;
- 3.3. Presentar conjuntamente con la Solicitud el pagaré respectivo, en la forma que se estipula en el contrato de Fideicomiso y el Manual de Procedimientos y la documentación (en debida forma, requisitos y contenido) que instrumente cada uno los Créditos y la Cesión de los mismos al Fiduciario, y/o aquella documentación que le requiera el Fiduciante-Beneficiario, en relación a los cuales se solicita el desembolso de fondos. En todos los casos la documentación que instrumenta cada uno de los Créditos (o en su caso la Solicitud de fondos al Fideicomiso) debe ser definitiva, irrevocable e irrevocable, sin posibilidad de las IFIs y/o indirectamente el Subprestatario de arrepentirse, dejarla sin efecto, revocarla, etc. Sin perjuicio de lo expuesto, hasta cinco días corridos contados desde la fecha de la Solicitud de Desembolso de Fondos podrá solicitar al Fiduciante-Beneficiario se cambie o de baja uno o mas Créditos, debiendo acompañar hasta dicha fecha la Solicitud de Desembolso de Fondos modificatoria, debidamente suscripta, con la correspondiente documentación.

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 3.4. Cumplir con cualquier otro requisito que razonablemente establezca o fije el Fiduciante-Beneficiario respecto del desembolso de fondos, el tiempo y/o la forma en que ello deba realizarse, o instrumentarse cada Crédito, etc.-

CUARTO. SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE FONDOS.

La Solicitud de Desembolso de Fondos del Fiduciario debe contener como mínimo los siguientes datos:

- 4.1. Nombre y Apellido y/o Denominación social de los Subprestatarios;
- 4.2. Domicilio real y legal y/o especial constituido de los Subprestatarios;
- 4.3. Número de CUIT y/o CUIL (claves de identificación tributarias) de los Subprestatarios;
- 4.4. Acompañar: (a) fotocopia certificada de los contratos de Créditos y/o solicitudes definitivas e irrevocables de fondos de los Subprestatarios, de las cesiones y/o documentos de transferencia que correspondan y demás documentación y antecedentes relativos a los Créditos y/o Proyecto y/o Cesiones. En su caso el Fiduciario deberá emitir y entregar con la Solicitud de Desembolso de Fondos los Pagarés correspondientes a dicho desembolso conforme las previsiones del Contrato de Fideicomiso, y si así lo exige el Fiduciante-Beneficiario y (b) fotocopia certificada de la documentación de los créditos a cederse en garantía;
- 4.5. Monto total de cada Crédito y/o del crédito a cederse en garantía, con identificación de la IFI que lo descuenta o cede en garantía, monto adeudado por el Subprestatario y/o deudor cedido al tiempo de la Solicitud y monto que adeudará al tiempo de la fecha de desembolso de fondos, indicación del monto total solicitado por cada IFI y en relación a cada Crédito;
- 4.6. Monto de cada Proyecto, porcentaje y monto que se financia;
- 4.7. Porcentaje y montos de fondos a desembolsar por el Fiduciante-Beneficiario y porcentaje de fondos desembolsados o a desembolsar por las IFIs en relación al total de cada Crédito;
- 4.8. Monto total de la Solicitud de Desembolso de Fondos;
- 4.9. Fecha en que se solicita se efectúe el desembolso de fondos;
- 4.10. Número y denominación de la cuenta corriente bancaria de las IFIs, a la cual se transferirán los fondos de cada Crédito cuyo desembolso se solicita. Nombre de la Entidad Financiera, número y denominación de la cuenta corriente bancaria del Subprestatario;

PROY-S01
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 4.11. Monto aportado por la MIPyME correspondiente al Proyecto;
- 4.12. Descripción y/o detalle de las garantías personales y/o reales otorgadas por el Subprestatario en relación a cada Crédito;
- 4.13. Las cartas de garantía otorgadas por la IFI, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y/o el Reglamento de Crédito y/o Contrato de Garantía respecto de cada Crédito y/o cesiones de crédito en garantía, que forma parte de la solicitud de desembolso de fondos;
- 4.14. Acompañar copia auténtica de la declaración jurada del Subprestatario exigida por el artículo 8.06 punto e) del Reglamento de Crédito;
- 4.15. Emitir declaración jurada de que se ha cumplido, o en su caso que se cumplirá, con todas las condiciones, recaudos y requisitos establecidos en el Reglamento de Crédito y/o en el Presente Reglamento de Desembolso de Fondos y que se encuentra en cumplimiento regular del Contrato de Fideicomiso, para el desembolso de fondos solicitado;
- 4.16. Firma del representante legal, apoderado o autorizado del Fiduciario con facultades suficientes para obtener el desembolso de fondos por parte del Fiduciante-Beneficiario;
- 4.17. Fecha y lugar de emisión de la solicitud de desembolso de fondos;
- 4.18. Cualquier otro dato y/o documentación que razonablemente establezca el Fiduciante-Beneficiario a los efectos de determinar, identificar o conocer a los Subprestatarios, su solvencia, antecedentes comerciales y jurídicos de los mismos, del Crédito y de Proyecto, así como todo lo relativo a la acreditación de los fondos por parte del Fiduciario a favor de los Subprestatarios y/o IFIs;
- 4.19. La Solicitud de Desembolso de Fondos debe ser presentada por el Fiduciario al Fiduciante-Beneficiario y al Banco Central de la República Argentina en su carácter de agente financiero y autoridad de control y fiscalización del Fiduciario, en el domicilio de la citada entidad rectora.

QUINTO. APOORTE DE CONTRAPARTIDA LOCAL.

Por cada desembolso de fondos que deba efectuar el Fiduciante-Beneficiario, y como condición del mismo, las IFIs deberán realizar un aporte al Fideicomiso a través de cesión y/o cualquier otra forma de transmisión de Créditos al Fiduciario. El Aporte de Contrapartida Local de las IFIs deberá totalizar, como mínimo, un monto del setenta (70%) por ciento del desembolso de fondos solicitado al Fiduciante-Beneficiario. En especial se deberá cumplir con lo exigido en la Cláusula Tercera, artículos 3.1.3 y 3.1.4 del Contrato de Fideicomiso. Respecto de las características y condiciones del Crédito y la forma de transmisión de dicho Crédito al Fiduciario

PROY-SOI
4846

11
dfp
FP
2



Ministerio de Economía y Producción

309

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

521

ANEXO

deberá estarse a lo previsto en el Reglamento de Crédito y/o Contrato de Fideicomiso. Dichos Créditos pasarán a integrar los Bienes Fideicomitidos. SEXTO. MONTO DE DESEMBOLSO DE FONDOS.

El Fiduciario podrá solicitar del Fiduciante-Beneficiario, en la fechas y condiciones previstas en el presente, el desembolso de fondos de hasta un máximo de US\$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones). Este monto se irá reduciendo en la misma medida de los montos de los fondos que desembolse el Fiduciante-Beneficiario. Respecto de cada desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario, el Fiduciario librará Pagarés, con el número de orden que corresponda. Respecto de la fecha de entrega, monto y demás condiciones de los Pagarés se deberá estar a las previsiones del Contrato de Fideicomiso.

SÉPTIMO. FECHA DE DESEMBOLSO.

7.1. El Fiduciario podrá solicitar del Fiduciante-Beneficiario el desembolso de fondos hasta la suma de US\$ 50.000.000.- (dólares estadounidenses cincuenta millones) a los efectos de adquirir Créditos conforme las condiciones y términos previstos en el Reglamento de Crédito. Hasta el 10% (diez por ciento) de esta suma, es decir US\$ 5.000.000.- (dólares estadounidenses cinco millones), podrá ser solicitado en cualquier momento (mediante una o más Solicitudes de desembolso) a partir de la suscripción del Contrato de Fideicomiso, con la antelación prevista en el artículo noveno del presente Reglamento. Habiendo agotado este monto, y siempre que el Contrato de Fideicomiso se hallare en cumplimiento regular, el remanente de los fondos no desembolsados podrán ser solicitados por el Fiduciario para su desembolso, por montos iguales o menores a aquellos previamente acreditados a los Subprestatarios e informados al Fiduciante-Beneficiario de acuerdo al artículo decimocuarto y hasta el máximo previsto en el artículo anterior, con deducción de los fondos que se hubieran desembolsado. Sin perjuicio de ello, las Solicitudes de Desembolso de Fondos deberán respetar la antelación fijada en el artículo noveno.

OCTAVO. FONDO ROTATORIO.

Los fondos que abone el Fiduciario al Fiduciante-Beneficiario, por cualquier concepto (vg. capital y/o intereses) podrán aportarse al Fideicomiso como Bienes Fideicomitidos que el Fiduciante-Beneficiario tiene disponible a los efectos de su desembolso a Solicitud del Fiduciario. De tal manera que así, como los desembolsos del Fiduciante-Beneficiario al Fiduciario disminuyen, respecto del monto previsto en el artículo anterior, las sumas disponibles para ser desembolsadas por el Fiduciante-Beneficiario, los cobros que perciba el Fiduciante-Beneficiario por pagos del capital y/o intereses de los Pagarés podrán aumentar los fondos disponibles del Fiduciante-Beneficiario para nuevos desembolsos de fondos, formándose de esta manera un fondo rotatorio. La constitución, realización de aportes de fondos, mantenimiento y

PROY-SOI
4846

1.2
MP.
FP
↓



Ministerio de Economía y Producción

389.

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

[Handwritten signature]



ANEXO

finalización de este fondo rotatorio es facultativo y de exclusivo arbitrio del Fiduciante-Beneficiario. Cualquier cuestión relativa al fondo rotatorio (v.g. montos, fechas y antelación en la presentación de las Solicitudes de desembolsos, etc), será fijado y establecido únicamente por el Fiduciante-Beneficiario, a su exclusiva discreción.

NOVENO. ANTELACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE FONDOS.

La Solicitud de Desembolso de Fondos deberá ser presentada con la siguiente antelación a la fecha que se requiere la acreditación de los fondos:

- 9.1. Respecto a lo previsto en la Cláusula Séptima, artículo 7.1. con quince (15) días corridos a la fecha de desembolso de fondos prevista en el Artículo 4.9 del presente.
- 9.2. Se considerará como fecha de efectiva presentación de la Solicitud de Desembolso de Fondos, la fecha en que esta tuviera y/o hubiera cumplido con todas las condiciones, requisitos, recaudos y demás exigencias previstas en el presente Reglamento de Desembolso de Fondos, a criterio del Fiduciante-Beneficiario. Si el desembolso de fondos solicitado no pudiera acreditarse en tiempo en razón de que la Solicitud no fue presentada en tiempo, forma, requisitos y contenido exigidos en el Presente Reglamento a criterio del Fiduciante-Beneficiario, el Fiduciario deberá ratificar la Solicitud realizada o modificarla según las nuevas circunstancias, todo por escrito ante el Fiduciante-Beneficiario, caso contrario se tendrá por desistida. La ratificación o modificación deberá realizarse con la antelación prevista en el presente artículo.
- 9.3. El Fiduciante-Beneficiario podrá fijar, a los fines de un mejor y mas eficiente manejo en el desembolso de los fondos, la cantidad de Solicitudes que mensualmente podrá presentar el Fiduciario.
- 9.4. En todos los casos previstos en este artículo, la fecha de presentación de la Solicitud de Desembolso de Fondos se tendrá por ocurrido desde el vencimiento de los cinco (5) días corridos para realizar cambios o bajas de Créditos conforme se establece en el artículo 3.3. del Presente.

DÉCIMO. MONTO MINIMO DE DESEMBOLSO DE FONDOS.

El monto mínimo de desembolso de fondos que puede solicitar el Fiduciario será de US\$ 200.000.- (dólares estadounidenses doscientos mil) o su equivalente en pesos o moneda de curso legal que lo reemplace al tipo de cambio vigente en el mercado libre de cambios, y en defecto de este último, conforme lo previsto más adelante.

PROY-SOI
4846

[Handwritten signature]

[Handwritten initials: FP, MP, and a signature]



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

UNDÉCIMO. FECHA DE ACREDITACIÓN DEL DESEMBOLSO.

Dentro de los plazos fijados en el artículo séptimo el Fiduciante-Beneficiario desembolsará los fondos solicitados, salvo la existencia de condiciones obstativas del desembolso de fondos previstas en el artículo decimoquinto del presente y/o el incumplimiento de las condiciones, requisitos, aportes o recaudos previstos en el presente o existan razones fundadas para no desembolsar los fondos correspondientes a uno o mas Créditos que pudiere resultar del Contrato de Fideicomiso y/o Reglamento de Crédito y/o existan otros motivos, razones etc. En este último supuesto el Fiduciante-Beneficiario deberá notificar en forma fehaciente tal situación en forma previa o concomitante al desembolso de los fondos, con indicación de las razones invocadas y los Créditos involucrados.

DUODÉCIMO. FORMA DE ACREDITACIÓN.

El desembolso de fondos por parte del Fiduciante-Beneficiario, se efectuará a favor del Fiduciario de las siguientes maneras:

- 12.1. Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Fiduciario y/o
- 12.2. Mediante otro método, vía o destino que establezca el Fiduciante-Beneficiario.

DECIMOTERCERO. MONEDA DE DESEMBOLSO.

El Fiduciante-Beneficiario desembolsará los fondos en dólares estadounidenses. En el supuesto que existiera imposibilidad legal del Fiduciante-Beneficiario para efectuar el desembolso de fondos en dicha moneda o para el Fiduciario para recibirlo en la misma, el Fiduciante-Beneficiario podrá entregar la cantidad de pesos o moneda de curso legal que la reemplace, tomando para ello el tipo de cambio establecido en el Contrato de Préstamo Nro. 1192/OC-AR. De existir remanente, el Fiduciario deberá restituirlo al Fiduciante-Beneficiario dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles bancarias de recibidos los fondos del Fiduciante-Beneficiario, en dólares estadounidenses o en la moneda recibida utilizando el mismo criterio sobre tipo de cambio y aplicado en la fecha de efectiva restitución.

DECIMOCUARTO. ACREDITACIÓN.

El Fiduciario deberá certificar la existencia del desembolso de fondos a el(los) Subprestatario(s) por el(los) Crédito(s) contraído(s) por este(os) último(s) y acreditarlo ante el Fiduciante-Beneficiario, mediante instrumento(s) fehaciente(s) y/o, en su caso mediante compulsas, revisiones, cotejos en libros contables, sistemas informáticos, pedido de informes etc. u otra(s) forma(s) que establezca, a pleno arbitrio del Fiduciante-Beneficiario, debiendo prestar toda la colaboración que le requiera el Fiduciante-Beneficiario, todo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de

PROY-501
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

521

ANEXO

efectuado el desembolso por parte de éste último. Si el desembolso de fondos a favor del Subprestatario hubiese sido realizado por las IFIs, éstas deberán certificar la realización de tal hecho y acreditarse, conforme las previsiones del presente artículo, ante el Fiduciante-Beneficiario, en el plazo de cinco (5) días hábiles de efectuado el desembolso por el Fiduciario.

DECIMOQUINTO. CAUSALES OBSTATIVAS DEL DESEMBOLSO DE FONDOS.

Serán causales obstativas del desembolso de fondos por parte del Fiduciante-Beneficiario al Fiduciario, cualesquiera de las siguientes:

- 15.1. Cualquier causa prevista en el Contrato de Préstamo Nro. 1192/OC-AR que impida u obstaculice en forma transitoria o permanente el desembolso de fondos en favor del Fiduciante-Beneficiario.
- 15.2. La terminación y/o conclusión del Contrato de Préstamo Nro. 1192/ OC-AR antes de que se efectuara total o parcialmente los desembolsos de fondos al Fiduciante-Beneficiario;
- 15.3. En el supuesto que el Fiduciante-Beneficiario careciera de las correspondientes asignaciones o partidas presupuestarias para realizar los desembolsos de fondos;
- 15.4. Las modificaciones legales en el mercado cambiario y/o bancario y/o financiero que hiciesen dificultoso, inconveniente o perjudicial para el Fiduciante-Beneficiario y/o para el Fideicomiso, el desembolso y/o el futuro reembolso de fondos en la moneda pactada y/o el cumplimiento del objeto del mismo.
- 15.5. La falta de acreditación ante el Fiduciante-Beneficiario, en tiempo y forma, de la entrega de fondos a los Subprestatarios y/o IFIs
- 15.6. El acaecimiento de alguna de las condiciones precedentes previstas en el artículo segundo del Presente Reglamento.
- 15.7. El incumplimiento de lo establecido y exigido en los arts. 3.1.3 y 3.1.4 de la Cláusula Tercera del Contrato de Fideicomiso que no hubiera sido oportunamente remediado conforme lo allí previsto u otra disposición de dicho Contrato y sus Anexos.
- 15.8. Cualquier otra causa o motivo que razonablemente impida al Fiduciante-Beneficiario realizar el desembolso de fondos solicitado. El Fiduciante-Beneficiario no deberá desembolsar los fondos aunque hubieran sido solicitados, si antes de su entrega al Fiduciario se hubiere producida una causal obstativa de desembolso.

COPIA

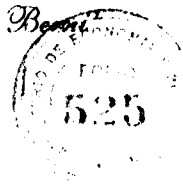
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

DECIMOSEXTO. COMUNICACIÓN. INFORMACIÓN.

Las causales obstativas de desembolso previstas en el artículo anterior deberán ser comunicadas por medio fehaciente al Fiduciario, quien deberá proceder de la misma manera respecto de las IFIs. Sin perjuicio de lo expuesto, los documentos que instrumentan o formalicen el(los) Crédito(s) deberá(n) expresar las causales obstativas de desembolso de fondos por el Fiduciario previstas en el artículo anterior u otras previstas en el Presente Reglamento de Desembolso de Fondos, así como la renuncia expresa e irrevocable de toda acción y derecho contra este último y/o Fiduciante-Beneficiario y/o IFIs por daños y perjuicios, indemnización y/o responsabilidad por la falta de desembolso de fondos. De la misma manera el Fiduciario renuncia expresa e irrevocablemente a toda acción y derecho por daños y perjuicios, indemnización y/o responsabilidad alguna contra el Fiduciante-Beneficiario y/o respecto del Patrimonio del Fideicomiso, por las consecuencias derivadas de las causales obstativas de desembolso de fondos previstas en el artículo anterior y/o previstas en el Presente Reglamento de Desembolso de Fondos.

DECIMOSÉPTIMO. DESEMBOLSO DE FONDOS A TODO EVENTO.

Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo decimoquinto del presente, el Fiduciante-Beneficiario podrá, a su arbitrio, desembolsar total o parcialmente los fondos solicitados por el Fiduciario. Pero ello será meramente facultativo del Fiduciante-Beneficiario, sin que ello implique un precedente, renuncia o derogación tácita de sus derechos o facultades bajo el Presente, para ejercerlos no obstante la existencia de dicho precedente.

DECIMOCTAVO. DEDUCCIONES.

Los fondos que reciba el Fiduciario del Fiduciante-Beneficiario no podrán sufrir deducciones, retenciones, comisiones bancarias, impuestos u otros costos de transacción, financieros, impositivos, etc, los que en todo caso estarán a cargo exclusivo del Fiduciario, quien deberá abonar cualquier diferencia que se hubiera generado, por tales rubros o conceptos.

CAPÍTULO SEGUNDO. DEL DESEMBOLSO DE FONDOS DEL FIDUCIARIO A LAS IFIS.

El presente capítulo reglamenta los desembolsos de fondos del Fiduciario a las IFIs, respecto de las condiciones, forma, tiempo y oportunidad de los mismos.

DECIMONOVENO. CONDICIONES PRECEDENTES AL DESEMBOLSO DE FONDOS.

PROY-501
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Romero"

526

ANEXO

Como condición para operar el desembolso de fondos previsto en el Presente Reglamento, del Fiduciario a las IFIs, éstas últimas deberán sujetarse al Reglamento de Crédito y cumplir y/o haber verificado el cumplimiento de las siguientes condiciones precedentes:

- 19.1. Las IFIs deberán haber transmitido y/o transmitir en forma previa al desembolso de fondos, los Créditos (incluyendo los cedidos en garantía) al Fideicomiso, transmitiendo todas sus garantías, reales, personales etc, endosando los títulos valores relacionados con aquellos, etc. suscribiendo los instrumentos que correspondan conforme lo establece el Reglamento de Crédito; Las IFIs deberán entregar toda la documentación correspondiente a los antecedentes del Crédito (incluyendo los correspondientes a los cedidos en garantía) al Fiduciario, ya sean comerciales, jurídicos, del Proyecto, etc.;
- 19.3 Las IFIs deberán suscribir todas las garantías que correspondan respecto de los Créditos (incluyendo los cedidos en garantía) adquiridos por el Fiduciario, conforme lo establezca el Contrato de Fideicomiso y/o el Contrato de Garantía ;
- 19.4. Las IFIs deberán haber entregado la solicitud de desembolso de fondos con los recaudos y requisitos previstos, y que correspondieren, conforme el artículo 4° del presente y/u otros que razonablemente le requiera el Fiduciario;
- 19.5. Las IFIs deberán suscribir y entregar una renuncia irrevocable a todo derecho y acción contra el Fiduciario y/o Fiduciante-Beneficiario por daños y perjuicios y/o indemnización y/o responsabilidad por la falta de desembolso de fondos del Prestamo BID al Fiduciante-Beneficiario, del Fiduciante-Beneficiario al Fideicomiso y/o del Fiduciario, conforme las causales obstativas previstas en el artículo 15° del presente Reglamento de Desembolso de Fondos y/u otras previstas en el presente Reglamento
- 19.6. Es obligación del Fiduciario exigir a las IFIs el cumplimiento de estas condiciones, requisitos, recaudos u otros que correspondieren conforme el Contrato de Fideicomiso y/o Reglamento de Crédito y/o el Presente Reglamento con carácter previo a todo desembolso de fondos.

VIGÉSIMO. PLAZO PARA EL DESEMBOLSO DE FONDOS.

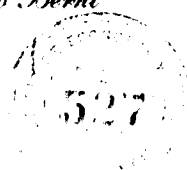
Cumplidos con las condiciones y requisitos previstos en el artículo anterior, el Fiduciario procederá, a su criterio, a transferir los fondos a las IFIs. Dentro de los tres (3) días hábiles de recibidos los fondos por el Fiduciario, las IFIs deberán demostrar ante el Fiduciario que el(los) Subprestatario(s) recibieron los fondos correspondientes al Crédito, para que el Fiduciario a su vez lo acredite ante el Fiduciante-Beneficiario, certificando la realización de tal hecho, mediante instrumento/s fehaciente/s y/o, en su caso mediante compulsas, revisiones, cotejos



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

en libros contables, sistemas informáticos, pedido de informes etc. u otra/s formas que establezca o hubiera establecido, a su pleno arbitrio, el Fiduciante-Beneficiario, debiendo prestar toda la colaboración que se le requiera a tal fin. Se considerará grave incumplimiento del Fiduciario y/o de las IFIs la no remisión de los fondos desembolsados por el Fiduciante-Beneficiario, en la fecha de pago prevista en el presente Reglamento.

VIGESIMOPRIMERO. APLICACIÓN DE ARTÍCULOS.

A los efectos de la relación entre el Fiduciario y las IFIs y en su caso con los Subprestatarios, será de aplicación lo dispuesto en el presente Reglamento para las situaciones correspondientes, tales como moneda de desembolso, forma de acreditación de los desembolsos, condiciones, requisitos, y demás previsiones o cualquier otra cuestión que pudiera surgir, etc.

Por el Fiduciante – Beneficiario
Ministerio de Economía y
Producción de la Nación
Dr. Roberto Lavagna

Por el Organismo Ejecutor
SSEPyMEyDR
Lic. Federico Poli

Por el Fiduciario
Sud Inversiones y Análisis S.A.
Dr. Jorge H. Brito

Por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Dr. Carlos Salomón Heller

Por el Banco Macro-Bansud S.A.
Dr. Jorge H. Brito

PROY-501

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



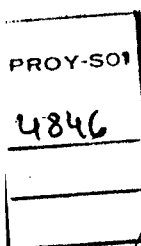
ANEXO

FIDEICOMISO "MyPES II (a)" / "MIPyMES II (a)"

ANEXO III. CONTRATO DE GARANTÍA BANCARIA E INDEMNIDAD.

I.-CONSIDERANDO.

- 1) Que el BID y el ESTADO NACIONAL suscribieron con fecha 15 de Septiembre de 1999 el Contrato de Préstamo nro. 1192/OC-AR Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, siendo el objeto del Programa continuar apoyando a través del crédito, el incremento de la capacidad productiva de las Micros y Pequeñas Empresas con el fin de mejorar su competitividad en el mercado y ayudar a reducir el desempleo.
- 2) Que dicho Programa fue modificado con fecha 5 de septiembre de 2002 estableciéndose que los fondos del Programa Global fueran aportados a dos fideicomisos, los que financiarían MYPES, a través de créditos que otorgaran mediante Entidades Financieras.
- 3) Que en el proceso de selección de Entidades Financieras Intermedias (IFIs) resultaron designadas para cumplir su función como tales en relación a la operatoria prevista en uno de dichos contratos de Fideicomiso, denominado "MYPES II (a)" los bancos Credicoop Coop.Ltdo. y Macro Bansud S.A, (en adelante indistintamente denominadas las "IFIs seleccionadas" o las "IFIs") designando este último como Fiduciario a "Sud Inversiones y Análisis S.A.". Todo en consonancia con los pliegos de la Invitación a Presentar Ofertas para la Selección de IFI.
- 4) Que dichos fondos son entregados a tasas de interés competitivas que resultan de imposible obtención en el mercado externo e interno, en la actualidad.
- 5) Que por tal motivo resulta de sumo interés para las IFIs que se les brinde la posibilidad, bajo ciertos términos y condiciones, de que uno de esos Fideicomisos descuenta Créditos a dichas IFIs, otorgados o a otorgarse a MiPyMES con las limitaciones y exigencias de que da cuenta el respectivo Contrato de Fideicomiso y sus Anexos. Sin bien es cierto que la operatoria que se estructurará en torno al Fideicomiso y la participación de las IFIs para ello, no implican una apertura de crédito ni otra convención de disponibilidad de fondos o

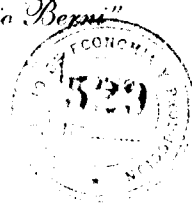




Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berrío"



ANEXO

crédito que obligue al Fideicomiso y/o al Fiduciante-Beneficiario, no es menos cierto que se abre para estas IFIs una potencial fuente de fondos que podrán volcar en el mercado, particularmente en MiPyMES con orientación a la exportación, generando con ello la posibilidad de una adecuada retribución por la intermediación realizada. Que de otra manera la realización de esta tarea propia de los entes financieros se volvería extremadamente dificultosa o inaccesible.

- 6) A ello debe sumarse que los fondos de que dispondrá el Fideicomiso resultan de importancia en relación a la envergadura del mercado interno.
- 7) Que la factibilidad de descuento de Créditos en el Fideicomiso, a tasas competitivas, abre a las IFIs la posibilidad de captación de nuevos clientes con la trascendencia que ello implica en lo que a la política comercial y de mercadeo respecta.
- 8) Que asimismo el Fiduciario del Fideicomiso es designado por una de las IFIs, permitiendo la convención fiduciaria que cada IFIs conserve la tarea de administración de los Créditos descontados por cada una de ellas, extremo este que posibilitará mantener el trato con los Subprestatarios de los Créditos que se descuenten y/o adquieran.
- 9) Que por otra parte la operatoria de descuento de Créditos confiere exclusividad a estas IFIs para ello, en el Fideicomiso.
- 10) En contraprestación de tales beneficios y siendo de suma importancia la obtención de los mismos por las posibilidades económicas que ello depara a las IFIs, además de abonar la tasa de descuento correspondiente, deberán soportar eventualmente, en el supuesto que el Subprestatario no abone el Crédito, los Gastos e Impuestos del Fideicomiso, la retribución del Fiduciario designado y el pago del Crédito incumplido, en la medida prevista en el presente, conceptos todos ellos cuya definición y extensión se hallan expresados en el respectivo Contrato de Fideicomiso y sus Anexos.
- 11) En virtud de lo expuesto y siendo altamente beneficioso para las IFIs que el Fiduciario del Fideicomiso correspondiente les posibilite descontarles y/o adquirirles Créditos, bajo los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso y sus Anexos, en cumplimiento de tales fines y no siendo por las razones

PROYECTO

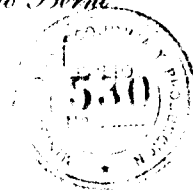
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año del homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

invocadas ni ocioso ni gratuito para las IFIs, estas suscriben -con el alcance previsto en el presente Contrato de Garantía Bancaria e Indemnidad- la presente Garantía, sin perjuicio de aquellas que se requieran al tiempo de la transmisión de cada crédito descontado al Fideicomiso.

II.-POR LO FUNDADO Y EXPUESTO SE CONVIENE:

Entre el Ministerio de Economía y Producción representado en este acto por el Dr. Roberto Lavagna, en su carácter de Fiduciante-Beneficiario, y los bancos Creedicoop Coop. Ltda. y Macro Bansud S.A., IFIs, representados en este acto, respectivamente, por el Dr. Carlos S. Heller, en su carácter de Gerente General y por el Dr. Jorge H. Brito, en su carácter de Presidente, y Sud Inversiones y Análisis S.A., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso "MiPyMES II (a)" se suscribe el presente Contrato de Garantía Bancaria e Indemnidad, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. ANTECEDENTES.

Que de conformidad con el Decreto N° 1118 de fecha 9 de mayo de 2003, con fecha la Nación Argentina por intermedio del Ministerio de Economía y Producción (en carácter de Fiduciante-Beneficiario), y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción, por una parte y, por la otra, Sud Inversiones y Análisis S.A., en el carácter de Fiduciario celebraron el Contrato de Fideicomiso anexo, con sujeción al citado decreto, y al Título VII del Libro III del Código Civil y a la Ley N° 24.441, denominado "MyPEs II (a)" / "MiPyMES II(a)". Dicho contrato, que se agrega al presente en el Anexo I, es suscripto por las partes y forma parte integrante del Presente Contrato de Garantía.

SEGUNDA. DEFINICIONES. INTERPRETACIÓN. ENVÍO.

2.1. Definiciones.

2.1.1. Los términos consignados en letras mayúsculas tendrán los significados que se expresan a continuación. Los términos definidos serán utilizados en el Presente Contrato indistintamente en singular y plural, con el alcance, en todos los casos, que respectivamente se les asigna en cada cláusula.

PROY-501

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

2.1.2. Además de la definición específica que se establece a seguido, a los efectos de la definición de otros términos utilizados en el Presente Contrato de Garantía, se estará asimismo a la definición de términos establecida en la Cláusula Primera del Contrato de Fideicomiso, del Anexo I al Presente Contrato de Garantía, quedando a tales efectos incorporadas tales definiciones al Presente Contrato de Garantía.

"Contratos de Administración Delegada de Créditos": son los Contratos de Administración previstos en el Capítulo IV, Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso que suscriban las IFIs en calidad de administradoras de Créditos (Subprestanos) originados por cada una de ellas que integran los Bienes Fideicomitidos.

"Contrato de Garantía Bancaria e Indemnidad": es el presente Contrato y se lo denominará indistintamente " la Garantía Bancaria", "la Presente Garantía", "la Garantía", "el Presente Contrato de Garantía", "el Presente Contrato de Garantía Bancaria".

"Crédito(s)" y/o "Creditos Descontados": Sin perjuicio de la definición expresada en el Capítulo I, Cláusula Primera del Contrato de Fideicomiso, comprende y abarca a los efectos y extensión de la Presente Garantía, los créditos cedidos en garantía y/o los Créditos descontados de que dan cuenta los artículos 3.1.4. y 3.1.5., Cláusula Tercera del Contrato de Fideicomiso MyPES II (a)

"IFIs" (o indistintamente "el Garante" o "los Garantes"): Son los bancos Macro Bansud S.A. y Credicoop Coop. Ltda., en su carácter de Garantes, conforme los términos y previsiones del Presente, bajo el Presente Contrato de Garantía "Fiduciario": Es Sud Inversiones y Análisis S.A. en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso anexo al Presente Contrato de Garantía.

"MyPES II (a) MiPyMEs es indistintamente la denominación o individualización del Contrato de Fideicomiso.

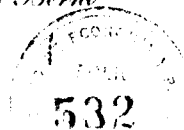
2.2. Interpretación.



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



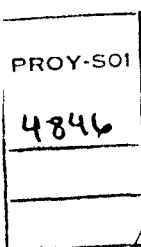
ANEXO

2.2.1. El Presente Contrato de Garantía se interpretará por:

- (i) Las reglas del Contrato de Prestamo BID 1192/OC – AR, sin perjuicio de que el BID no es parte del Presente, ni guarda vínculo obligacional y/o contractual alguno respecto del Presente Contrato, del Fiduciario, del Fiduciante-Beneficiario en su calidad de tal como parte del Presente, ni de las IFIs.
- (ii) Por el Contrato de Fideicomiso, sus apéndices, sus anexos, Documentos(s) Complementario (s) cuando los hubiere, y el Manual de Procedimientos, Organización y Metodos del Fideicomiso.
- (iii) Por el Presente Contrato de Garantía.
- (iv) Por los Contratos de Administración Delegada de Créditos previsto en el Capítulo IV, Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Fideicomiso.
- (v) El Decreto nro. 1118/03. Y el Decreto 1636/04
- (vi) La Ley de Fideicomiso.
- (vii) La legislación vigente y, en cuanto resulte aplicable, la Ley de Entidades Financieras.

2.2.2. Las reglas de los puntos precedentes (i), (ii), (iii) y (iv) se consideran Normativa Especial y en ese orden de preferencia serán de aplicación e interpretación prioritaria.- Las demás normativas citadas -puntos (v), (vi) y (vii)- se consideran Normativa General. Si alguna disposición de la Normativa Especial no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normativas Generales que no fueren de orden público, prevalecerá lo previsto en la Normativa Especial. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Normativas Especiales, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

2.3. Los títulos empleados en el Presente Contrato de Garantía tienen carácter puramente indicativo y en modo alguno afectan la extensión y el alcance de las respectivas disposiciones de este contrato, ni de los derechos y obligaciones que en virtud del mismo resultan.





Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

533

ANEXO

- 2.4. Toda vez que en el Presente Contrato de Garantía se haga referencia a cláusulas, artículos, puntos y/o anexo, se entenderá que se trata, en todos los casos de cláusulas, artículos, puntos y/o anexo del Presente Contrato de Garantía.
- 2.5. Si cualquiera de las cláusulas del Presente Contrato de Garantía fueren contrarias a la ley y/o reglamentaciones vigentes y aplicables, o pudieran resultar nula o anulable, dicha invalidez no afectará a las demás cláusulas de la Presente Garantía.

TERCERA. GARANTÍA E INDEMNIDAD.

- 3.1. Las IFIs, por medio de la Presente Garantía y con la extensiones y/o limitaciones previstas también en la Presente, se constituyen en fiadores solidarios, codeudores (artículo 699 y siguientes del Código Civil) lisos, llanos y principales pagadores, con renuncia a los beneficios de excusión, división y previa interpelación o notificación al Fiduciario, de todas y cada una de las obligaciones asumidas por este último respecto del Fiduciante-Beneficiario en el citado Contrato de Fideicomiso y/o por las obligaciones que asuma las IFIs en el respectivo Contrato de Administración Delegada de Créditos.
- 3.2. Sin perjuicio de lo convenido en el punto precedente, las IFIs asimismo se constituyen en codeudores, bajo los términos de la Presente Garantía, respecto de las obligaciones e indemnidades a que se obligan respecto del Fideicomiso "MyPEs II (a)", del Patrimonio del Fideicomiso, y de la suficiencia de dicho patrimonio para responder por las obligaciones que contraiga el Fiduciario en la ejecución del Fideicomiso.
- 3.3. Salvo las excepciones establecidas en el Presente, la garantía prevista en los puntos 3.1. y 3.2. precedentes, tendrá como límite, respecto de cada IFI, el monto de todos los Créditos que cada una de ellas hubiera descontado al Fiduciario o este le hubiera adquirido. Sin perjuicio de ello, respecto de cada Crédito descontado por cada IFI al Fiduciario, y en especial respecto de su existencia, legitimidad, solvencia y pago o buen fin del mismo, esta última responderá por el total, sin limitación alguna de su responsabilidad.
- 3.3. Salvo las excepciones establecidas en el Presente, la garantía prevista en los puntos 3.1. y 3.2. precedentes, tendrá como límite, respecto de cada IFI, el

PROY-ECI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

534

ANEXO

monto de todos los Créditos que hubiera descontado y/o cedido en garantía al Fiduciario o este le hubiera adquirido. Sin perjuicio de ello, respecto de cada Crédito Descontado y/o cedido en garantía por cada IFI al Fiduciario, y en especial respecto de su existencia, legitimidad, solvencia y pago o buen fin del mismo, esta última responderá por el total, sin limitación alguna de su responsabilidad.3.4. La Presente Garantía es incondicional, irrevocable y pagadera, sin oposición, a primera demanda o requerimiento por escrito de efectivización de la misma, por parte del Fiduciante-Beneficiario, y en su caso por parte del Fiduciario. Ello, sin perjuicio de las facultades previstas en la Cláusula Octava (punto 8.1.) de la Presente Garantía.

CUARTA. OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

Las IFIs afianzan y garantizan, en los términos expresados en la cláusula anterior, todas y cada una de las obligaciones asumidas por el Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso, cualquiera fuera su origen, causa, clase o naturaleza, ya sean obligaciones de dar, hacer o no hacer. Asimismo las IFIs garantizan la percepción de los derechos que le corresponden al Fideicomiso, bajo los términos del Contrato de Fideicomiso. Las obligaciones afianzadas que a seguido se enumeran, no son taxativas, sino meramente enunciativas:

4.1. Respecto de los Créditos en particular y los Bienes Fideicomitidos en general. Las IFIs garantizan, sin limite de monto:

- (i) Todo crédito originado por la misma, cualquiera fuera su naturaleza, causa u origen, que la IFI ceda, venda y/o transfiera al Fiduciario, garantizando la existencia y legitimidad del Crédito cedido, así como la solvencia del deudor cedido y el pago del Crédito.
- (ii) La indemnidad del Patrimonio del Fideicomiso y los Bienes Fideicomitidos, sustituyendo, en la primera oportunidad procesal que disponga, y en el menor tiempo que objetivamente resulte posible, y al costo que fuere, cada Crédito y/o Bien Fideicomitado adquirido por el Fiduciario, ante cualquier restricción, gravamen, embargo, inhibición, y toda medida cautelar de cualquier especie, que impida, restrinja o limite la libre disponibilidad del Fiduciario de cualesquiera Bienes Fideicomitados.

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

339

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

(iii) La percepción de los derechos del Fideicomiso y/o el pago de cualesquier obligación que grave el Patrimonio del Fideicomiso o recaiga sobre él, o que deba ser afrontada por el Patrimonio del Fideicomiso o con cualesquiera de los Bienes Fideicomitidos.

4.2. Respecto de las Obligaciones del Fiduciario. Cada una de las IFIs garantiza, hasta el monto de todos los Créditos que cada IFI hubiera descontado y/o cedido en garantía al Fiduciario, salvo que otra cosa se hubiera estipulado:

(i) Todas las obligaciones asumidas por el Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso y/o para, y/o por, y/o derivadas de, y/o con causa, en la ejecución de dicho Contrato. La Garantía se extiende a la responsabilidad profesional del Fiduciario, por el incumplimiento de sus obligaciones como tal, por culpa o dolo, en los términos y con la extensión que contienen la Cláusula Décimo Primera y Décimo Segunda del Contrato de Fideicomiso, sin perjuicio de garantizar, las demás obligaciones del Fiduciario previstas en las demás estipulaciones del Contrato de Fideicomiso. Esta garantía estará a cargo exclusivo de Macro Bansud S.A .

(ii) Toda obligación de pago dinerario a cargo del Fiduciario, incluyendo, sin carácter limitativo, las siguientes:

a) los Gastos e Impuestos relativos a la constitución y administración del Fideicomiso y todo otro Gasto e Impuesto previsto en el Contrato de Fideicomiso, en especial la totalidad de los previstos en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Fideicomiso;

b) el/los Pagaré/s que libre el Fiduciario en cumplimiento de la obligación de éste último prevista en el Contrato de Fideicomiso, Cláusulas Vigésimo Segunda, Vigésimo Tercera, Vigésimo Cuarta y Vigésimo Quinta, originado/s en el desembolso de fondos que solicitara cada una de ellas.- Sin perjuicio de tal Garantía, cada una de las IFIs deberá endosar y/o avalar, en el mismo cartulario o por separado, todos y cada uno de el/los Pagaré/s originado/s por los desembolsos de fondos que solicitara que a tal efecto libre el Fiduciario. La ausencia, omisión o invalidez del endoso y/o aval aquí previsto no modificará, restringirá o de cualquier otra manera limitará la existencia

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

y supervivencia de la Garantía de las IFIs respecto de el/los Créditos causales que dieron lugar al libramiento de dichos Pagaré/s;

- c) los costos de transferencia previstos en la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso.
 - d) el pago de la Comisión de Compromiso al Fiduciante- Beneficiario establecida en la cláusula 11.4.(vi) del Contrato de Fideicomiso, sin que para el rubro opere el límite del monto de todos los Créditos que cada IFI hubiera descontado al Fiduciario previsto al inicio de la presente cláusula.
- (iii) Toda obligación resultante de la remoción (o cesación) con justa causa del Fiduciario, así como las que genere la sustitución del mismo, entre ellas los gastos y daños y perjuicios que ocasione al Fideicomiso y/o al Fiduciante-Beneficiario y/o cualesquier tercera Persona que detente derechos y acciones contra el Fideicomiso. Esta garantía estará a cargo exclusivo de Macro Bansud S.A. sin limitación alguna de responsabilidad.
- (iv) Por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso, ya fuere respecto del Fiduciante-Beneficiario y/o respecto de cualesquier otra tercera persona, cuyo incumplimiento pudiera provocar o provoque la insuficiencia del Patrimonio del Fideicomiso para atender a esas obligaciones, sin necesidad de que tal insuficiencia sea declarada judicialmente. La intangibilidad del Patrimonio del Fideicomiso y/o los Bienes Fideicomitados, con la amplitud necesaria como para que no se produzca la señalada insuficiencia o que no se cumplan, en tiempo y forma, cualesquiera de las obligaciones contraídas por el Fiduciario en virtud del Contrato de Fideicomiso y de la ejecución del mismo.

PROY-SOI

4846

- 4.3. Respecto de dependientes: Toda obligación de pago por los riesgos laborales de los dependientes, empleados y contratados del Fiduciario, indemnizaciones de cualquier especie en relación a ellos, gastos y costas causídicos y de honorarios profesionales en relación a abogados, peritos, etcétera, así como todas las consecuencias del incumplimiento de cargas laborales, previsionales e impositivas en relación a ellos. Esta garantía estará exclusivamente a cargo de Macro Bansud S.A y sin limitación alguna de responsabilidad.



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 4.4. Respecto de terceros: Toda obligación de pago por daños que el Fiduciario y/o sus dependientes y/o el Fideicomiso y/o los Bienes Fideicomitados generasen o produjesen a terceras Personas por el motivo, circunstancia y causa que fuere. Esta garantía estará exclusivamente a cargo de Macro Bansud S.A y sin limitación alguna de responsabilidad.
- 4.5. Respecto de la IFI como administrador delegado de créditos: Cada una de las IFIs garantiza asimismo, todas y cada una de las obligaciones que asuma como administrador de los Créditos, bajo el Contrato de Administración Delegada de Créditos suscrito o que suscriba con el Fiduciario y sus modificaciones.

QUINTA. OBLIGACION DE EFECTUAR APORTES.

- 5.1. Sin perjuicio de las obligaciones de garantía establecidos en la Presente Garantía, cada IFI se obliga, hasta el monto o valor de los Créditos que hubiera originado, adquiridos y/o descontados al Fiduciario, a aportar los fondos necesarios y suficientes para evitar la insuficiencia (y consecuente liquidación del Fideicomiso) como consecuencia de la insuficiencia de los Bienes Fideicomitados para atender a las obligaciones contraídas en la ejecución del Contrato de Fideicomiso.
- 5.2. El aporte deberá realizarse en el perentorio y preclusivo plazo de cuarenta y ocho (48) horas de notificado de la insuficiencia de los Bienes Fideicomitados por parte del Fiduciario y/o del Fiduciante-Beneficiario, junto con la presentación de una certificación contable de insuficiencia que, a tal efecto, expedirá la autoridad de fiscalización del Fideicomiso (BCRA de conformidad con la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Fideicomiso). El desacuerdo de alguna o ambas IFIs respecto de dicha certificación de insuficiencia no obstará al desembolso del aporte, sin perjuicio de que la(s) IFI(s) formule(n) las reservas del caso y su(s) derecho(s) a repetición de lo aportado en exceso.
- 5.3. Con relación a las cesiones de créditos en garantía que cada IFI hubiera transmitido al Fideicomiso, la IFI de que se trate se obliga a mantener la proporcionalidad y demás recaudos previstos en los arts. 3.1.3 y 3.1.4, Cláusula Tercera del Contrato de Fideicomiso. Caso contrario la IFI de que se

PROY-SOI

4846

FP

J

MP

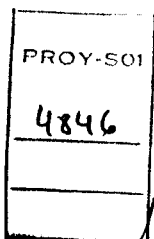


ANEXO

trate deberá ceder en garantía uno o más Créditos que reúnan los requisitos fijados en el Contrato de Fideicomiso y su Reglamento de Crédito Anexo hasta cubrir la referida proporcionalidad y demás recaudos, bajo apercibimiento del débito automático previsto en el art. 3.1.4 (ii) del Contrato de Fideicomiso y Cláusula Octava del Presente.

SEXTA. EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA.

- 6.1. Banco Macro Bansud S.A., por haber designado al Fiduciario del Fideicomiso, garantiza, sin limite de responsabilidad alguna, el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, sus agentes, delegados, directores, empleados, dependientes, mandatarios, administradores, apoderados, asesores, profesionales y/o demás personas físicas o jurídicas contratadas, que presten obras, servicios o cualquier clase de prestación para el Fideicomiso, por todas las responsabilidades, obligaciones, perdidas, daños, multas, acciones, sentencias, juicios, costos, gastos, desembolsos de cualquier clase o naturaleza, cualquier suma debida por capital, intereses de todo tipo, actualización o repotenciación monetaria, multas, etcétera, en relación, que deriven o que surjan de la celebración, otorgamiento, exigibilidad, cumplimiento, administración y/o ejecución del Contrato de Fideicomiso y/o en relación a los Bienes Fideicomitados, ya sea que las mismas provengan por acción u omisión, culpa, en cualquier grado y forma que la misma asuma (negligencia, impericia, etcétera) o dolo, no admitiéndose excusas absolutorias.
- 6.2. La remoción del Fiduciario o la cesación del mismo, y la extinción del Fideicomiso no implicarán la extinción de la Presente Garantía.
- 6.3. En el supuesto de remoción del Fiduciario o cesación del mismo, por las causales previstas en el Contrato de Fideicomiso, la presente Garantía automáticamente se extenderá y garantizará, en los mismos términos y condiciones establecidos en la Presente Garantía, los Gastos e Impuestos del Fideicomiso que se generen a partir de la remoción y/o cesación del Fiduciario, ya fuere que el Fideicomiso continuara o se decidiera su liquidación, como asimismo la razonable Retribución que deba fijarse al Fiduciario sustituto (o provisorio) o, en su caso, del Fiduciario liquidador, sin perjuicio de los demás daños y perjuicios que ocasione la referida remoción





Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

y/o cesación del Fiduciario, limitándose dicha Garantía a la consideración del universo de Créditos descontados por las IFIs en el Fideicomiso y los efectos y consecuencias de todo género que se ocasionen respecto del Patrimonio del Fideicomiso, como asimismo el capital de dichos Créditos, sus intereses, gastos y demás accesorios, no así a los efectos y consecuencias de la administración, garantía y efectivo cobro de Crédito (s) que con posterioridad descuenta el Fiduciario sustituto de otra IFI, si fuere ese el caso. SÉPTIMA.

SUBSISTENCIA DE LA GARANTÍA.

7.1. Queda bien entendido que la Presente Garantía subsistirá hasta el total y pleno cumplimiento del Fiduciario de todas y cada una de las obligaciones que asumiera en el Contrato de Fideicomiso, y sus Documentos Suplementarios que se adicionen en el futuro a dicho Contrato. En este mismo sentido las amortizaciones y pagos parciales que efectúe el Fiduciario, respecto de las obligaciones contraídas por este último, en relación a los desembolsos que efectúe el Fiduciante-Beneficiario con destino al Fideicomiso, no limitarán en modo alguno la obligación de las IFIs, la cual registrá y se mantendrá plenamente vigente hasta su completa cancelación.

7.2. El plazo máximo de vigencia de la Presente Garantía, es el plazo máximo legal autorizado por la Ley N° 24.441 para la duración de un Fideicomiso.

OCTAVA. DÉBITO AUTOMÁTICO.

8.1. Las IFIs autorizan expresa, firme e irrevocablemente al Fiduciante-Beneficiario y/o al BCRA para debitar de cualquier cuenta existente en dicha Entidad Rectora, cualquier suma adeudada por la que deben responder las IFIs en virtud del Presente Contrato de Garantía y/o de la garantía, fianza, aval, endoso, etc., que hubieran prestado en el descuento de cada Crédito y/o cesión de crédito en garantía al Fideicomiso, dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento de la obligación garantizada. En el supuesto previsto en el art. 3.1.4 (ii) del Contrato de Fideicomiso el plazo será de 15 (quince) días corridos de la fecha en que le fuere requerido por el Fiduciario y/o el Fiduciante-Beneficiario. Asimismo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de cada Pagaré emitido y/o endosado y/o avalado por la IFI que descontara el respectivo Crédito en el Fideicomiso, el Fiduciante-Beneficiario podrá debitar

PROY-S01
4846

HP

FP

J



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

su importe y accesorios (incluyendo posibles diferencias cambiarias en relación a la moneda extranjera debida), a través del BCRA, de cualquiera de las cuentas que la IFI tuviera en dicha Entidad, en forma automática y sin necesidad de previa intimación o notificación judicial o extrajudicial alguna. En el supuesto que el Crédito no se hubiera instrumentado mediante Pagaré, el Fiduciante-Beneficiario igualmente podrá debitar su importe y accesorios (incluyendo posibles diferencias cambiarias en relación a la moneda extranjera debida) en la misma forma prevista en el párrafo anterior. El Fiduciante-Beneficiario y/o el BCRA elegirán a su exclusiva opción y criterio si el débito automático debe producirse por causa del aval suscripto por la IFI en el(los) Pagaré(s) librado(s) por el Fiduciario en beneficio del Fiduciante-Beneficiario (en virtud de lo previsto en la cláusula Vigésimo Segunda (22.1) del Contrato de Fideicomiso) o en el/los Pagaré/s u otro título de crédito u otro instrumento de crédito (por ejemplo mutuo) correspondientes al/los Crédito/s descontado/s por la IFI de que se trate.

- 8.2. El débito generado conforme lo previsto en el punto precedente, no producirá novación ni afectará las garantías existentes.
- 8.3. En caso de existir cuentas corrientes nominadas en monedas distintas a la moneda en la que debe efectuarse la prestación, se efectuará el débito en aquella otra moneda en la que resulte nominada la cuenta en la cual se efectúe el débito, tomándose a tal efecto el tipo de cambio vendedor transferencia que resulte aplicable, de acuerdo a lo que informe el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día hábil inmediato anterior a la fecha del débito, salvo que no existiera mercado libre de cambios, en cuyo caso el BCRA debitará a su sola opción; (i) la suma necesaria a los fines de adquirir Bonos nacionales o extranjeros en cantidad suficiente para que negociados en cualquier mercado relevante permita al Fiduciante-Beneficiario obtener la suma exacta de dólares estadounidenses que corresponda a la obligación insoluta de las IFIs, neto de gastos y comisiones, o (ii) la suma necesaria de Pesos para adquirir la cantidad de dólares estadounidenses que sean debidos según el Presente Contrato de Garantía, en el mercado libre de cambios de Montevideo, Nueva York u otra plaza, a elección del Fiduciante-Beneficiario, o la cantidad de pesos o moneda de curso legal que la reemplace, tomando para ello el tipo de cambio establecido en el Contrato de Préstamo nro. 1192/OC-AR.

PROY-SOI

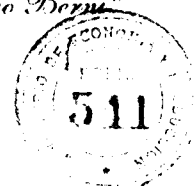
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

NOVENA. MORA AUTOMÁTICA.

- 9.1. La mora respecto de las IFIs se establece de pleno derecho (ex re), por el mero transcurso del tiempo, sin que resulte necesaria la previa interpelación judicial o extrajudicial de ninguna especie, respecto de las IFIs y/o el Fiduciario.
- 9.2. En caso de mora se adicionará, a la suma adeudada: (i) si la obligación de pago de la IFI contemplara una tasa compensatoria, se adicionará a la misma un interés moratorio equivalente al 50% del primero durante todo el período que dure el estado de mora; (ii) si la obligación de pago de cualquiera de las IFIs no contemplara una tasa compensatoria, se aplicará a la misma un interés moratorio equivalente a una vez y media la tasa de interés compensatoria que percibe el Banco de la Nación Argentina, para operaciones de descuento de documentos en dólares estadounidenses; (iii) Tanto los intereses compensatorios como los moratorios, durante todo el tiempo que dure el estado de mora, serán capitalizados mensualmente y considerados capital, devengando a su vez, en consecuencia, intereses compensatorios e intereses moratorios.

DÉCIMA. ORDEN DE IMPUTACIÓN DE PAGOS

En caso de que por cualquier motivo, las sumas abonadas por las IFIs no alcanzaren, o fueran insuficientes para cubrir la totalidad de las sumas debidas por las IFIs bajo este Contrato de Garantía que se hallaren vencidas e impagas, entonces se entenderá sin importar los términos en los que fuera redactado u otorgado cualquier recibo, constancia de recepción o cualquier otro instrumento que diera cuenta del pago recibido, que las sumas recibidas lo son a cuenta y en el siguiente orden de prelación: (i) gastos incurridos, (ii) impuestos, (iii) intereses punitivos y/o multas, (iv) intereses compensatorios y (v) capital adeudado.

DÉCIMO PRIMERA. MONEDA DE PAGO.

Es condición esencial que todo pago que deban realizar las IFIs tanto de capital como de intereses correspondientes sea efectuado en la misma moneda pactada en el Contrato de Fideicomiso. Por lo que:



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- (i) Si a la fecha en que las IFIs deban efectuar los pagos la compra, venta tenencia o empleo de dólares estadounidenses fuera imposible o ilegal o existieran trabas, prohibiciones o impedimentos para pagar o recibir dólares estadounidenses, entonces las IFIs deberán abonar con la cantidad de pesos necesarios para adquirir la cantidad de dólares estadounidenses debidos según el Presente Contrato de Garantía, en el mercado libre de cambios. Si no existiera mercado libre de cambios entonces se estará a lo previsto en los puntos (i) y (ii) del artículo 8.3.- de la Cláusula Octava del Presente Contrato de Garantía.
- (ii) En caso de que la recepción y/o libre disponibilidad de dólares estadounidenses por el Fiduciante-Beneficiario (o en su caso por el Fideicomiso) estuviera sujeta a algún impuesto, tasa, retención o restricción, entonces las IFIs deberán pagar como obligación adicional la suma que el Fiduciante-Beneficiario (o en su caso el Fideicomiso) debiera abonar en concepto de impuesto o tasa o bien debiera ser retenida.
- (iii) Si con el propósito de obtener una sentencia en algún tribunal es necesario convertir los montos adeudados en dólares estadounidenses bajo el Presente Contrato de Garantía a otra moneda, las IFIs acuerdan que la tasa de cambio a ser utilizada deberá ser aquella a la cual de acuerdo con los procedimientos bancarios normales, el Fiduciante-Beneficiario (o en su caso el Fideicomiso) pueda comprar dólares estadounidenses en una plaza local o extranjera con esa otra moneda en el día hábil inmediato anterior a aquél en el cual la sentencia final se encuentre firme. No obstante el dictado de sentencia en moneda distinta de dólares estadounidenses, la obligación de las IFIs con respecto a cualquier suma adeudada bajo este Contrato de Garantía al Fiduciante-Beneficiario (o en su caso al Fideicomiso) será considerada cancelada solo si en el Día Hábil siguiente al día en que el Fiduciante-Beneficiario (o en su caso el Fideicomiso) hubiera recibido el monto juzgado como adeudado bajo el presente en esa otra moneda, y el Fiduciante-Beneficiario (y en su caso el Fideicomiso) pueda de acuerdo con los procedimientos bancarios normales, comprar dólares estadounidenses con esa otra moneda. Si los dólares estadounidenses así comprados resultaran de menor monto que la suma originariamente adeudada al Fiduciante-Beneficiario (o en su caso al Fideicomiso), las IFIs acuerdan como una obligación diferente e independiente de tal sentencia, indemnizar al Fiduciante-Beneficiario (o en su caso al Fideicomiso) por dicha pérdida.

PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

DÉCIMO SEGUNDA. RENUNCIA.

Las IFIs renuncian irrevocablemente a :

- (i) oponer cualquier excepción o defensa que someta a condición o suspenda en el tiempo la exigibilidad de las obligaciones a su cargo;
- (ii) oponer cualquier excepción o defensa respecto de la razonabilidad de la adquisición del Crédito o Créditos por parte del Fiduciario;
- (iii) oponer la nulidad, vicios o defectos de la obligación principal;
- (iv) oponer cualquier excepción o defensa fundada (o con sustento) en los artículos 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2043, 2044, 2045, 2046 y 2050 del Código Civil;
- (v) a recusar sin causa al juez que toque intervenir en el supuesto descartado de contienda judicial;
- (vi) al derecho de apelar;
- (vii) a solicitar la revocación del Presente Contrato de Garantía Bancaria en los términos del artículo 482, inciso 4, del Código de Comercio;
- (viii) Las IFIs en su calidad de garante y en su calidad de intermediario (a título que fuere) entre el Fiduciario y los Subprestatarios, renuncian anticipada e irrevocablemente, a cualquier acción y derecho, reclamación, daño y perjuicio, lucro cesante, pérdida de la chance, reparación por gestión útil, daños moral, gastos, etcétera, contra el Fiduciante-Beneficiario y/o el Fideicomiso, si se produjera alguna causal obstativa del nacimiento del Fideicomiso, causal obstativa del desembolso de fondos según lo previsto en el Reglamento de Desembolso de Fondos, extinción del Fideicomiso, revocación del Fideicomiso, liquidación del Fideicomiso, cesación y/o remoción (con o sin justa causa) y/o sustitución del Fiduciario, previstos en el Contrato de Fideicomiso anexo al Presente Contrato de Garantía.

PROY-SOI

4846

DÉCIMO TERCERA. EJECUTABILIDAD.



Ministerio de Economía y Producción

369

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

- 13.1. El Fiduciante (o en su caso el Fiduciario) podrá ejecutar la obligación principal y/o la Presente Garantía en forma conjunta, simultánea, sucesiva, indistinta o separada. Toda acción judicial del Fiduciante-Beneficiario (o en su caso del Fiduciario) podrá ser ejercida por vía ejecutiva. El Fiduciante-Beneficiario (o en su caso el Fiduciario) podrá ejecutar la obligación principal y/o la accesorial en forma conjunta, simultánea, sucesiva, indistinta o separadamente.
- 13.2. La Presente Garantía se constituye sin perjuicio de las demás garantías reales o personales que el Fiduciario tuviera constituidas o constituyera en favor del Fiduciante-Beneficiario, y/o en relación a cada Subprestatario en particular y/o en relación al Fiduciario respecto del Fideicomiso.

DÉCIMO CUARTA. FALTA DE ACCIÓN.

La falta de acción del Fiduciante-Beneficiario contra el Fiduciario, la falta de débito en la cuenta de las IFIs en el BCRA, así como la ausencia, declaración de inadmisibilidad, ausencia de demanda de revisión y demás actuaciones en los eventuales juicios de concurso preventivo o quiebra del Fiduciario respecto de su patrimonio personal (no fideicomitido), así como la prórroga de plazos, no podrán ser invocadas por las IFIs como causa de extinción de sus obligaciones.

DÉCIMO QUINTA. DISPENSA.

- 15.1. En caso de que en una o mas ocasiones el Fiduciante-Beneficiario dispense al Fiduciario y/o a la(s) IFI(s), del estricto cumplimiento de una o mas obligaciones a su cargo o demore en ejercer cualquier derecho que le otorga el Presente Contrato de Garantía o la normativa vigente, tal dispensa o demora no podrá ser interpretada como renuncia por parte del Fiduciante-Beneficiario a cualquier derecho o facultad que le otorgue el Presente Contrato de garantía o la ley aplicable. No se admitirá la invocación de dispensa alguna, salvo que se la autorizase por escrito. El otorgamiento de cualquier dispensa no importará el compromiso por parte del Fiduciante-Beneficiario de dispensar los incumplimientos sucesivos aunque fueran de similar naturaleza a aquel que fuera dispensado en una ocasión determinada.

PROY-S01

4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

15.2. Queda prohibido al Fiduciario renunciar (o dispensar) a cualesquiera de las obligaciones asumidas por las IFIs, respecto del Fideicomiso, bajo el Presente Contrato de Garantía.

DÉCIMO SEXTA. AUSENCIA DE NOVACIÓN.

En el supuesto que se ejerciere el derecho de debitar de las cuentas de las IFIs las sumas adeudadas en los términos de la Cláusula Octava del Presente Contrato, o en el supuesto que se otorgara cualquier prórroga, espera, quita, transacción, remisión, dispensa o de cualquier otra forma el Fiduciante consintiese o solicitare la alteración de cualquier disposición del Presente Contrato, o se percibiera en una moneda distinta a la pactada, dicho débito en las cuentas, prórroga, quita, espera, transacción, dispensa, alteración o percepción de una moneda distinta, no será considerada como novación de las obligaciones asumidas por las IFIs, ni beneficiarán a las IFIs o implicarán el derecho de las IFIs a obtener un trato igual o correlativo al dispensado por el Fiduciante-Beneficiario al Fiduciario, ni modificación alguna de los términos de la obligación garantizada por las IFIs.

DÉCIMO SÉPTIMA. LUGAR DE PAGO.

Todo pago que deban efectuar o realizar las IFIs deberá serlo en el domicilio del Fiduciante-Beneficiario, o en su caso en la cuenta bancaria que este último le indique.

DÉCIMO OCTAVA. GASTOS DEL PAGO.

Todos los pagos en que deba incurrir el Fiduciante-Beneficiario (o en su caso el Fideicomiso), para recibir el pago de las IFIs o este para realizarlo, incluyendo pero no limitado a pago de impuestos, tasas, comisiones, retenciones, contribuciones, serán soportados únicamente por las IFIs, otorgando en este acto autorización irrevocable a los fines de que tales gastos sean debitados de sus cuentas en el Banco Central de la República Argentina. Los pagos que deban ser efectuados al Fiduciante-Beneficiario (o en su caso al Fideicomiso) serán efectuados libres de todo impuesto, tasa, contribución o retención de tal manera que la suma neta que perciban estos últimos resulte la pactada en el Contrato de Fideicomiso. En caso de que la ley imponga a las IFIs la retención y/o el pago de cualquier impuesto, estas deberán pagar el monto correspondiente a las autoridades impositivas que

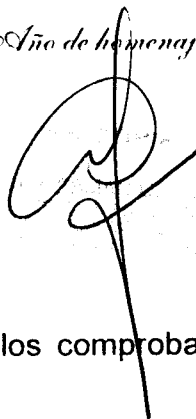
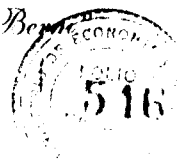
PROY-SOI

4846



Ministerio de Economía y Producción

309

"2005 - Año de homenaje a Antonio Bepi"



ANEXO

corresponda, debiendo obtener y suministrar los comprobantes que correspondan respecto a dicho pago.

DÉCIMO NOVENA. DERECHO AUTÓNOMO DEL FIDUCIANTE-BENEFICIARIO AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN AL FIDUCIARIO.

- 19.1. Sin perjuicio de los derechos autónomos y directos del Fiduciante-Beneficiario en relación al ejercicio de las acciones que le confiere el Presente Contrato de Garantía e Indemnidad, se establece que éste último tendrá legitimidad propia y no requerirá la autorización del Fiduciario (actual, sustituto o liquidador), ni autorización judicial para el ejercicio de acciones contra las IFIs, ni la inacción del Fiduciario, aún cuando se trate de obligaciones contraídas por las IFIs respecto del Fideicomiso y/o los Bienes Fideicomitados y/o terceras Personas, que debieran ser ejercidas por el Fiduciario de conformidad con los términos del Presente Contrato de Garantía.
- 19.2. El ejercicio de las acciones que le correspondan al Fiduciario (actual, sustituto o liquidador) contra las IFIs, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y/o el Presente Contrato de Garantía e Indemnidad y/o de conformidad con la naturaleza de la obligación garantizada por el Presente Contrato de Garantía e Indemnidad, cuyas respectivas acciones podrían -por esa naturaleza- corresponderle al Fiduciario, no obstará a que tales acciones las ejerza, ya fuere por derecho propio y/o por subrogación convencional automática aquí convenida, en forma autónoma o en forma independiente, o concurrentemente, o alternativamente, respecto del Fiduciario. La circunstancia de que el Fiduciario (actual, sustituto o liquidador) ejerza las acciones que le correspondan al Fideicomiso, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y/o al Presente Contrato de Garantía e Indemnidad, en ningún caso se interpretarán como renuncia, declinación, postergación, extinción o limitación del Fiduciante-Beneficiario respecto de su derecho al ejercicio directo y autónomo de este último respecto de tales acciones.

VIGÉSIMA. SUBORDINACIÓN.

Frente a cualquier circunstancia y cualesquier derecho, crédito y/o acción que las IFIs pudieran tener respecto del Fiduciario en relación al Patrimonio del Fideicomiso

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

y/o respecto del patrimonio personal (no fideicomitido) del Fiduciario, las IFIs se subordinan irrevocablemente respecto del Fiduciante-Beneficiario, de conformidad con el artículo 3876 del Código Civil, en el siguiente orden, a:

- (i) al derecho prioritario de acción y cobro preferente del Fiduciante-Beneficiario, por los derechos y créditos de este último como Beneficiario del Contrato de Fideicomiso y/o Pagarés librados por el Fiduciario de los que el Fiduciante-Beneficiario fuere tenedor, y luego de desinteresado el Fiduciante-Beneficiario,
- (ii) a satisfacer las IFIs cualesquier Crédito descontado por el Fiduciario que estuviere en mora, que no hubiera sido satisfecho previamente por el Garante, y el remanente (si lo hubiera),
- (iii) a satisfacer los Gastos e Impuestos del Fideicomiso,
- (iv) por los fondos que hubieren destinado las IFIs a cubrir la insuficiencia del patrimonio del Fideicomiso para satisfacer las obligaciones contraídas por el Fiduciario para la ejecución del Fideicomiso, y
- (v) a la retribución del Fiduciario. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las IFIs podrán considerarse Beneficiarias (y/o Fideicomisarias) del Fideicomiso, ni interpretarse que lo sean o puedan serlo.

VIGÉSIMO PRIMERA. DECLARACIONES DE LA IFI.

Las declaraciones que las IFIs formulan en la presente cláusula son formuladas bajo juramento y son condición esencial para que el Fiduciante-Beneficiario acepte el Presente Contrato de Garantía e Indemnidad:

- (i) Las IFIs declaran y garantizan que la celebración y cumplimiento del Presente Contrato de Garantía, no constituirá ni resultará en ninguna violación a cualquier ley, regulación, decreto, sentencia u orden de cualquier autoridad competente, ni constituirá una violación al estatuto social de las IFIs ni a ningún contrato o acuerdo del cual las IFIs sean parte o en virtud del cual estuvieren obligadas,
- (ii) Las IFIs declaran y garantizan que no existe ninguna aprobación, autorización, acuerdo o renuncia de ninguna autoridad, persona, o

PROY-SOI
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

entidad, que se encuentre pendiente de obtención en relación a la celebración y cumplimiento del Presente Contrato de Garantía,

- (iii) La IFIs declaran y garantizan que no se encuentran en situación de incumplimiento con respecto de ninguna de las cargas, deberes, compromisos y/u obligaciones relevantes impuestas por las leyes vigentes, decretos, ordenanzas, resoluciones, órdenes de autoridades competentes, sentencias o contratos, (iv) Las IFIs declaran y garantizan que no existe ni es inminente según su leal saber y entender la iniciación de demandas o reclamos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o arbitral, ni ningún hecho, acto o circunstancia que pudiera modificar adversa y sustancialmente su balance cerrado al [...] de [...] de [...] o su capacidad para cumplir con el Presente Contrato de Garantía.

VIGÉSIMO SEGUNDA. COMPETENCIA.

Para cualquier diferendo, las IFIs y/o el Fiduciario se someten –en relación al Fiduciante-Beneficiario- a la jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las IFIs y/o el Fiduciario renuncian desde ya a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.

VIGÉSIMO TERCERA. DOMICILIOS.

Las partes constituyen domicilio especial en los que se indican adelante, donde serán validas todas las notificaciones, judiciales o extrajudiciales, que se cursen con motivo o en relación al Presente Contrato de Garantía.

Al Fiduciario (Sud Inversiones y Análisis S.A.)

Domicilio: Sarmiento 447, Piso 7°, Capital Federal

Tel:

Fax:

Atención: Dr. Jorge H. Brito

Al Fiduciante-Beneficiario (Ministerio de Economía y Producción):



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

Domicilio: Hipólito Irigoyen 250. Capital Federal
Tel: Fax:
Atención: Dr. Roberto Lavagna.

Al Organismo Ejecutor (SSEPyMEyDR):

Domicilio: Avda. Julio A. Roca 651. Capital Federal
Tel: Fax:
Atención: Lic. Federico Ignacio Poli.

A la IFI (Macro Bansud S.A.)

Domicilio: Sarmiento 401. Capital Federal.
Te.: Fax:
Atención: Dr. Jorge H. Brito

A la IFI (Credicoop Coop. Ltda)

Domicilio: Reconquista 484, 10° Piso, Capital Federal.
Te.: Fax:
Atención: Dr. Carlos Salomón Heller.

VIGÉSIMO CUARTA. LEY APLICABLE.

La ley aplicable al Presente Contrato de Garantía será la que rige en la República Argentina.

ANEXOS

Anexo I: Copia certificada del Contrato de Fideicomiso "MyPEs II (a)" y sus anexos.

Anexo II: Copia certificada del acta de directorio o consejo de administración de las IFIs aprobando los términos y condiciones del Presente Contrato de Garantía, con transcripción de los considerandos del Presente, así como los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso del Anexo I.-

PROY-501
4846



Ministerio de Economía y Producción

389

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO

Se firman CUATRO (4) ejemplares, y cada parte recibe el suyo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de de 2005.-

Por el Fiduciante – Beneficiario
Ministerio de Economía y
Producción de la Nación
Dr. Roberto Lavagna

Por el Organismo Ejecutor
SSEPyMEyDR
Lic. Federico Poli

Por el Fiduciario
Sud Inversiones y Análisis S.A.
Dr. Jorge H. Brito

Por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Dr. Carlos Salomón Heller

Por el Banco Macro-Bansud S.A.
Dr. Jorge H. Brito

X
12/11
FP

PROY-SOI

4846